課程名稱：刑法刑法25

00:00:02 - 00:00:06
我們上一次下課前有請同學回去看題目嗎？

00:00:07 - 00:00:08
有，對不對？

00:00:08 - 00:00:08
我記得好像有，

00:00:09 - 00:00:10
但是哪幾題我真的忘了，

00:00:10 - 00:00:11
隔了兩個禮拜。

00:00:12 - 00:00:13
你們有圈嗎？

00:00:24 - 00:00:27
好，那我們來看到11跟16這兩個題目。

00:00:27 - 00:00:28
11跟16。

00:00:29 - 00:00:33
我們上一次跟各位講到的是關於有形偽造，還有無形偽造的區分。

00:00:33 - 00:00:34
我們上次講到這個東西嘛。

00:00:35 - 00:00:35
那我們有講說,

00:00:36 - 00:00:37
這個複習一下,

00:00:37 - 00:00:43
有形偽造指的是行為人冒用別人的名義做成或者是改作文書。

00:00:44 - 00:00:46
而無形偽造指的是呢,

00:00:46 - 00:00:51
行為人本身有權製作，但是他做的內容不真實的文書。

00:00:51 - 00:00:53
這個是我們上次所講到的。

00:00:53 - 00:00:56
所以反應在現行的條文之下，

00:00:56 - 00:00:57
有形偽造是

00:00:57 - 00:01:00
210、211還有212。

00:01:00 - 00:01:05
這三條的偽造都是行為人冒用別人的名義做成或是改作文書。

00:01:05 - 00:01:07
而無形偽造的話呢,

00:01:07 - 00:01:11
就是213還有215這兩個條文。

00:01:12 - 00:01:13
214的話,

00:01:13 - 00:01:14
它的位置有點尷尬啦。

00:01:15 - 00:01:16
214,

00:01:16 - 00:01:19
學者會說它是一個間接正犯的迷文化。

00:01:20 - 00:01:22
那如果你硬要給它歸類有形或無形的話,

00:01:22 - 00:01:25
214會比較偏無形那一邊,

00:01:25 - 00:01:27
這個應該是我們上次跟各位所講到的。

00:01:27 - 00:01:28
所以來,

00:01:28 - 00:01:30
我們來看題目本11跟15這兩個題。

00:01:32 - 00:01:32
11題,

00:01:32 - 00:01:35
這一題可能會涉及到一些其他的問題,我們之後會再來看。

00:01:36 - 00:01:38
那這個題目裡面呢,它有講到說,

00:01:38 - 00:01:39
題目裡面有講到。

00:01:50 - 00:01:50
好。

00:01:51 - 00:01:54
那題目裡面有講到說呢,

00:01:54 - 00:01:57
他去偷改別人的筆錄,

00:01:57 - 00:01:58
他去偷改別人的筆錄。

00:01:59 - 00:02:00
所以各位你要想喔,

00:02:00 - 00:02:03
這一題到底是211還是213。

00:02:05 - 00:02:06
這一題在考的就是這個東西,

00:02:07 - 00:02:10
這一題到底是211還是213。

00:02:10 - 00:02:13
有沒有感覺,這一題好像介於兩者的模糊地帶,

00:02:13 - 00:02:15
所以他就故意考你嘛。

00:02:15 - 00:02:16
我們講211是怎麼樣?

00:02:17 - 00:02:21
無權製作的人去製作,無權改作的人去改作,那個叫211喔。

00:02:22 - 00:02:23
213是怎麼樣?

00:02:23 - 00:02:26
有權製作的人,製作了不實的內容。

00:02:27 - 00:02:28
所以各位啊，你要想，

00:02:29 - 00:02:33
派出所的所長，對於個別警員所做的筆錄，

00:02:34 - 00:02:36
所長有沒有權去改寫？

00:02:36 - 00:02:38
沒有啊，當然沒有啊。

00:02:38 - 00:02:39
筆錄只能誰改寫？

00:02:40 - 00:02:42
製作的那一方嘛，對不對，參與製作的各方才能改寫。

00:02:43 - 00:02:47
所以這一題，欸，你不要看說他是派出所的所長，他就權改作。

00:02:47 - 00:02:48
沒有，不是。

00:02:49 - 00:02:53
派出所的所長，當然沒有權去改作個別警員所做的筆錄。

00:02:53 - 00:02:55
所以這一題是什麼呢？211。

00:02:55 - 00:02:56
知道嗎？這一題是211。

00:02:57 - 00:02:58
它是變造公文說。

00:03:39 - 00:03:39
好。

00:03:40 - 00:03:42
那再來第16題的話,

00:03:43 - 00:03:50
你看哦，甲任職公機關的期間，多次利用偵辦走私業務的機會，找出未有之人充當檢舉人，製作不實的職務報告書,

00:03:50 - 00:03:51
後來領了1500萬的檢舉獎金。

00:03:52 - 00:03:53
所以這一題是什麼？

00:03:55 - 00:04:00
這一題的話，你看喔，因為他確實是製作不實的職務報告書。

00:04:01 - 00:04:04
好，所以我們講完了什麼叫有形偽造，什麼叫做無形偽造。

00:04:04 - 00:04:09
接下來我們來看171頁這邊文書的要件。

00:04:09 - 00:04:13
這個文書的要件啊，它是整個偽造犯罪當中共通性的問題。

00:04:13 - 00:04:18
所以我們必須在一開始呢,先來看,看說什麼東西叫做文書。

00:04:18 - 00:04:23
來,關於文書的要件,我們這邊講五大要件。

00:04:23 - 00:04:27
有些同學以前在學校學的可能是三大要件。

00:04:27 - 00:04:28
這個沒有差啦。

00:04:29 - 00:04:30
它就是兩個不同的學派。

00:04:30 - 00:04:32
三大功能通常是劉德老師講的。

00:04:33 - 00:04:36
五大要件通常是劉汝老師或者是徐物講的。

00:04:36 - 00:04:37
這兩個東西啊。

00:04:37 - 00:04:38
你不用硬去背。

00:04:39 - 00:04:43
反正那兩個東西三大功能或五大要件，其實講的就是同一件事。

00:04:43 - 00:04:46
就一片披薩你要切三塊或切五塊，大概就那個意思而已。

00:04:46 - 00:04:47
所以這個你不用去糾結它。

00:04:48 - 00:04:52
好，五大要件的話呢，我們講第一個，文書要去有文字性。

00:04:52 - 00:04:54
要透過文字表達的，這個沒有疑問。

00:04:55 - 00:04:57
再來，要有有體性。

00:04:57 - 00:05:00
這個文字必須要可以附著在有體物上面。

00:05:01 - 00:05:04
所以你在那個空氣當中比劃，這個不會叫做文書。

00:05:05 - 00:05:05
好。

00:05:06 - 00:05:09
同學呢，文書要去有持續性。

00:05:09 - 00:05:14
也就是這個文書呢，要可以在文件上面持續的保留一段時間，這個叫做持續性。

00:05:16 - 00:05:17
所以比如說。

00:05:18 - 00:05:22
你用毛筆沾水在黑板上寫字，那個就不是文書。

00:05:24 - 00:05:25
因為乾了它馬上就沒了。

00:05:26 - 00:05:26
還有啊。

00:05:26 - 00:05:29
你用竹竿在沙灘上面寫字，那也不是文書。

00:05:30 - 00:05:32
因為風一來，海浪一來，它就沒了。

00:05:33 - 00:05:33
各位啊。

00:05:33 - 00:05:36
拿粉筆在黑板上寫字，有沒有持續性？

00:05:37 - 00:05:37
有喔。

00:05:38 - 00:05:41
因為黑板你不要擦掉的話，那個粉筆是可以永久保存的喔。

00:05:41 - 00:05:42
知道吧。

00:05:42 - 00:05:44
那個跟你用水寫不一樣喔，你用水寫的話，它本來就會自然乾掉。

00:05:46 - 00:05:47
知道吧，所以

00:05:48 - 00:05:50
用粉筆寫黑板的話，確實具有持續性。

00:05:51 - 00:05:53
再來第三點，證明性。

00:05:54 - 00:05:58
文書啊,要可以證明某些的權利義務法律關係。

00:05:59 - 00:06:00
所以我們講說呢,

00:06:00 - 00:06:00
如果只是一個詩詞書畫,只是什麼名片什麼東西的,那一種東西就不是文書,必須這個東西可以證明某些的權利義務法律關係,這個呢才是文書,所以後面有講了,圖畫詩詞這種東西,它就不是文書,所以來,以證明性這個要件我們往下看。

00:06:19 - 00:06:23
有些東西有沒有具有證明性,這個就會產生爭議。

00:06:24 - 00:06:27
第一個,括號一這邊,文書的影本。

00:06:28 - 00:06:30
影本有沒有具證明性啊？

00:06:31 - 00:06:33
這裡我們主要以食物見解為主。

00:06:33 - 00:06:36
至少我覺得這裡食物見解講的比較正確。

00:06:36 - 00:06:38
文書的影本有證明性。

00:06:39 - 00:06:42
食物認為有，文書的影本有證明性，為什麼呢？

00:06:43 - 00:06:51
因為食物見解認為文書的影本，它的證明能力啊，其實跟原本並沒有太大的差異，所以食物見解認為說呢，文書的影本具有證明性。

00:06:54 - 00:06:56
我也認為這個觀點合理。

00:06:56 - 00:06:59
因為至少以我的生活經驗，確實是這樣子沒有錯。

00:07:00 - 00:07:00
好，比如說。

00:07:01 - 00:07:06
你要去法院告人家，你所檢附的證物可不可以是影本？

00:07:06 - 00:07:07
可以。

00:07:07 - 00:07:08
對，沒有錯。

00:07:08 - 00:07:08
可以。

00:07:09 - 00:07:11
除非對照真跡，那個銀本的真實性。

00:07:12 - 00:07:17
否則你拿銀本給法院，對照也不真跡的話，那個銀本當然可以作為法院裁判的依據。

00:07:17 - 00:07:20
所以你看，像拿去法院告人，可以啊，一本可以啊。

00:07:21 - 00:07:22
好。

00:07:22 - 00:07:23
又或者比如說。

00:07:24 - 00:07:25
求職好了。

00:07:25 - 00:07:30
我記得我當年來補習班應徵的時候啊，當時那個

00:07:30 - 00:07:32
就是我來試教嘛。

00:07:32 - 00:07:33
試教完他們要錄用我了。

00:07:33 - 00:07:37
所以他們叫我提供那個，那個什麼東西啊，提供學歷證明的影本。

00:07:38 - 00:07:40
還有國家考試證明的影本。

00:07:40 - 00:07:43
那當時我只是一個剛考上律師的法研所學生。

00:07:44 - 00:07:47
所以當時我要提供那個什麼，他們要我提供在學證明的影本。

00:07:47 - 00:07:49
要我提供那個什麼？

00:07:49 - 00:07:51
律師考試的及格證書。

00:07:51 - 00:07:54
然後還有那個律師考試的成績單，他們還要成績單，我覺得有點害羞。

00:07:56 - 00:07:57
不是說我考不好，我當時考上律師的名次還不錯。

00:07:58 - 00:08:00
那個錄取率

00:08:00 - 00:08:01
500多個人,

00:08:01 - 00:08:02
我考200多名,

00:08:02 - 00:08:03
你算還算前面,

00:08:03 - 00:08:03
我們那個時候沒有分組

00:08:04 - 00:08:05
我們那個時候沒有選考這種東西

00:08:05 - 00:08:06
沒有

00:08:06 - 00:08:06
所以

00:08:06 - 00:08:09
有些同學問我說，老師你當初考哪一組

00:08:09 - 00:08:10
我說我那個年代沒有選考

00:08:10 - 00:08:13
我是，我101考上的啦，那個時候還沒有選考。

00:08:15 - 00:08:16
他們要我提供成績單。

00:08:16 - 00:08:20
我覺得害羞的點是因為我考最高分的不是刑法啦，

00:08:20 - 00:08:21
是民法。

00:08:22 - 00:08:23
真的，我民法考的比刑法好。

00:08:24 - 00:08:24
我民法,

00:08:24 - 00:08:27
當然我刑法考得也不差,我也拿到六成多的分數,

00:08:27 - 00:08:28
但民法再高一點,

00:08:28 - 00:08:30
民法拿到快七成的分數,

00:08:30 - 00:08:31
我是想說,

00:08:31 - 00:08:33
那那我民法考那麼好，他會不會叫我來教民法？

00:08:33 - 00:08:34
我不要，我不要教民法。

00:08:34 - 00:08:36
還好啊，我是在教刑法的。

00:08:36 - 00:08:38
只要沒有要我提供這些東西，

00:08:38 - 00:08:39
這個學歷證明。

00:08:39 - 00:08:41
成績單、國考幾個證書。

00:08:42 - 00:08:45
他們要我提供這些東西的時候，他們也沒有要我提供正本啊。

00:08:46 - 00:08:47
我就影本給他們，他們也收啊。

00:08:47 - 00:08:49
對不對？所以至少以我的生活經驗，

00:08:49 - 00:08:53
我認為影本的證明性確實跟原本是一樣的。

00:08:53 - 00:08:55
至少我的想法是這樣的,

00:08:55 - 00:08:56
但是有老師有不同的意見,

00:08:56 - 00:08:58
盧印傑老師的看法，這個是少數說,

00:08:58 - 00:08:59
這個少數說,

00:09:40 - 00:09:41
其實通說是支持實務的。

00:09:41 - 00:09:45
盧印傑老師他會認為說影本的證明性不如原本

00:09:45 - 00:09:48
因為盧老師認為說這個影本有的時候不見得可以用嘛

00:09:48 - 00:09:52
有時候影本你還要再加蓋一個與正本相符的章，它才可以用

00:09:52 - 00:09:55
所以盧老師認為說呢，影本它不是文書。

00:09:56 - 00:09:57
但這個是少數說法啦

00:09:57 - 00:10:00
多數說認為影本就是文書。

00:10:00 - 00:10:02
是不是有表彰某些學歷物法的關係？

00:10:02 - 00:10:03
是，對不對？

00:10:03 - 00:10:07
所以如果你盜印到這一塊的話，那會有偽造文書的犯罪喔。

00:10:07 - 00:10:08
知道，那個會有喔。

00:10:09 - 00:10:12
所以如果有人盜印這一本課本，印整本的話，

00:10:13 - 00:10:17
那個除了著作權法的犯罪，他同時還會有偽造私文書罪，

00:10:17 - 00:10:18
同時還會有這個犯罪。

00:10:18 - 00:10:19
不過話說回來是這樣啦，

00:10:20 - 00:10:22
如果有同學盜印我們的課本，印整本，

00:10:23 - 00:10:25
我會懷疑這個人責任能力有問題。

00:10:26 - 00:10:27
因為盜印不划算。

00:10:28 - 00:10:29
這本課本才多少錢？

00:10:29 - 00:10:30
你用印的幹什麼？

00:10:31 - 00:10:32
用印的沒有比較便宜啊。

00:10:32 - 00:10:34
對啊,所以如果有人要印這一本課本的本身,

00:10:34 - 00:10:36
那我真的會覺得他責任能力有缺陷。

00:10:36 - 00:10:40
你說印題目本還說得過去,因為題目本你外面買不到嘛。

00:10:40 - 00:10:42
就你只有學員才可以嘛,

00:10:42 - 00:10:44
對啊,因為題目本我有整理過,它可能會有一些價值。

00:10:45 - 00:10:46
課本，不會吧。

00:10:46 - 00:10:50
對啊，這又不是那種絕版、買不到的課本。

00:10:50 - 00:10:54
我聽說有些絕版的補習班參考書，好像一本可以喊到上千塊。

00:10:55 - 00:10:56
我聽說這樣。

00:10:56 - 00:10:59
比如說那個什麼，李澤的那個行政法寶。

00:10:59 - 00:11:02
對，那本好像十年前的，那本好像二手價喊到上千塊。

00:11:02 - 00:11:05
還有那個什麼，林嵩的身份法還是什麼的，

00:11:06 - 00:11:06
你們有聽過嗎？

00:11:07 - 00:11:10
林嵩以前是我們這邊的老師，後來他去輔大當教授，

00:11:10 - 00:11:13
那因為當教授之後他出版那個參考書就不能再出了嘛。

00:11:13 - 00:11:15
所以還有像那個什麼，嚴聖的刑法總則，

00:11:15 - 00:11:17
嚴聖就是臺大的薛智仁老師，

00:11:17 - 00:11:20
聽說這一種就是後來去學校當教授的補習班老師，

00:11:21 - 00:11:23
如果他的書沒有再出的話，

00:11:23 - 00:11:26
二手黑市都會喊到一本好幾千塊。

00:11:26 - 00:11:27
聽說是這樣,

00:11:27 - 00:11:30
所以那一本如果那種如果有人去印的話，我覺得還合理。

00:11:30 - 00:11:33
我這種還有再出版的，應該不會有人要盜印啦，應該不會啦。

00:11:33 - 00:11:36
所以如果有的話，這個就會有偽造文書的犯罪。

00:11:37 - 00:11:38
然後再來，盜版光碟。

00:11:39 - 00:11:40
這個我覺得是時代的眼淚啦,

00:11:40 - 00:11:41
現在沒有人會做了啦。

00:11:42 - 00:11:43
對啊，盜版光碟，

00:11:43 - 00:11:44
現在誰還用光碟啊？

00:11:45 - 00:11:48
現在還有在用光碟的單位應該是法院啦。

00:11:49 - 00:11:51
就我家有光碟片

00:11:52 - 00:11:54
空白光碟片，有，我有一疊。

00:11:54 - 00:11:57
我的電腦也有外接光碟機。

00:11:57 - 00:11:58
為什麼？

00:11:58 - 00:12:00
因為有時候要把資料

00:12:00 - 00:12:02
要給法院只能透過光碟。

00:12:03 - 00:12:06
隨身碟要放一個信封給他不是不行，但不合成本，隨身碟那麼貴。

00:12:07 - 00:12:09
光碟一片五塊錢十塊錢嘛，對。

00:12:10 - 00:12:12
所以光碟的話現在一般人應該比較不會再去用的。

00:12:13 - 00:12:15
以前有人探討說盜版光碟的刑責，但這個我覺得我不想講的啦。

00:12:17 - 00:12:19
因為跟時代脫節啦，現在沒有人會做這種事了啦。

00:12:21 - 00:12:23
好，最後第四點。

00:12:23 - 00:12:23
民意性。

00:12:24 - 00:12:27
文書必須要，看得出來是誰製作的。

00:12:28 - 00:12:28
這樣才算喔。

00:12:29 - 00:12:30
五大要件。

00:12:30 - 00:12:32
都要符合，這個才是文書。

00:12:32 - 00:12:38
所以啊，如果有人冒我的名，畫了一隻豬，而且畫得有夠醜，豬不像豬狗不像狗，如果有人冒我的名畫了一隻這樣的東西。

00:12:42 - 00:12:43
有沒有偽造文書？

00:12:44 - 00:12:44
沒有啊。

00:12:44 - 00:12:49
同樣的，如果一股冒著我的名，寫了一封情書給陸伯言。

00:12:49 - 00:12:50
有沒有偽造文書？

00:12:50 - 00:12:52
沒有，因為他不能證明權利義務法律關係，知道嗎？

00:12:53 - 00:12:58
所以文書的這些要件當中，通常在考試上來講，比較容易出問題的

00:12:58 - 00:12:59
應該是證明性。

00:12:59 - 00:13:00
知道嗎？

00:13:00 - 00:13:02
剩下四個比較沒有什麼問題，通常比較容易出問題的，

00:13:03 - 00:13:05
都是證明性這個要件。

00:13:05 - 00:13:07
好，接下來括號二，我們來看到準文書的部分，

00:13:09 - 00:13:10
刑法220的規定。

00:13:12 - 00:13:13
第二百二十條這個條文說呢。

00:13:13 - 00:13:17
在紙上或物品上的文字符號圖畫照相或以特約習慣，

00:13:18 - 00:13:21
足以表示其用意或證明的話，關於本章之罪以文書論。

00:13:22 - 00:13:23
這個是第一項。

00:13:23 - 00:13:23
準文書。

00:13:24 - 00:13:25
好，接著第二項說。

00:13:25 - 00:13:33
錄音錄影、電子紀錄，以機器或電腦處理的聲音、影像或符號，足以表示其用意證明的話，一同。

00:13:33 - 00:13:35
220第一項，還有第二項。

00:13:36 - 00:13:37
這兩項的準文書不太一樣。

00:13:38 - 00:13:40
220第一項的準文書是說。

00:13:41 - 00:13:44
這個東西，它可能只是某些符號。

00:13:44 - 00:13:48
它可能只是某些一般人看不出來是什麼的東西。

00:13:48 - 00:13:51
而這些符號，這些註記，只有在特定的情境脈絡之下。

00:13:54 - 00:13:56
你才能知道它是什麼意思。

00:13:56 - 00:13:58
這一種東西呢，叫做準文書。

00:13:59 - 00:14:00
這個叫做準文書。

00:14:00 - 00:14:01
第二十項。

00:14:01 - 00:14:03
好，像比如說我們常舉的例子是這樣哈。

00:14:04 - 00:14:05
來。

00:14:05 - 00:14:06
我這樣寫。

00:14:07 - 00:14:07
正。

00:14:08 - 00:14:10
這個「正」什麼意思？

00:14:10 - 00:14:11
這個「正」什麼意思？

00:14:12 - 00:14:13
我寫在黑板上。

00:14:14 - 00:14:15
你會不去左營？

00:14:15 - 00:14:16
對，要寫個「正」什麼意思？

00:14:17 - 00:14:18
是說這個黑板很方正。

00:14:19 - 00:14:21
今天錄影的工讀生很正，還是怎麼樣？

00:14:22 - 00:14:23
看不出來，對不對？

00:14:23 - 00:14:28
所以這個「正」，當我寫在黑板上的話，你不會知道它是什麼意思。

00:14:29 - 00:14:32
但是當這個正出現在餐廳的點菜單了。

00:14:32 - 00:14:35
這個人點了五份，要付五份的錢。

00:14:35 - 00:14:39
這個正出現在人民團體的選舉的計票單上面。

00:14:39 - 00:14:41
代表這個候選人得了五票，對不對？

00:14:41 - 00:14:46
所以這個東西只有在特定的情境之下，你才能知道他在表達什麼的。

00:14:47 - 00:14:50
這一種東西我們叫做準文書，20第一項的準文書。

00:14:52 - 00:14:52
好。

00:14:52 - 00:14:55
所以20第一項的準文書，你看有哪些東西喔。

00:14:55 - 00:14:57
像比如說你看喔，稅務機關的稅戳。

00:14:57 - 00:14:59
屠宰稅的稅戳。

00:15:00 - 00:15:02
屠宰稅的稅戳，各位有沒有被蓋過？

00:15:03 - 00:15:03
沒有。

00:15:03 - 00:15:06
好嗎？不用懷疑喔，一定沒有，有的話你就是豬，知道吧？

00:15:06 - 00:15:08
這是蓋在深處上面的喔。

00:15:08 - 00:15:10
還有汽車的引擎號碼。

00:15:10 - 00:15:11
電腦運算答案卡。

00:15:11 - 00:15:12
還有呢，正字記號。

00:15:12 - 00:15:15
這些東西呢，是第二十項的準文書。

00:15:15 - 00:15:16
好，接著我們翻過來。

00:15:17 - 00:15:19
那第二十第二項的準文書呢。

00:15:20 - 00:15:22
其實第二項的準文書真的沒有什麼啦。

00:15:22 - 00:15:24
第二項的準文書啊。

00:15:24 - 00:15:26
那些東西其實它原本就是文書。

00:15:26 - 00:15:30
只是它必須要透過電腦作為媒介。

00:15:30 - 00:15:32
才能放得出來的。

00:15:32 - 00:15:33
它就是第二項。

00:15:33 - 00:15:34
瞭解嗎？

00:15:34 - 00:15:34
就這麼簡單哈。

00:15:35 - 00:15:36
原本它就是文書。

00:15:36 - 00:15:39
只是這個文書它沒辦法直接用肉眼去看。

00:15:39 - 00:15:42
它要以電腦作為媒介才能顯示的。

00:15:43 - 00:15:44
那就是第二項。

00:15:44 - 00:15:45
所以各位想喔。

00:15:45 - 00:15:46
契約書哈。

00:15:47 - 00:15:48
紙本的契約書，那是什麼？

00:15:49 - 00:15:50
一般是文書，對不對？

00:15:51 - 00:15:54
那如果你把紙本的契約書掃成PDF檔之後。

00:15:55 - 00:15:56
那個PDF檔。

00:15:56 - 00:15:57
就是第二項的準文書。

00:15:57 - 00:15:58
就這麼簡單，瞭解嗎？

00:15:58 - 00:15:59
就這麼簡單哈。

00:15:59 - 00:15:59
所以。

00:16:00 - 00:16:01
同樣的啊。

00:16:01 - 00:16:04
那個相關的例子還有很多啦，比如說紙本的照片。

00:16:06 - 00:16:08
紙本的照片那個是第一項。

00:16:08 - 00:16:13
那如果你把紙本的照片掃成JPG檔的話，那就變成第二項。

00:16:13 - 00:16:14
就是這樣子而已。

00:16:14 - 00:16:17
好，所以我們來看一下，第二項的準文書有什麼呢？

00:16:17 - 00:16:19
比如說你看哦，碼，手機的碼。

00:16:21 - 00:16:22
你知道那個是什麼嗎？

00:16:23 - 00:16:28
你在手機的待機畫面輸入*#06#，這一串數字。

00:16:29 - 00:16:32
這個是IMEI變成就是這樣子。

00:16:32 - 00:16:32
那個是國際約定的。

00:16:32 - 00:16:38
當你輸入*#06#之後，你就會看到一串的大概20幾位數的手機的號碼。

00:16:39 - 00:16:40
那個叫做IMEI。

00:16:40 - 00:16:42
那個東西照理說應該是獨一無二啦。

00:16:43 - 00:16:45
全世界只會有你一個這個號碼而已。

00:16:45 - 00:16:47
那個等於就是手機的身分證字號。

00:16:47 - 00:16:50
所以那個東西呢,它是種文書。

00:16:50 - 00:16:54
好,還有像比如說冒用他的名義在臺鐵的網站上面訂火車票。

00:16:55 - 00:16:58
那個食物也說呢,他是一個偽造文書的行為。

00:16:58 - 00:17:00
因為臺鐵的網站呢,那個不過

00:17:00 - 00:17:01
電腦才能辨識。

00:17:02 - 00:17:03
這樣的行為。

00:17:03 - 00:17:08
如果你去問駐花東的人來說的話,他們一定會說這種人該判死刑。

00:17:08 - 00:17:08
一定會，不信你們去問原仔。

00:17:10 - 00:17:14
對，你們去問原仔說，那個冒別人的名在臺鐵網站訂火車票應該怎麼處罰。

00:17:15 - 00:17:17
原仔應該會跟你說很可惡，要判死刑。

00:17:17 - 00:17:18
應該會，原仔花蓮人嘛。

00:17:18 - 00:17:21
你們應該知道這個返鄉的票可能不好買。

00:17:22 - 00:17:22
好，再來。

00:17:23 - 00:17:25
那個冒用別人名義在網路上下單股票呢？

00:17:25 - 00:17:28
食物也說，這個是準私文書的偽造。

00:17:29 - 00:17:30
所以這個

00:17:30 - 00:17:31
第二項就比較沒有什麼特殊的。

00:17:32 - 00:17:33
好，接著來，第三點。

00:17:35 - 00:17:37
第三點，它也是一個偽造文書這邊共同性的問題。

00:17:38 - 00:17:47
偽造文書這項當中，絕大多數的條文都出現了一個用語叫做足以生損害於公眾或他人。

00:17:47 - 00:17:49
我們簡稱叫足生損害。

00:17:49 - 00:17:51
足以生損害於公眾或他人。

00:17:51 - 00:17:51
各位啊。

00:17:52 - 00:17:55
這個足以生損害於公眾或他人是什麼意思?

00:17:55 - 00:17:57
我們講足以就是有可能。

00:17:57 - 00:17:59
它是一個事企犯的概念。

00:17:59 - 00:18:00
所以這一種

00:18:00 - 00:18:02
足以生損害於公眾他人,

00:18:02 - 00:18:04
我們應該怎麼解釋才合理呢?

00:18:05 - 00:18:06
這個東西,因為每個條文都有,

00:18:06 - 00:18:07
幾乎每個條文都有,

00:18:08 - 00:18:11
所以既然每個條文幾乎都出現一樣的文字的話,

00:18:11 - 00:18:15
那麼這些文字應該會有它共通的解讀方式，

00:18:15 - 00:18:18
而這個東西是傳統的學說一直沒有講清楚的，

00:18:18 - 00:18:21
所以我們來看一下過去到現在一直有什麼樣的看法。

00:18:22 - 00:18:24
最早以前有一種說法，

00:18:24 - 00:18:29
許澤天老師把它歸類為叫做結果要素的解釋取向。

00:18:30 - 00:18:31
像你看林下天老師怎麼說，

00:18:32 - 00:18:35
他說是否足以生損害工作他人，應該就案件的具體情況而判斷。

00:18:36 - 00:18:38
如果有損害的可能性，就成立本罪。

00:18:39 - 00:18:40
這林下天老師書上的說法。

00:18:41 - 00:18:44
這樣的說法，有說跟沒說一樣。

00:18:45 - 00:18:46
講白就是這樣，對不對？

00:18:46 - 00:18:48
他根本沒有詳細地去定義嘛。

00:18:48 - 00:18:50
對啊，所以以前我大學的時候看到這一段也很困惑。

00:18:50 - 00:18:52
就根本不懂，根本不懂他在講什麼東西。

00:18:53 - 00:18:56
所以像後來啊，林東茂老師有表達類似的看法。

00:18:57 - 00:18:58
林東茂老師的看法，

00:18:58 - 00:19:01
我也會把它歸到這個陣營裡面。

00:19:01 - 00:19:06
林東茂老師的意思是說，如果行為人偽造變造的技巧非常拙劣，

00:19:06 - 00:19:11
拙劣到啊，根本無法取信於任何人的話，

00:19:11 - 00:19:14
那就是怎麼樣呢？不足以生損害。

00:19:14 - 00:19:16
林老師採取一個反面判斷的方式，

00:19:16 - 00:19:20
認為說，技巧拙劣，無法取信於任何人的話，

00:19:20 - 00:19:22
他就是不足以生損害。

00:19:24 - 00:19:25
林東茂老師的這個立場，

00:19:25 - 00:19:27
他所要排除的案型大概是這樣。

00:19:27 - 00:19:30
我可以舉一個我小時候所看到的案例。

00:19:31 - 00:19:33
我國小的時候啊,五六年級的時候,

00:19:33 - 00:19:35
班上有兩個同學,他們是死對頭。

00:19:35 - 00:19:37
一個姓謝,一個姓鄧,

00:19:37 - 00:19:39
我還記得,這兩個人是死對頭。

00:19:40 - 00:19:42
那這兩個人我也不知道他們發生了什麼事,

00:19:42 - 00:19:44
或許中低年級打過架，也許吧,

00:19:45 - 00:19:46
高年級又被分到同一班,

00:19:46 - 00:19:48
所以這兩個人呢,

00:19:49 - 00:19:50
他們在班上的關係不好。

00:19:50 - 00:19:52
老師有試圖要排解他們的分爭

00:19:53 - 00:19:54
但後來老師發現排解無望

00:19:55 - 00:19:59
所以後來老師竟然跟我們說，說這兩個人叫拒絕往來戶。

00:19:59 - 00:19:59
對。

00:20:00 - 00:20:00
老師發明這樣制度，說要拒絕往來戶，每次說什麼分組什麼的，都故意把他們排開。

00:20:00 - 00:20:07
座位也故意把他們排得很遠,然後老師還跟同學講,他們是拒絕往來戶喔,如果你看到他們有講話的話,來跟老師講,老師要記他們缺點,很有趣喔,我們國小老師有這樣的制度。

00:20:15 - 00:20:17
好,那有一陣子啊,我跟謝同學還不錯,因為謝同學也喜歡飛機,所以我一陣子跟謝同學還不錯。

00:20:21 - 00:20:24
那個有一次呢,我就看到謝同學的筆記本當中,有一頁很特別。

00:20:26 - 00:20:31
謝同學覺得筆記本啊,有一頁上面寫著一個標題叫做死亡證明書。

00:20:31 - 00:20:34
下面他畫了鄧同學的肖像。

00:20:34 - 00:20:38
各自的部分，寫的當然也是鄧同學的各自。

00:20:38 - 00:20:45
死因啊，想當然不是什麼多名譽的死因，死因一定是什麼惡性病啊，什麼打手槍打太多啊，一定是那種東西。

00:20:46 - 00:20:48
最後可能還署名，某某醫院開立。

00:20:48 - 00:20:52
謝同學很有趣喔，在他的筆記本上面呢，寫了這個死亡證明書。

00:20:53 - 00:20:55
這個啊，形式上來說是不是文書？

00:20:55 - 00:20:57
對,死亡證明書是一種文書,沒有錯。

00:20:58 - 00:21:01
可是一般人看到謝同學的筆記本會怎麼想?

00:21:02 - 00:21:06
會難過的落下淚,啊,鄧同學才十歲就死掉了,那麼可憐。

00:21:06 - 00:21:10
不會嘛,一般人看到覺得好無聊,國小生的惡作劇,對不對?

00:21:10 - 00:21:13
所以這個就是什麼呢?技巧拙劣,不足以取信他人。

00:21:13 - 00:21:15
這個就是一個非常典型的例子。

00:21:16 - 00:21:19
好，所以林老師的看法呢，大概也算是這一種取向。

00:21:19 - 00:21:23
好，再來括號二，限縮文書概念的取向。

00:21:24 - 00:21:25
這個是盧印傑老師的看法。

00:21:26 - 00:21:29
盧印傑老師他怎麼去解釋足以生損害呢？

00:21:30 - 00:21:31
盧印傑老師啊，他看的是說啊，

00:21:32 - 00:21:41
這一份文書會不會讓被冒名的人承擔文書上所表彰的權利義務關係？

00:21:42 - 00:21:43
看的是這個啊。

00:21:44 - 00:21:48
被冒名的人會不會承擔文書上所表彰的權利義務關係？

00:21:49 - 00:21:53
如果會的話，那就是足生損害，這個老師的看法，認為如果會的話呢，

00:21:55 - 00:21:57
他就是足生損害。

00:21:57 - 00:21:59
所以我這邊舉個例子喔。

00:22:01 - 00:22:05
羅老師他當初文章裡面的案例是冒名檢舉。

00:22:05 - 00:22:07
他的案例是這樣,

00:22:07 - 00:22:07
冒名檢舉。

00:22:08 - 00:22:08
好，我舉個例子。

00:22:10 - 00:22:12
我不知道同學有沒有檢舉過別人的交通違規。

00:22:13 - 00:22:13
有，

00:22:13 - 00:22:13
我檢舉過。

00:22:14 - 00:22:15
但我要強調，我不是那種正義魔人。

00:22:16 - 00:22:16
我不是。

00:22:17 - 00:22:19
我會檢舉他，一定是因為他礙到我。

00:22:20 - 00:22:20
比如說，

00:22:21 - 00:22:23
這個報復心啊，雖然不理性，但每個人都有。

00:22:24 - 00:22:25
我曾經報復性檢舉過。

00:22:25 - 00:22:26
檢舉什麼人呢？

00:22:26 - 00:22:27
有一種人很討厭。

00:22:28 - 00:22:30
他在路上平常開得慢吞吞，

00:22:30 - 00:22:30
擋路，

00:22:30 - 00:22:32
按喇叭他也不加速。

00:22:32 - 00:22:35
然後啊,快要變燈的時候,他就會加速闖黃燈通過。

00:22:36 - 00:22:36
有沒有遇過這種人?

00:22:37 - 00:22:37
一定有,

00:22:37 - 00:22:37
對不對?

00:22:38 - 00:22:39
平常在路上開個40而已。

00:22:40 - 00:22:41
而且還佔用內側喔

00:22:42 - 00:22:42
前面要變燈囉。

00:22:43 - 00:22:45
馬上加速闖黃燈過去。

00:22:45 - 00:22:46
我就討厭這種人。

00:22:46 - 00:22:49
所以這種人他擋我的路，害我多等一個紅燈，我就檢舉他。

00:22:50 - 00:22:50
我說他闖紅燈，

00:22:51 - 00:22:52
這種人我檢舉過，成功。

00:22:53 - 00:22:55
然後我還檢舉過那種違停擋我路的。

00:22:55 - 00:22:57
我有一次在汐止開車的時候，

00:22:58 - 00:22:59
中心路那邊。

00:23:40 - 00:23:41
那個老兄啊,

00:23:42 - 00:23:45
他停在外側車道的那個紅線那邊,

00:23:45 - 00:23:46
他停在紅線。

00:23:47 - 00:23:50
那是個兩線道的車道。

00:23:51 - 00:23:52
內側是左轉道。

00:23:52 - 00:23:54
直行跟右轉是在外車道,

00:23:55 - 00:23:55
是在外側。

00:23:55 - 00:23:56
我要直行啊,

00:23:57 - 00:23:58
我要直行,

00:23:58 - 00:24:00
我被他的違停擋在那邊啊。

00:24:00 - 00:24:03
而且檢舉人怕被別人發現自己是檢舉人,

00:24:04 - 00:24:05
所以檢舉人怎麼做呢？

00:24:05 - 00:24:09
用被檢舉人的個資當作檢舉人的個資。

00:24:10 - 00:24:11
很奇妙，對不對？

00:24:11 - 00:24:13
我檢舉你違規。

00:24:13 - 00:24:14
啊，因為我剛好有你的個資，

00:24:15 - 00:24:18
所以我就在檢舉人的欄位填你的姓名跟身分證字號。

00:24:19 - 00:24:22
那主管機關收到這個檢舉函覺得莫名其妙，哪有人自己檢舉自己。

00:24:23 - 00:24:25
後來去查IP，發現原來有人惡作劇。

00:24:26 - 00:24:28
那這個冒名檢舉的人被抓到之後，

00:24:28 - 00:24:31
他跟檢方的抗辯是，對啦，

00:24:31 - 00:24:32
我冒名檢舉沒有錯，

00:24:32 - 00:24:34
但是我沒有對別人造成損害啊，

00:24:34 - 00:24:36
因為檢舉違法行為對公眾是有益的，

00:24:36 - 00:24:38
所以不足以造成損害。

00:24:38 - 00:24:39
他的抗辯是這樣。

00:24:40 - 00:24:43
那盧老師在文章就說，這個抗辯不可採。

00:24:44 - 00:24:48
因為盧老師說，所謂的足生損害，

00:24:48 - 00:24:51
他應該要從公共信用的觀點去看。

00:24:52 - 00:24:54
所以說呢，你冒別人的名檢舉。

00:24:55 - 00:24:59
是不是有可能會讓那個被冒名的人成為檢舉人，

00:25:00 - 00:25:01
而負擔某些公法上的權利義務，

00:25:02 - 00:25:02
對，

00:25:02 - 00:25:02
沒有錯。

00:25:03 - 00:25:05
所以盧老師認為說呢，這樣的案例是足生損害的。

00:25:05 - 00:25:12
因為這個偽造行為呢,確實會讓被冒名的人承擔原本所不需要承擔的權利義務法律關係,

00:25:12 - 00:25:13
盧老師的看法。

00:25:15 - 00:25:16
這一種看法,

00:25:17 - 00:25:20
我有一次等紅燈的時候在想這件事,

00:25:20 - 00:25:22
就突然意識到它不太對。

00:25:23 - 00:25:23
但我以前不敢講,

00:25:24 - 00:25:26
因為也沒有看到其他學者提出這個批評。

00:25:27 - 00:25:29
後來在幾年後,我看到許澤天老師的批評,

00:25:30 - 00:25:31
我突然覺得安心了,

00:25:31 - 00:25:33
對嘛,不是我這樣覺得而已,我才敢講。

00:25:34 - 00:25:34
什麼問題。

00:25:36 - 00:25:38
我有一天在等紅燈的時候，就突然在想這件事，

00:25:38 - 00:25:39
我就想說，

00:25:40 - 00:25:49
如果我們是要用這個偽造行為，會不會讓被冒名的人承擔權利義務法律關係來做判斷的話，

00:25:49 - 00:25:52
那我就意識到說，用這個解釋的方向就變得沒有意義。

00:25:53 - 00:25:53
為什麼呢？

00:25:54 - 00:25:55
因為你要想一件事喔，

00:25:55 - 00:26:00
如果一個偽造行為沒有辦法讓被冒名的人承擔

00:26:00 - 00:26:02
簡單權利義務法律關係的話

00:26:02 - 00:26:05
那行為人偽造的東西應該就不會叫文書的吧

00:26:05 - 00:26:09
因為文書要證明信啊，我們剛不是才講

00:26:09 - 00:26:09
文書要證明信啊

00:26:09 - 00:26:10
懂這個意思吧

00:26:10 - 00:26:11
文書會要求證明信

00:26:12 - 00:26:20
所以正常來說你偽造的東西，如果它能叫做文書的話，那它是不是一定會讓被冒名的人承擔某種法律關係，對不對

00:26:21 - 00:26:29
那反過來說，如果這個偽造行為他不能讓被冒名的人承擔權利義務法律關係的話，那行為人偽造的東西一定也不會叫文書嘛

00:26:29 - 00:26:31
因為他沒有證明性

00:26:31 - 00:26:31
懂這個意思嗎

00:26:32 - 00:26:35
所以我以前在等紅燈的時候我想說

00:26:35 - 00:26:39
對啊，那，那如果照這樣解釋的話，他那個足生損害就沒有意義了

00:26:39 - 00:26:44
因為他這樣解釋的話，足生損害就跟文書的證明信要件重疊了嘛

00:26:45 - 00:26:46
我那時候這樣想

00:26:46 - 00:26:47
但我不(敢)說

00:26:47 - 00:26:48
因為沒有看到學者這樣批評

00:26:48 - 00:26:53
後來幾年後許澤老師在文章裡面，果真提出這樣的批評，我注是有寫

00:26:53 - 00:26:55
我就想，對嘛，我想的沒有錯嘛

00:26:55 - 00:26:56
所以這個是第二說的問題

00:26:57 - 00:26:59
接著第三說，叫做實質主義的取向

00:27:00 - 00:27:08
這一說，他是認為說，我們要看足生損害的時候要看什麼呢，看這個文書的內容是真的還是假的

00:27:09 - 00:27:10
也就是說

00:27:10 - 00:27:10
如果

00:27:11 - 00:27:15
行為人冒別人的名字做文書，可是那個文書的內容是真實的話

00:27:16 - 00:27:19
那這個偽造行為就不足以生損害

00:27:19 - 00:27:21
這個是許澤天老師的看法

00:27:21 - 00:27:22
不是許澤天，這個是實務見解的看法

00:27:22 - 00:27:23
認為說呢

00:27:25 - 00:27:29
以文書的內容是真是假，來認定足生損害

00:27:29 - 00:27:29
好

00:27:31 - 00:27:33
這個說法，是食物見解

00:27:33 - 00:27:34
那嚴格

00:27:34 - 00:27:37
來說這個說法,他只能用在210

00:27:37 - 00:27:38
知道嗎

00:27:38 - 00:27:39
先跟各位說啊

00:27:39 - 00:27:43
這個說法,嚴格來說,他只能用在210

00:27:44 - 00:27:49
因為如果把這個說法擴張到其他偽造文書的條文的話

00:27:49 - 00:27:51
那個答案會變得奇怪

00:27:52 - 00:27:52
比如說

00:27:54 - 00:27:55
那個211

00:27:55 - 00:27:56
公文式好了

00:27:57 - 00:27:57
好公文式

00:27:59 - 00:27:59
你要想喔

00:27:59 - 00:28:00
食物見解

00:28:00 - 00:28:01
怎麼認定那個

00:28:02 - 00:28:03
怎麼認定損害？

00:28:04 - 00:28:05
看內容是真是假

00:28:05 - 00:28:05
對不對？

00:28:06 - 00:28:08
那如果公文書我們都用這個標準，

00:28:09 - 00:28:11
只要你做的內容是真的，

00:28:12 - 00:28:13
你就可以主張損害。

00:28:14 - 00:28:16
那公文書我們大家都可以做啊！

00:28:16 - 00:28:17
反正內容是真的就OK啊。

00:28:18 - 00:28:19
那是不是很怪？

00:28:19 - 00:28:19
對啊，

00:28:19 - 00:28:20
這是一個問題嘛。

00:28:21 - 00:28:21
還有再來喔，

00:28:23 - 00:28:26
那如果你用另外一個標準去看,

00:28:27 - 00:28:28
那你是不是也可以反過來講,

00:28:28 - 00:28:28
沒有啊,

00:28:28 - 00:28:30
公文書只有公家機關做的才是真的啊,

00:28:30 - 00:28:32
人民做的就是假的啊。

00:28:32 - 00:28:33
那如果你要這樣認定的話，

00:28:34 - 00:28:35
那這個要件也沒有意義嘛，

00:28:36 - 00:28:37
因為它永遠無法篩選出東西嘛。

00:28:38 - 00:28:39
所以我們會講，

00:28:39 - 00:28:41
認為說偽造的東西是真的。

00:28:42 - 00:28:43
就不容生損害的這個觀點,

00:28:44 - 00:28:46
你只有可能會用在210,

00:28:47 - 00:28:49
其他條文你用下去那個結論會莫名其妙,

00:28:49 - 00:28:50
知道嗎?

00:28:50 - 00:28:51
所以俗解這個說法,

00:28:52 - 00:28:53
嚴格來說它只能在210。

00:28:54 - 00:28:54
最後括號四，

00:28:55 - 00:28:56
叫做意圖要素的解釋，

00:28:57 - 00:28:58
這是許澤天老師的看法，

00:28:58 - 00:29:00
我跟你們說這一說最簡單最好用。

00:29:01 - 00:29:01
真的,

00:29:01 - 00:29:02
這一說最簡單最好用。

00:29:03 - 00:29:03
你看喔,

00:29:04 - 00:29:06
原本足生損害的要件,

00:29:06 - 00:29:08
看起來像是客觀還主觀要件？

00:29:09 - 00:29:10
客觀嘛,

00:29:10 - 00:29:11
行為程度,

00:29:11 - 00:29:11
對不對？

00:29:11 - 00:29:13
但許澤天老師說不對,

00:29:13 - 00:29:15
它是一個主觀要件。

00:29:16 - 00:29:17
什麼樣的主觀要件呢？

00:29:18 - 00:29:19
意圖的要件。

00:29:20 - 00:29:20
許老師說，

00:29:20 - 00:29:24
看起來像客觀要件的足生損害，

00:29:25 - 00:29:28
我們應該把它解釋成是一個主觀要件。

00:29:28 - 00:29:30
把它解釋成主觀要件喔,

00:29:30 - 00:29:31
解釋成一個什麼樣的主觀要件？

00:29:32 - 00:29:34
意圖供行使之用。

00:29:34 - 00:29:34
好,

00:29:34 - 00:29:35
意圖供行使之用。

00:29:36 - 00:29:37
為什麼許老師會這樣解釋？

00:29:39 - 00:29:40
他從兩個方向去講。

00:29:40 - 00:29:41
第一個，你想喔，

00:29:43 - 00:29:44
行為人他偽造文書，

00:29:45 - 00:29:47
可是行為人沒有想拿去用。

00:29:48 - 00:29:48
有偽造喔,

00:29:49 - 00:29:50
但他沒有想拿去用。

00:29:51 - 00:29:52
那你覺得這樣的行為會對公眾，

00:29:53 - 00:29:56
會對他人造成什麼樣的損害嗎？

00:29:57 - 00:29:57
你就想嘛。

00:29:58 - 00:30:00
我出於無聊的心裡,

00:30:00 - 00:30:00
我假冒路伯言的筆跡，寫了一張借據。

00:30:03 - 00:30:06
借據上面寫說路伯言欠我300萬。

00:30:07 - 00:30:08
我做得維妙維肖，跟真的一樣喔。

00:30:09 - 00:30:12
但是我沒有打算拿去告他，我也沒有要跟他討錢。

00:30:12 - 00:30:15
我做完之後啊就很有成就感的把它放在我叔叔的抽屜。

00:30:16 - 00:30:19
我這樣做，有可能會對公眾或他人造成什麼損害嗎？

00:30:19 - 00:30:21
超難想像，對不對？這是第一點。

00:30:21 - 00:30:23
對啊，所以沒有公然使用的意圖。

00:30:23 - 00:30:27
我們很難想像這個會對公眾或他人造成什麼樣的損害。

00:30:27 - 00:30:30
再來第二點是說啊，各位你再想喔。

00:30:32 - 00:30:34
這個，好，我們用另外一個角度來想。

00:30:35 - 00:30:38
偽造貨幣、偽造有價證券。

00:30:38 - 00:30:41
貨幣跟有價證券的偽造。

00:30:41 - 00:30:45
它的條文都有寫要行為人意圖供行使之用。

00:30:46 - 00:30:47
可是文書卻沒有。

00:30:48 - 00:30:55
所以徐老師說，那我們從體系的一貫性，應該也要要求說，偽造文書也要意圖供行使之用。

00:30:55 - 00:30:57
這樣體繫上才合理。

00:30:57 - 00:30:58
因為都是偽造的犯罪嘛。

00:30:58 - 00:30:59
所以徐老師認為說呢，

00:30:59 - 00:31:05
行為人意圖供行使之用的時候,才稱得上是足生損害。

00:31:06 - 00:31:07
徐老師的看法。

00:31:07 - 00:31:09
我覺得這說法啊,也還蠻簡單的,蠻好操作的。

00:31:09 - 00:31:09
好。

00:31:09 - 00:31:12
所以上面的四說大致上是這樣子。

00:31:14 - 00:31:15
OK。

00:31:15 - 00:31:16
好，所以這個是共同的問題喔。

00:31:16 - 00:31:17
我們看到這邊。

00:31:18 - 00:31:19
接著來，我們來看第二點喔。

00:31:19 - 00:31:21
本章各罪的解釋。

00:31:21 - 00:31:25
這裡的話呢,第一個是210的偽造私文書罪。

00:31:27 - 00:31:28
偽造變造私文書喔。

00:31:28 - 00:31:28
你冒別人名義。

00:31:29 - 00:31:30
切了一張借據。

00:31:31 - 00:31:34
或者你把原本借據上的金額做了塗改。

00:31:35 - 00:31:36
這個就是偽造跟變造。

00:31:36 - 00:31:39
那下面這個問題呢，徐安老師的文章提到啊，

00:31:39 - 00:31:42
無權代理跟偽造文書。

00:31:44 - 00:31:45
我們講無權代理是這樣喔。

00:31:46 - 00:31:46
這個同學有學過民法的話應該就可以理解。

00:31:49 - 00:31:51
他跟一般的偽造文書不一樣。

00:31:51 - 00:31:53
一般的偽造文書是說，

00:31:53 - 00:31:55
我假裝我是A。

00:31:56 - 00:31:57
這是一般的偽造文書。

00:31:58 - 00:32:00
我簽名就是簽A的名字。

00:32:00 - 00:32:01
這個叫做偽造文書。

00:32:01 - 00:32:03
無權代理是怎麼樣的？

00:32:05 - 00:32:06
我聲稱啊，

00:32:06 - 00:32:08
我是A的代理人，

00:32:09 - 00:32:11
可是A根本沒有授權我。

00:32:12 - 00:32:14
所以我在文書的最後面呢,

00:32:14 - 00:32:15
本人,

00:32:16 - 00:32:17
我寫A,

00:32:18 - 00:32:19
然後代理人呢,

00:32:19 - 00:32:20
寫我的名字,

00:32:21 - 00:32:22
這個叫做無權代理，

00:32:22 - 00:32:22
知道嗎？

00:32:22 - 00:32:23
這個叫無權代理，

00:32:23 - 00:32:23
好。

00:32:24 - 00:32:27
無權代理算不算是偽造文書呢？

00:32:27 - 00:32:28
這裡，

00:32:28 - 00:32:29
實務見解是這樣子。

00:32:31 - 00:32:32
你看喔，

00:32:32 - 00:32:35
最早以前的實務，26年的判例，

00:32:36 - 00:32:36
說不算。

00:32:37 - 00:32:40
接著後來178頁，

00:32:40 - 00:32:42
88年的判決，

00:32:43 - 00:32:44
認為呢，

00:32:44 - 00:32:44
算。

00:32:44 - 00:32:45
所以過去實務上有不同的意見。

00:32:46 - 00:32:50
接著在95年的時候啊，最高法院的決議，

00:32:51 - 00:32:52
他認為說呢，

00:32:52 - 00:32:54
無權代理是偽造文書。

00:32:55 - 00:32:56
因為最高法院的決議認為，

00:32:57 - 00:32:58
無權代理的情形，

00:32:59 - 00:33:03
確實會讓被冒名的人承擔不存在的法律關係。

00:33:03 - 00:33:05
所以呢,無權代理的情況,

00:33:06 - 00:33:08
確實實務認為說啊,會有這個問題,

00:33:09 - 00:33:11
確實會成立偽造文書罪。

00:33:11 - 00:33:13
好,那學說見解的話是這樣子。

00:33:14 - 00:33:16
這個許老師會認為說啊,

00:33:16 - 00:33:17
無權代理,

00:33:18 - 00:33:21
你要區分到底是自然人或法人啊,

00:33:22 - 00:33:22
括號三這邊。

00:33:23 - 00:33:25
他說,被代理人如果是自然人的話,

00:33:25 - 00:33:28
這個文書就是代理人所做的,

00:33:28 - 00:33:32
所以呢,並不會該當偽造的行為。

00:33:33 - 00:33:34
因為你講偽造是什麼意思?

00:33:35 - 00:33:36
冒別人的名字做,

00:33:36 - 00:33:36
對不對?

00:33:37 - 00:33:38
那無權代理你想嘛,

00:33:38 - 00:33:40
無權代理是怎麼樣？

00:33:41 - 00:33:43
我聲稱我是A的代理人,

00:33:44 - 00:33:45
所以這個文書依然是誰做的？

00:33:45 - 00:33:46
我做的啊,

00:33:46 - 00:33:47
對不對？依然是我做的啊。

00:33:47 - 00:33:49
所以這個時候就是我用我的名字做文書嘛，

00:33:50 - 00:33:51
那個根本就不是偽造。

00:33:51 - 00:33:52
好，可是相對的，

00:33:53 - 00:33:56
在謊稱是法人的代表人的情形，

00:33:57 - 00:34:00
這種情況應該才要論。

00:34:00 - 00:34:01
偽造文書

00:34:01 - 00:34:03
因為你要知道法人他不可能自己去做文書

00:34:03 - 00:34:07
法人一定是透過代表人才有可能去做文書

00:34:07 - 00:34:14
所以當今天這個被代表的對象是法人的話,因為情為人聲稱自己是法人代表人

00:34:15 - 00:34:20
那這個時候呢,從第一項來講,他才有可能會該當偽造的要件

00:34:20 - 00:34:24
所以許老師的看法是這樣子,區分他是法人或者是自然人

00:34:24 - 00:34:26
好,所以這個東西我們簡單看到這邊

00:34:26 - 00:34:29
接著右上角這邊這個經典試題,我們來看一下

00:35:49 - 00:35:58
好,這一題當中我們看哦,假用自己的姓名加上律師的職稱,製作了一個顧問特別費請求書的文書

00:35:59 - 00:36:00
同學啊，他有沒有偽造文書？

00:36:00 - 00:36:02
211這個條文呢，

00:36:02 - 00:36:04
叫做偽造公文書。

00:36:05 - 00:36:06
第10條第三項說啊，

00:36:06 - 00:36:09
稱公文書者，為公務員在職務上所製作的文書。

00:36:10 - 00:36:11
我們先想喔,

00:36:11 - 00:36:13
211的偽造公文書罪,

00:36:14 - 00:36:19
要不要這個被冒名的公務員或公家機關實際上確實存在啊?

00:36:19 - 00:36:20
不用喔,

00:36:20 - 00:36:22
因為這一條考量到的是,

00:36:22 - 00:36:25
這樣的行為會損害人民對政府機關的信賴。

00:36:26 - 00:36:28
所以這個文書實際上存不存在，

00:36:28 - 00:36:30
應該說這個公務員，

00:36:30 - 00:36:31
這個首長實際上存不存在，

00:36:32 - 00:36:33
這個不重要。

00:36:33 - 00:36:34
這個不重要。

00:36:34 - 00:36:37
所以比如說他假冒什麼法院的副院長,

00:36:37 - 00:36:39
檢察機關的副檢察長,

00:36:40 - 00:36:41
實際上沒有這個職權,

00:36:41 - 00:36:42
依然成立本罪喔。

00:36:44 - 00:36:44
好,

00:36:44 - 00:36:45
那第二點這邊,

00:36:46 - 00:36:51
公文書如果製作的過程違反了他們的格式,

00:36:52 - 00:36:52
沒關係,

00:36:53 - 00:36:54
一樣是公文書。

00:36:54 - 00:36:56
只要名義上是公家機關所製作的，

00:36:56 - 00:36:57
它就是一個公文書，

00:36:58 - 00:37:12
不需要它

00:37:12 - 00:37:40
符合一定的格式。

00:37:40 - 00:37:41
欸，

00:37:41 - 00:37:43
你們現在國考應該不用考公文，對不對？

00:37:43 - 00:37:44
以前要。

00:37:44 - 00:37:45
對，以前國考還要考公文。

00:37:45 - 00:37:47
公文有那個格式，

00:37:47 - 00:37:48
我還記得口訣啊，

00:37:48 - 00:37:49
發發速密附。

00:37:49 - 00:37:51
我不知道有沒有同學背過,

00:37:51 - 00:37:52
以前還要考公文。

00:37:52 - 00:37:53
其實考那個沒有什麼意義啦,

00:37:54 - 00:37:54
因為很多,

00:37:54 - 00:37:56
我很多學員都任職在公家機關,

00:37:56 - 00:37:57
他們就說,

00:37:57 - 00:38:00
公家機關裡面寫公文,他們本來就有例稿可以套。

00:38:00 - 00:38:00
多的分數嘛,我記得,對啊,那時候

00:38:03 - 00:38:05
我還記得我101年考國文的時候,那國文的題目,印象很深刻,叫做知識分子是社會的良心。

00:38:11 - 00:38:15
我還記得這個標題,這個作文的題目,叫知識分子是社會的良心。

00:38:15 - 00:38:17
那我就覺得這個我很會寫啊。

00:38:17 - 00:38:19
因為我很喜歡看書嘛。

00:38:19 - 00:38:23
那我看了書之後，我是不是跟你們推薦過一本書叫做《反智》？

00:38:23 - 00:38:24
是在講人有多愚蠢。

00:38:25 - 00:38:27
當然我考慮的時候《反智》那本書還沒有出。

00:38:27 - 00:38:30
但當時我看了好幾本相關議題的書。

00:38:30 - 00:38:36
就在講說人的直覺有多麼的荒謬，我們人的風險直覺，我們人的這種各種直覺有多麼的荒謬。

00:38:36 - 00:38:39
政客、新聞媒體是怎麼在販賣恐懼。

00:38:39 - 00:38:40
我就看了幾本這樣的書。

00:38:40 - 00:38:42
我就覺得說對，沒有錯，這個標題非常有道理。

00:38:42 - 00:38:44
我就把我看書的一些內容把它寫上去。

00:38:45 - 00:38:46
得到蠻高的分數。

00:38:46 - 00:38:47
剛好運氣好嘛。

00:38:48 - 00:38:51
如果當年的作文是抒情文的話，我應該寫不好。

00:38:51 - 00:38:54
我覺得啦，我應該寫可能就只有三、四十分的。

00:38:54 - 00:38:56
哎，反正很奇怪，為什麼要考這個東西。

00:38:56 - 00:38:57
好了，不管。

00:38:58 - 00:38:59
總之。

00:38:59 - 00:39:05
為公文書的話，這邊講說呢，不以它符合這個格式為必要。

00:39:06 - 00:39:06
好，那再來呢。

00:39:07 - 00:39:09
第三點這邊，並不是所有公務員。

00:39:09 - 00:39:11
長官所製作文書都是公文書，來，這邊講的概念是這樣子。

00:39:14 - 00:39:17
刑法第10條第三項，公文書的定義。

00:39:18 - 00:39:23
他只是劃定的一個公文書最大的可能範圍而已。

00:39:24 - 00:39:24
他只是這樣子喔。

00:39:24 - 00:39:28
他只是劃定的公文書最大的可能範圍而已。

00:39:28 - 00:39:30
實際上我們在判斷的時候，

00:39:30 - 00:39:34
往往可能還是會參酌一些其他的不成文要件。

00:39:35 - 00:39:35
像比如說，

00:39:36 - 00:39:37
這個沒有疑問。

00:39:38 - 00:39:41
公務員基於私經濟地位

00:39:42 - 00:39:43
所製作的文書

00:39:44 - 00:39:46
這個就不是公文書

00:39:46 - 00:39:47
好像你想喔

00:39:47 - 00:39:50
警察局的局長所簽的公文

00:39:50 - 00:39:52
對，那個是公文書沒有錯。

00:39:53 - 00:39:55
那警察局在採買電腦設備的時候。

00:39:56 - 00:39:59
警察局的局長跟電腦的廠商所訂的那一份契約。

00:40:00 - 00:40:00
採購契約，那個是不是公文書，那個就不是。

00:40:03 - 00:40:10
雖然名義上來說，他是公務員職務上製作，沒錯，但他無涉公法上的權利義務關係嘛，所以那個東西就不是公文書，知道嗎？

00:40:11 - 00:40:16
好，那至於，所謂的公家文書是公文書嗎？

00:40:16 - 00:40:25
因為公文書這個東西啊，一般來講它要對外，對外那個才算，但是有些東西是公家機關他們內部自己在用的。

00:40:26 - 00:40:28
那個學理上叫做公家文書。

00:40:29 - 00:40:32
公家文書是公文書嗎？

00:40:32 - 00:40:35
學理上說不是，說公家機關內部用的這個不是公文書。

00:40:35 - 00:40:40
但是有不同的意見，食物見解並沒有承認所謂公家文書的概念。

00:40:40 - 00:40:45
所以對食物來說呢，縱使是公家機關他們僅供內部使用的文件。

00:40:45 - 00:40:46
算不算公文書？

00:40:46 - 00:40:48
算，食物說那個依然算，很特別的說法。

00:40:50 - 00:40:52
好，然後你來看到食物上面具體的認定。

00:40:53 - 00:40:57
被認為是公文書的，你看，海關規費證，印鑑證明。

00:40:59 - 00:41:01
那我跟你講一下印鑑證明是什麼東西。

00:41:02 - 00:41:03
你有沒有想過一件事？

00:41:03 - 00:41:04
蓋印章。

00:41:05 - 00:41:07
你要怎麼確認這顆印章是本人蓋的？

00:41:07 - 00:41:09
印章每個人都可以刻啊，對不對？

00:41:09 - 00:41:11
啊每家印章店刻出來不都差不多？

00:41:12 - 00:41:15
對啊，所以你要怎麼確定這一顆印章真的是你本人蓋的？

00:41:16 - 00:41:22
所以我們法律制度之下，就有一個東西叫做印鑑證明。

00:41:23 - 00:41:26
這個東西，如果以後你們去買賣房屋你們就會用到。

00:41:26 - 00:41:28
印鑑證明這個東西你要去戶政辦。

00:41:29 - 00:41:31
當你去戶政的時候，

00:41:32 - 00:41:34
那你就可以跟戶政說我要辦印鑑證明，

00:41:34 - 00:41:35
你就帶顆印章，

00:41:36 - 00:41:41
然後戶政機關就用他的小攝影機對你拍照，然後把你那顆印章蓋上去。

00:41:41 - 00:41:45
藉此證明說這顆印章就可以代表你這個人。

00:41:45 - 00:41:47
然後他會發一張證明書給你。

00:41:47 - 00:41:48
那個叫印鑑證明。

00:41:48 - 00:41:49
知道嗎？

00:41:49 - 00:41:49
那個去戶政辦。

00:41:49 - 00:41:53
那這個東西，它確實公文書沒有錯，因為這個是戶政做的。

00:41:54 - 00:41:58
還有像什麼貨物稅查驗證、契約的契尾、國產車出廠合格證明。

00:41:59 - 00:42:00
還有像是那個

00:42:00 - 00:42:04
一個正照查驗員所蓋的這個英文出入境的戳章等等，還有像第二點這邊你看。

00:42:06 - 00:42:09
稅捐稽徵處的這個稅戳，屠宰稅的稅戳。

00:42:09 - 00:42:13
護照裡面的英文機場的出入境戳章。

00:42:13 - 00:42:16
等等，這些東西都是公文書。

00:42:16 - 00:42:20
那個機場的出入境戳章啊，現在比較少見了。

00:42:20 - 00:42:23
因為現在都是自助通關，幾乎不會再去蓋章了。

00:42:24 - 00:42:26
所以我覺得現在出國好像少了一點感覺。

00:42:26 - 00:42:29
以前就是覺得把護照蓋滿很有成就感。

00:42:31 - 00:42:34
我小學時候都會跟家人出國啊，幾乎寒暑假都會出國啊。

00:42:34 - 00:42:36
所以小學畢業的時候，我那本護照蓋得超滿，覺得很有成就感。

00:42:37 - 00:42:41
那現在的話是不管出國幾次，你的護照都是白的，因為都是自助通關嘛。

00:42:41 - 00:42:43
所以現在可能沒有這種東西了。

00:42:43 - 00:42:47
以前會有人去塗改護照上面的出入境戳章。

00:42:47 - 00:42:48
為什麼？

00:42:48 - 00:42:48
我跟你們講。

00:42:49 - 00:42:53
當然不是說滿足虛榮心，所以故意把護照蓋滿，不會那麼無聊啦。

00:42:54 - 00:42:57
會去改戳章一定是他的出國不可告人。

00:42:58 - 00:43:02
真的就出國去找小三之類的，就怕被老婆看到啊，就把那個戳章塗掉。

00:43:02 - 00:43:05
那個有偽造公文書的問題，偽造公文書的問題喔。

00:43:06 - 00:43:06
好，這個是211。

00:43:09 - 00:43:11
再來212，特種文書。

00:43:12 - 00:43:15
212的特種文書，它是一個簡清的規定。

00:43:16 - 00:43:21
這些特種文書的共同特徵是證明品性、能力、服務。

00:43:22 - 00:43:23
證明這些東西的書類，這個叫特種文書。

00:43:25 - 00:43:26
那我先提醒各位。

00:43:26 - 00:43:30
這一條的特種文書啊，比如說什麼考試及格證書啊。

00:43:30 - 00:43:31
什麼律師證書什麼的。

00:43:31 - 00:43:36
這些特種文書，它很常也是公文書。

00:43:36 - 00:43:37
當然不見得一定是。

00:43:38 - 00:43:39
但它有可能。

00:43:40 - 00:43:47
所以當你在寫公文書的犯罪的時候，你要想一想喔，這個東西有沒有機會論特種文書。

00:43:48 - 00:43:49
我講一下我以前慘痛的經驗。

00:43:52 - 00:43:53
來，律師證書是特種文書沒有錯嘛，對不對？

00:43:53 - 00:43:55
證明力嘛，沒有錯。

00:43:55 - 00:43:59
好，我還記得我大二下學期期末考，蔡勝偉老師的課。

00:43:59 - 00:44:00
當時林

00:44:00 - 00:44:00
蔡老師出了一個題目，題目裡面大致上的內容就是說呢

00:44:03 - 00:44:06
這個這個什麼

00:44:07 - 00:44:11
哦,這個司法黃牛他做了一份假的律師證書掛在他的事務所

00:44:12 - 00:44:16
題目裡面有一段事實就這樣,司法黃牛做了一個假的證書掛在他事務所

00:44:16 - 00:44:19
當時我只有想到律師證書是法務部發的,所以那個叫公文書

00:44:20 - 00:44:22
我就寫211

00:44:22 - 00:44:27
結果我起身要交考卷的時候，我發現我斜前方的同學

00:44:28 - 00:44:29
他寫212

00:44:29 - 00:44:30
我想說

00:44:30 - 00:44:31
哇對喔，這不是212嗎

00:44:31 - 00:44:32
慘了，我寫錯了

00:44:33 - 00:44:33
那你要說我怎麼辦

00:44:34 - 00:44:35
難道我退回去改嗎

00:44:36 - 00:44:37
我退回去改我就變成作弊了

00:44:37 - 00:44:39
我只能含恨把考卷交出去，我印象超深刻

00:44:40 - 00:44:42
也許我就因此少了幾分

00:44:42 - 00:44:43
對，也許啦

00:44:44 - 00:44:45
我現在也不知道，也許都因此少了幾分

00:44:46 - 00:44:49
所以這個提醒各位，不要犯這種錯誤

00:44:49 - 00:44:55
你在寫210或211的時候，想一想喔，這個文書有沒有機會升級變特種文書

00:44:55 - 00:44:58
特種文書就是說一切可以證明品行、能力或服務的

00:44:59 - 00:45:00
這個東西

00:45:00 - 00:45:01
就是特種文書

00:45:01 - 00:45:01
好

00:45:02 - 00:45:05
所以像條文這邊講，護照特許證

00:45:07 - 00:45:07
護照

00:45:07 - 00:45:08
這個比較沒有疑問

00:45:09 - 00:45:11
然後還有品性、能力、服務

00:45:11 - 00:45:13
相關的介紹、書證、證書等等

00:45:13 - 00:45:17
所以像什麼畢業證書啊、成績單啊、技能證書啊等等，這個都是

00:45:18 - 00:45:19
來，住33號

00:45:20 - 00:45:22
車票或購票證明不算喔

00:45:22 - 00:45:27
因為之前有人主張說他偽造那個格瑪蘭客運的乘車證明

00:45:27 - 00:45:29
他想要主張說那個只是特種文書

00:45:30 - 00:45:31
說量刑可以比較輕

00:45:31 - 00:45:32
但是你要知道

00:45:32 - 00:45:36
那個葛瑪蘭客運同學知道吧,開往宜蘭的那個客運

00:45:36 - 00:45:40
葛瑪蘭客運的乘車證明能證明品性能力或服務嗎

00:45:41 - 00:45:45
特定資格的人品性特別優良的人才可以搭葛瑪蘭客運

00:45:45 - 00:45:47
沒有嘛,你有錢就可以搭嘛

00:45:47 - 00:45:49
所以那個東西只是一般的私文書,知道嗎

00:45:49 - 00:45:50
那個東西不是特種文書

00:45:51 - 00:45:51
來

00:45:51 - 00:45:52
有幾個東西很特別

00:45:53 - 00:45:55
他極力試圖輸出的護照之外

00:45:55 - 00:45:57
旅券特許證,免許證

00:46:00 - 00:46:00
這個東西，

00:46:00 - 00:46:02
學過日文來看就會覺得它很可笑。

00:46:03 - 00:46:06
因為這幾個漢字在日文當中根本不是中文的那個意思。

00:46:07 - 00:46:07
我們翻過來，

00:46:10 - 00:46:11
旅券是什麼你知道嗎？

00:46:11 - 00:46:12
就護照啊,

00:46:12 - 00:46:13
我這邊有附那個日文啊,

00:46:13 - 00:46:13
ryoken,

00:46:14 - 00:46:15
旅券就是護照啊。

00:46:15 - 00:46:19
有些同學學日文可能想說日文課本裡面講說護照不是passport嗎?

00:46:19 - 00:46:21
passport那個是俗稱啦。

00:46:22 - 00:46:23
你看日本正確的,

00:46:23 - 00:46:24
他們官方的名稱,

00:46:24 - 00:46:25
他們一定寫旅券。

00:46:26 - 00:46:28
你上網搜尋旅券兩個字,

00:46:28 - 00:46:30
你會發現一大堆日本的護照。

00:46:31 - 00:46:31
對,

00:46:31 - 00:46:34
所以其實旅券它就是日文的護照的意思。

00:46:35 - 00:46:35
然後,

00:46:36 - 00:46:36
特許證,

00:46:37 - 00:46:38
這個怎麼唸啊？

00:46:39 - 00:46:39
tokkyoken,

00:46:40 - 00:46:40
應該是這樣唸吧？

00:46:40 - 00:46:41
特許證。

00:46:42 - 00:46:43
特許證就專利書啦。

00:46:44 - 00:46:45
還有免許證。

00:46:46 - 00:46:46
menkyosho,

00:46:47 - 00:46:47
對,

00:46:47 - 00:46:47
應該是這樣念,

00:46:48 - 00:46:54
其實它那個證應該是日文的證是右邊一個這個啦,日文漢字的證不是右邊是燈啦,

00:46:54 - 00:46:55
日文漢字的證右邊是這個啊。

00:46:56 - 00:46:57
免許證是什麼?

00:46:57 - 00:46:58
就駕照。

00:46:58 - 00:46:58
對啊,

00:46:58 - 00:46:59
就駕照啊,

00:46:59 - 00:47:00
那個你們學過日文,

00:47:00 - 00:47:01
在日文課本裡面一定會看到免許,

00:47:01 - 00:47:02
那個就是駕照。

00:47:03 - 00:47:03
好,

00:47:04 - 00:47:07
當初立法者在抄日本的時候,

00:47:09 - 00:47:11
他可能不太懂日文漢字的意思，

00:47:12 - 00:47:13
就把那個日文抄進來。

00:47:14 - 00:47:14
然後，

00:47:14 - 00:47:15
更糟糕的是這樣，

00:47:16 - 00:47:18
有些學者他們也沒有學過日文。

00:47:19 - 00:47:21
就照中文的字面意思去解釋。

00:47:21 - 00:47:22
就莫名其妙。

00:47:23 - 00:47:24
同學如果你們學過日文的話應該知道，

00:47:24 - 00:47:27
有些日文的漢字就不是中文的那個意思，

00:47:27 - 00:47:27
應該知道吧？

00:47:28 - 00:47:28
比如說那個什麼？

00:47:30 - 00:47:30
泥棒。

00:47:31 - 00:47:32
dorobo,

00:47:32 - 00:47:32
泥棒。

00:47:33 - 00:47:34
泥棒什麼意思？

00:47:34 - 00:47:35
小偷啊。

00:47:35 - 00:47:36
對啊,

00:47:36 - 00:47:36
泥棒是小偷啊。

00:47:37 - 00:47:38
然後還有像什麼?

00:47:38 - 00:47:38
喧嘩。

00:47:39 - 00:47:40
喧嘩什麼？

00:47:40 - 00:47:40
kenka,

00:47:40 - 00:47:41
喧嘩,

00:47:41 - 00:47:41
喧嘩什麼意思？

00:47:42 - 00:47:43
喧嘩不是大聲講話啦。

00:47:43 - 00:47:44
喧嘩是吵架啦。

00:47:44 - 00:47:46
所以日本人來到臺灣,

00:47:46 - 00:47:48
會不會以為臺灣人超愛吵架?

00:47:48 - 00:47:50
因為公共場所都說禁止喧嘩。

00:47:51 - 00:47:51
對啊,

00:47:51 - 00:47:53
日本人會以為臺灣人是個愛吵架的民族。

00:47:54 - 00:47:54
真的啦，

00:47:54 - 00:47:56
很多日文漢字就真的不是那個意思。

00:47:57 - 00:47:58
我記得，

00:47:58 - 00:47:59
我記得是

00:48:00 - 00:48:00
講就是

00:48:01 - 00:48:05
為什麼有些日文漢字跟那個中文完全沒有關係,對啊,為什麼尼棒是小偷?

00:48:07 - 00:48:09
我記得日文老師是這樣說啦

00:48:09 - 00:48:12
就是說因為日文先有那個音

00:48:12 - 00:48:14
然後再拿漢字去湊那個音

00:48:15 - 00:48:16
我記得是這樣來的啦

00:48:16 - 00:48:16
我記得是這樣

00:48:16 - 00:48:18
好，那回到我們這邊講

00:48:18 - 00:48:21
這個旅券、特許證跟免許證

00:48:21 - 00:48:25
那些東西從日文來說就是護照、專利書、駕照，是就這個意思

00:48:26 - 00:48:29
但是我說糟糕的就是有些學者他們沒有學過日文

00:48:30 - 00:48:32
就直接就他的中文去做解釋

00:48:32 - 00:48:33
所以你看到注34

00:48:34 - 00:48:36
旅券是指旅行書證

00:48:36 - 00:48:41
免許證是指什麼呢?免除人民一定手續而取得權利資格的證書

00:48:42 - 00:48:45
特許證是享有一定權利的證書

00:48:45 - 00:48:47
林山田老師這樣解釋

00:48:47 - 00:48:48
他不懂日文

00:48:48 - 00:48:49
所以他就照中文字面意思去解釋

00:48:49 - 00:48:50
那解釋的超怪

00:48:51 - 00:48:51
不是那個意思啦

00:48:51 - 00:48:53
所以212這個條文

00:48:54 - 00:48:56
我每次講我都會說，那就是烏龍

00:48:56 - 00:49:00
當年的立法者在抄日本的時候，沒有搞懂那個漢字的意思

00:49:00 - 00:49:02
他把護照跟旅券並列

00:49:03 - 00:49:04
那旅券就護照啊

00:49:04 - 00:49:05
他並列幹什麼

00:49:05 - 00:49:06
是很烏龍喔

00:49:07 - 00:49:08
好,接下來,下面213

00:49:10 - 00:49:12
公務員登載不實罪

00:49:14 - 00:49:14
好來

00:49:15 - 00:49:18
213這個公務員登載不實罪

00:49:19 - 00:49:19
哦

00:49:19 - 00:49:20
這個

00:49:20 - 00:49:21
這一條是這樣，我們剛剛講喔

00:49:22 - 00:49:23
213跟211不一樣喔

00:49:24 - 00:49:25
21是指什麼

00:49:26 - 00:49:29
行為人本身沒有權製作

00:49:30 - 00:49:32
而冒用別人名義作成或改造

00:49:32 - 00:49:32
這是211

00:49:33 - 00:49:34
而213是指什麼呢？

00:49:35 - 00:49:38
行為人他有權製作

00:49:38 - 00:49:41
但是製作的內容不符合真實的文書

00:49:41 - 00:49:42
這個是213

00:49:43 - 00:49:43
好

00:49:45 - 00:49:45
這個是213號

00:49:46 - 00:49:48
那食物說啊，這一條罪

00:49:48 - 00:49:50
起限於作為

00:49:51 - 00:49:52
唯有作為才能成立

00:49:52 - 00:49:53
很特別喔

00:49:54 - 00:49:58
我們刑法當中絕大多數的犯罪，是不是不管作為或不作為都能實現？

00:49:58 - 00:49:59
對，大部分都是這樣子。

00:50:00 - 00:50:00
像比如說什麼殺人、傷害什麼的都是嘛，但是有些犯罪只有行為人透過作為才能實現，213就是一個例子。

00:50:11 - 00:50:14
來，213只能作為，不能不作為。

00:50:15 - 00:50:15
什麼意思呢？

00:50:16 - 00:50:18
我們來想，什麼叫做不作為的213。

00:50:19 - 00:50:20
應登載而不登載。

00:50:21 - 00:50:22
應更正而不更正。

00:50:23 - 00:50:24
這是不作為的213。

00:50:25 - 00:50:28
我舉個比較有可能會發生的例子啦。

00:50:28 - 00:50:29
比如說警詢筆錄。

00:50:30 - 00:50:31
你們想喔。

00:50:31 - 00:50:34
有個毒蟲去警局做筆錄。

00:50:34 - 00:50:37
他被毒販抓了，去警局做筆錄。

00:50:38 - 00:50:39
警察就問他說你有賣毒品。

00:50:40 - 00:50:41
毒犯說我沒有。

00:50:42 - 00:50:46
接著警察說，你真的沒有嗎？那為什麼這三個毒蟲都說毒品是跟你買的，來來筆錄看一下。

00:50:47 - 00:50:49
那三個毒蟲說毒品跟你買的啊，那你怎麼解釋？

00:50:50 - 00:50:55
而毒犯的說法是，哎呀我知道，這三個人，他們都欠我錢。

00:50:55 - 00:50:56
我常去跟他們討錢。

00:50:57 - 00:50:58
他們絕對是挾怨報復。

00:50:59 - 00:51:02
誣賴我販毒嘛，我去關的話，他們就不用還我錢啦，一定是這樣子。

00:51:03 - 00:51:04
毒犯這樣回答。

00:51:04 - 00:51:07
可是警察卻沒有把毒犯否認的理由記進去。

00:51:08 - 00:51:12
警察只在筆錄上面說，被告答：我沒有販毒。

00:51:12 - 00:51:14
這就是應登載而未登載。

00:51:14 - 00:51:20
因為你要想，不負理由的否認，跟負理由的否認，那個證明的力道應該是不一樣的，對不對？

00:51:21 - 00:51:23
可是如果警察沒有把理由寫進去的話呢？

00:51:23 - 00:51:24
這當然不行啊。

00:51:25 - 00:51:27
所以這個叫做消極的不登載。

00:51:27 - 00:51:29
可是消極不登載可不可以是偽造文書罪？

00:51:29 - 00:51:30
不行。

00:51:30 - 00:51:31
很奇怪喔，對不對？

00:51:32 - 00:51:34
所以書上會說呢，積極的才可以。

00:51:35 - 00:51:35
那

00:51:35 - 00:51:36
括號二這裡,是否登載不實的話,

00:51:37 - 00:51:42
當然你要確定的是這個文書的內容要表達的是什麼東西啦。

00:51:43 - 00:51:45
所以,這個東西我們等一下在214一起來講。

00:51:46 - 00:51:48
這個會牽涉到食物跟學說的觀點的不同。

00:51:49 - 00:51:53
接著214哦,使公務員登載不實罪。

00:51:54 - 00:51:54
好。

00:51:55 - 00:51:56
214，他講是。

00:51:56 - 00:51:58
什麼叫使公務員登載不實？

00:51:59 - 00:51:59
一定是

00:52:00 - 00:52:00
什麼呢？

00:52:01 - 00:52:05
這件事，公務員沒有實質的審查。

00:52:06 - 00:52:07
應該說，這件事公務員是被騙的。

00:52:08 - 00:52:09
這是大家有共識的地方。

00:52:10 - 00:52:12
這件事情，公務員是被騙的。

00:52:13 - 00:52:19
公務員完全處於一個不知情、被利用的狀態。

00:52:19 - 00:52:21
這是214，知道嗎？

00:52:21 - 00:52:23
公務員被騙的，

00:52:23 - 00:52:26
他處於一個不知情、被利用的狀態，

00:52:26 - 00:52:28
這才是214喔。

00:52:29 - 00:52:31
如果公務員也知情的話，

00:52:32 - 00:52:35
那他跟人民會變成213的共同正犯喔。

00:52:35 - 00:52:37
瞭解，一定是公務員，他也被騙的。

00:52:37 - 00:52:39
這裡才會有214。

00:52:40 - 00:52:40
好，

00:52:41 - 00:52:46
那麼接著我們來看，括號二這邊，食物上面的認定。

00:52:48 - 00:52:51
比如說最典型的，通謀虛偽意思表示。

00:52:52 - 00:52:58
為了避免土地被強制執行，所以他把這個土地呢，做了一個假的買賣契約，賣給朋友。

00:52:58 - 00:52:59
這種的話呢，典型的214。

00:53:02 - 00:53:07
那除此之外，實務見解強調一個東西，叫做實質的審查權限。

00:53:08 - 00:53:10
因為我們講使公務員登載不實嘛。

00:53:11 - 00:53:11
我們講使這個字,

00:53:12 - 00:53:14
所以使公務員登載不實的意思就是說呢,

00:53:15 - 00:53:19
公務員他是處於一個被利用的狀態。

00:53:19 - 00:53:24
那除了被利用之外呢,公務員必須要沒有實質審查權限。

00:53:25 - 00:53:29
所謂沒有實質審查權限的意思就是,

00:53:29 - 00:53:32
這一件事,一經行為人申報,

00:53:32 - 00:53:35
公務員就有登載的義務

00:53:35 - 00:53:37
知道嗎？一經申報就有登載的義務，

00:53:38 - 00:53:41
這個叫做沒有實質的審查權限。

00:53:43 - 00:53:44
所以我們來看，

00:53:44 - 00:53:49
有哪些東西有，而有哪些東西是沒有實質審查權限的呢？

00:53:50 - 00:53:50
好，第一個你看，

00:53:51 - 00:53:54
戶政機關對於戶籍的遷移登記。

00:53:55 - 00:53:56
這個東西我們前面講過欸。

00:53:56 - 00:54:00
我們前面在講那個虛遷戶籍投票罪的時候講過這個東西。

00:54:00 - 00:54:01
東西，有沒有印象？

00:54:01 - 00:54:03
戶政機關對戶籍的遷徙登記。

00:54:04 - 00:54:05
有權取的審查權限喔

00:54:05 - 00:54:06
有喔

00:54:06 - 00:54:06
為什麼？

00:54:07 - 00:54:07
來，我再講一次

00:54:08 - 00:54:10
如果你有遷戶籍的經驗的話

00:54:11 - 00:54:12
你遷戶籍的時候,

00:54:13 - 00:54:16
你可不是說，我要遷去這邊，戶政機關就要幫你遷欸，

00:54:16 - 00:54:16
不是欸。

00:54:17 - 00:54:20
比如說你買房子了，那你要把戶籍遷到你的新家，

00:54:20 - 00:54:21
那你必須要拿權狀啊。

00:54:22 - 00:54:23
證明說那個房子是你的啊。

00:54:24 - 00:54:26
或者你是租客，你也要拿契約啊。

00:54:26 - 00:54:27
證明你是租客啊。

00:54:27 - 00:54:27
對不對？

00:54:28 - 00:54:31
所以戶政機關有實質的審查權限哦。

00:54:32 - 00:54:33
好，還有哪些？

00:54:33 - 00:54:36
警察機關對陸配來臺對保的事宜，

00:54:37 - 00:54:38
檢察官對被告的姓名，

00:54:38 - 00:54:43
還有呢，勞動部對於外國人申請招募的相關事項，僱主所提供的資料，

00:54:43 - 00:54:45
這些東西是有實質審查權限的。

00:54:46 - 00:54:48
來，有一個東西哈，檢察官對被告的姓名，

00:54:48 - 00:54:50
這個我稍微講一下。

00:54:51 - 00:54:54
因為這件事啊，其實學說會有一個更簡單的處理途徑。

00:54:55 - 00:54:56
我們講一個很典型的例子哈。

00:54:57 - 00:54:58
頂替的案件。

00:54:59 - 00:55:02
假設我酒後駕車肇事，

00:55:02 - 00:55:03
我酒駕肇事，

00:55:03 - 00:55:05
但是我覺得我不能有前科。

00:55:06 - 00:55:08
於是我找我的朋友出來扛，

00:55:09 - 00:55:11
我的朋友出來說，車子是他開的，人是他撞的。

00:55:12 - 00:55:12
好。

00:55:13 - 00:55:15
那我朋友他會論什麼罪？

00:55:17 - 00:55:18
第一個他有頂替，

00:55:18 - 00:55:18
對不對？

00:55:18 - 00:55:19
他有頂替。

00:55:19 - 00:55:21
那再來，明明他不是肇事者啊，

00:55:22 - 00:55:26
他卻跟到場的警方謊稱說車子是他開的、人是他撞的，

00:55:27 - 00:55:31
然後他就以嫌疑人的身份去警局裡面做了嫌疑人的筆錄，

00:55:31 - 00:55:33
他有沒有使公務員登載不實？

00:55:34 - 00:55:36
實務會說沒有。

00:55:36 - 00:55:36
為什麼？

00:55:36 - 00:55:37
因為實務會說，

00:55:38 - 00:55:42
警察對筆錄內容、警察對被告的身分有實質審查的權限，

00:55:42 - 00:55:43
實務會這樣說。

00:55:44 - 00:55:46
可是其實，我覺得學者的說法會更精確。

00:55:46 - 00:55:48
就回到我們上一頁所說的，

00:55:48 - 00:55:49
你們想一件事，

00:55:49 - 00:55:51
筆錄的功能是什麼？

00:55:51 - 00:55:53
記錄這個人講什麼話，

00:55:53 - 00:55:53
對不對？

00:55:54 - 00:55:57
筆錄的功能是反映客觀上的犯罪世界的真實嗎？

00:55:57 - 00:55:58
不是。

00:55:58 - 00:56:00
筆錄是記錄這個人講什麼。

00:56:00 - 00:56:00
什麼話？

00:56:01 - 00:56:01
所以，

00:56:01 - 00:56:04
雖然車子不是我朋友開的，人也不是我朋友撞的，

00:56:05 - 00:56:08
而我朋友出來頂罪，他跟警察說車子是我開的，人是我撞的，

00:56:09 - 00:56:10
警察把我朋友的話記下來，

00:56:11 - 00:56:12
這個哪有不實？

00:56:12 - 00:56:14
因為他確實講這個話啊。

00:56:14 - 00:56:15
懂我的意思吧？

00:56:15 - 00:56:17
所以學者的說法我覺得會更精確。

00:56:17 - 00:56:22
因為筆錄的功能，它本來就不是用來反映客觀上發生過的真實的。

00:56:23 - 00:56:26
筆錄的功能就是記這個人他在程序上講了什麼話。

00:56:26 - 00:56:31
所以只要警察他依照這個人講的話記下來，那就沒有不實的問題了。

00:56:32 - 00:56:33
學者會這樣看，

00:56:33 - 00:56:33
知道嗎？

00:56:33 - 00:56:34
我覺得這個說法會更精確。

00:56:58 - 00:56:58
好，

00:56:58 - 00:57:10
那下面這一集是

00:57:10 - 00:57:29
不具有實質審查權限的，

00:57:29 - 00:57:41
我們來看一下。

00:57:42 - 00:57:42
好，比如說，

00:57:42 - 00:57:46
經濟部對於公司申請的登記有沒有符合公司法的規定，

00:57:46 - 00:57:48
地政機關對抵押權的登記，

00:57:48 - 00:57:51
戶政機關對結婚離婚的登記、身分證的補發，

00:57:52 - 00:57:56
還有地政機關對假扣押財產所屬時，地政機關對權狀遺失的補發。

00:57:56 - 00:57:59
這些東西都是沒有實質審查權限的部分。

00:58:00 - 00:58:02
技術上很難，對吧？

00:58:02 - 00:58:08
難道結婚前，我們要把它這一對男女隔離做詢問？

00:58:09 - 00:58:12
問一下男的，你的未婚妻最喜歡吃什麼東西呀？

00:58:13 - 00:58:16
或者問一下那個女的說，那你的未婚夫他討厭吃什麼東西？

00:58:16 - 00:58:19
你怎麼不知道你們是不是假結婚啊，我不讓你們結婚。

00:58:19 - 00:58:20
不可能嘛，對不對？

00:58:20 - 00:58:23
所以假結婚假離婚，雙方到底有沒有這個爭議，

00:58:24 - 00:58:26
技術上是很難實質審查的。

00:58:26 - 00:58:28
所以這裡的話呢，會有214，懂嗎？

00:58:29 - 00:58:30
這裡會有214。

00:58:30 - 00:58:31
我可以舉一個例子。

00:58:32 - 00:58:35
假離婚有214，我這邊放的一個花蓮地院的判決。

00:58:36 - 00:58:39
我在課本上很少會放地方法院的判決，

00:58:39 - 00:58:42
而我在這裡會放花蓮地院的判決呢，當然是有原因的。

00:58:42 - 00:58:47
因為這個判決的當事人，那一對夫妻，你們絕對知道他們是誰。

00:58:48 - 00:58:49
就是傅崐萁跟徐榛蔚。

00:58:50 - 00:58:51
沒有錯，就是傅崐萁跟徐榛蔚。

00:58:52 - 00:58:57
他們在2009年的時候，有點久了啦，這2009多久，16年前。

00:58:57 - 00:59:16
對，他們這對夫妻

00:59:16 - 00:59:40
在16年前幹過什麼事？

00:59:41 - 00:59:45
2009年啊，傅崐萁跟徐榛蔚突然兩願離婚。

00:59:46 - 00:59:49
他們聲稱他們個性不合，所以兩願離婚。

00:59:49 - 00:59:52
兩願離婚之後，隔幾個禮拜呢，

00:59:52 - 00:59:57
傅崐萁提名徐榛蔚當花蓮縣的副縣長。

00:59:57 - 00:59:58
很有趣，對不對？

00:59:58 - 00:59:59
剛離婚,

01:00:00 - 01:00:01
上訴,

01:00:01 - 01:00:02
也許是考量到社會觀感不佳吧,

01:00:02 - 01:00:03
他們沒有上訴。

01:00:03 - 01:00:05
所以以後你們看到富坤奇,

01:00:05 - 01:00:06
就要想過他有這樣的錢科。

01:00:07 - 01:00:08
然後就要想到214的問題。

01:00:09 - 01:00:09
他曝光率很高嘛,

01:00:10 - 01:00:12
國民黨團那個總召很常看到嘛,對不對?

01:00:12 - 01:00:13
所以記得,

01:00:13 - 01:00:16
看到富坤奇就要想到他以前犯過214。

01:00:16 - 01:00:17
好，要想到呢，

01:00:17 - 01:00:18
結婚離婚登記，

01:00:19 - 01:00:20
沒有實質審查權限，

01:00:20 - 01:00:21
這樣應該就不會忘記了。

01:00:23 - 01:00:23
好，這個是214，

01:00:23 - 01:00:24
我們看到這邊。

01:00:25 - 01:00:25
OK，

01:00:25 - 01:00:26
那我們先中場休息個10分鐘，

01:00:26 - 01:00:28
等一下我再來看到後面的條文。

01:00:31 - 01:00:35
好，我們接著來看到215條這個業務上登載不實罪。

01:00:35 - 01:00:37
215條是這樣子，業務上登載不實，

01:00:38 - 01:00:38
所以必須是呢，

01:00:38 - 01:00:41
行為人他本身有從事業務的身分。

01:00:41 - 01:00:45
然後這一份文書確實是行為人在業務上所執掌的文書。

01:00:45 - 01:00:46
也就是行為人呢,

01:00:46 - 01:00:50
他對於一個業務上執掌的文書做了反於真實的登載,

01:00:50 - 01:00:52
這是215條他所要處罰的對象。

01:00:52 - 01:00:53
所以像比如說,

01:00:54 - 01:00:56
如果公司的會計人員,

01:00:56 - 01:00:58
他在填寫我的所得的時候,

01:00:59 - 01:01:01
他可能是填寫說我一個月只有賺3萬塊,

01:01:01 - 01:01:02
所以我不用繳稅,

01:01:02 - 01:01:03
那我就可以不用繳稅這樣子。

01:01:03 - 01:01:06
這樣的話,公司的會計人員所犯的,

01:01:06 - 01:01:08
就是刑法215的犯罪。

01:01:09 - 01:01:09
好,

01:01:09 - 01:01:12
那這一條罪的話，他考來考去啊，

01:01:12 - 01:01:14
永遠都是括號二這個考點。

01:01:15 - 01:01:16
本罪無從成立。

01:01:16 - 01:01:18
且接正犯。

01:01:18 - 01:01:19
也就是呢，

01:01:19 - 01:01:22
使業務之人登載不實的話，

01:01:22 - 01:01:24
行為人不會成立犯罪。

01:01:25 - 01:01:26
使業務登載不實。

01:01:26 - 01:01:27
行為人不會成立犯罪。

01:01:28 - 01:01:29
這個在指什麼呢？

01:01:30 - 01:01:31
好，比如說，

01:01:31 - 01:01:33
什麼叫使業務登載不實？

01:01:33 - 01:01:35
我記得2017年的時候啊，

01:01:35 - 01:01:36
那一次我很倒楣,

01:01:36 - 01:01:38
我騎Ubike摔車。

01:01:38 - 01:01:39
那我摔車之後啊,

01:01:39 - 01:01:44
當時因為我真的是整個人噴飛出去,然後我用手去撐,

01:01:44 - 01:01:47
那造成我的左手啊,受了一些傷害。

01:01:47 - 01:01:49
我覺得我那個時候還蠻盡責的啦,

01:01:49 - 01:01:51
當時我是要去補習班上課。

01:01:51 - 01:01:53
我雖然很不舒服,

01:01:53 - 01:01:55
這邊受傷一直在流血,

01:01:55 - 01:01:57
我還是請補習班人稍微幫我包紮一下,

01:01:58 - 01:01:59
我還上了三個小時的課。

01:02:00 - 01:02:01
上了三個小時課之後我發現，

01:02:01 - 01:02:02
不對，怎麼還在流血？

01:02:02 - 01:02:03
我覺得不太對勁，

01:02:03 - 01:02:04
我才去臺大醫院掛急診。

01:02:04 - 01:02:05
我還記得是這樣,

01:02:06 - 01:02:07
那天我還自己走過去臺大醫院掛急診。

01:02:08 - 01:02:09
那當時呢,

01:02:10 - 01:02:12
我除了額頭這邊有一些撕裂傷之外,

01:02:13 - 01:02:14
當時因為我用左手去撐嘛,

01:02:14 - 01:02:16
所以當時我的左手也有受傷。

01:02:16 - 01:02:17
那個時候我的左手，

01:02:18 - 01:02:19
原本你看左手可以這樣子嘛，

01:02:19 - 01:02:21
可以這樣正常的，這個上下，

01:02:22 - 01:02:24
當時我受傷的時候，左手只能這樣。

01:02:24 - 01:02:26
大概正負15度這樣

01:02:27 - 01:02:28
顯然不能這樣子

01:02:28 - 01:02:29
就無法正常地彎曲。

01:02:30 - 01:02:32
那當時我就擔心說是不是會有骨折

01:02:32 - 01:02:34
我就請醫師幫我照X光。

01:02:34 - 01:02:35
照完之後,

01:02:35 - 01:02:37
醫師是說，這個看起來還好，

01:02:38 - 01:02:39
那邊有一個點，

01:02:39 - 01:02:41
醫師是說，那搖搖看會不會痛，

01:02:41 - 01:02:42
醫師壓下去說會痛嗎？

01:02:42 - 01:02:43
我說不會

01:02:43 - 01:02:43
醫師說好

01:02:43 - 01:02:44
那應該沒有什麼關係

01:02:44 - 01:02:45
那只是一個陰影而已

01:02:45 - 01:02:46
就是我沒有骨折

01:02:46 - 01:02:48
多加休養的話就可以康復。

01:02:49 - 01:02:50
當時是這樣。

01:02:50 - 01:02:50
好,

01:02:50 - 01:02:51
那那個時候啊,

01:02:52 - 01:02:52
我還記得,

01:02:52 - 01:02:55
我2月份買，買了一張意外險的保單。

01:02:56 - 01:02:57
那隔不到兩個月呢，

01:02:57 - 01:02:59
4月初，保險事故馬上就發生。

01:03:00 - 01:03:00
而且剛好啊，

01:03:01 - 01:03:01
那個時候我買新光。

01:03:02 - 01:03:03
那時候我住在板橋F1,

01:03:03 - 01:03:06
那個新光的總部，就在我家斜對面，

01:03:06 - 01:03:07
理賠超方便。

01:03:07 - 01:03:09
我真的寧可不要啦，

01:03:09 - 01:03:12
根本，這應該不算什麼幸運的事。

01:03:12 - 01:03:13
好，那我要講的是，

01:03:13 - 01:03:14
當時，

01:03:15 - 01:03:16
當時，

01:03:16 - 01:03:19
假設我想領取更高額的保險金，

01:03:19 - 01:03:21
所以醫師在壓我的手的時候，

01:03:22 - 01:03:23
我明明不會痛,

01:03:23 - 01:03:25
但我卻假裝很痛,

01:03:25 - 01:03:26
而讓醫師以為我有骨折,

01:03:27 - 01:03:28
然後寫在那個診斷書上面。

01:03:29 - 01:03:29
這樣的話,

01:03:30 - 01:03:33
我會不會有215的間接正犯，

01:03:33 - 01:03:34
使業務登載不實。

01:03:35 - 01:03:35
實務說不會，

01:03:36 - 01:03:36
沒有這種東西，

01:03:36 - 01:03:37
知道嗎？

01:03:37 - 01:03:38
因為，

01:03:38 - 01:03:39
你看喔，

01:03:39 - 01:03:41
213的後面，確實有一個214。

01:03:42 - 01:03:46
214確實叫做使公務員登載不實，

01:03:46 - 01:03:47
沒有錯。

01:03:48 - 01:03:48
可是，

01:03:49 - 01:03:50
213、215呢？

01:03:51 - 01:03:53
215是業務上登載不實。

01:03:53 - 01:03:57
215的後面，有沒有看到什麼使業務登載不實這種規定？

01:03:57 - 01:03:58
沒有。

01:03:58 - 01:03:58
對吧？

01:03:58 - 01:03:58
沒有。

01:03:59 - 01:04:00
所以既然

01:04:00 - 01:04:01
沒有的話就代表什麼呢？

01:04:01 - 01:04:03
是業務登載不實這個東西。

01:04:03 - 01:04:05
立法者他不想罰,

01:04:05 - 01:04:06
OK,

01:04:06 - 01:04:07
這個東西立法者他不想罰,

01:04:07 - 01:04:09
所以這個行為呢,沒辦法論罪。

01:04:10 - 01:04:10
好,

01:04:10 - 01:04:13
215的考點永遠都在考這個東西。

01:04:13 - 01:04:14
再來216啊,

01:04:14 - 01:04:15
行使,

01:04:15 - 01:04:17
行使這個沒有什麼特別的意思啦,

01:04:17 - 01:04:18
拿去用。

01:04:18 - 01:04:21
所以前面的條文罰的是你偽造或變造,

01:04:22 - 01:04:23
後面罰的是行使,

01:04:23 - 01:04:26
就是你把這個假的東西拿去用,

01:04:26 - 01:04:27
這個是216的部分。

01:04:28 - 01:04:29
再來217,

01:04:29 - 01:04:31
署押印文。

01:04:33 - 01:04:35
那個署押是指什麼東西？

01:04:36 - 01:04:36
署押，

01:04:36 - 01:04:38
就是簽名或者是畫押，

01:04:38 - 01:04:39
那個叫署押。

01:04:39 - 01:04:43
印文指的是印章蓋出來的那個東西

01:04:43 - 01:04:46
紅色的那個印泥蓋出來的那個東西

01:04:46 - 01:04:48
那個叫做印文。

01:04:49 - 01:04:49
好，

01:04:49 - 01:04:51
這個是署押跟印文。

01:04:52 - 01:04:53
那這一條的行為是陽，

01:04:53 - 01:04:54
你看喔，

01:04:55 - 01:04:56
這一條有罰偽造，

01:04:57 - 01:04:58
也有罰盜用。

01:04:58 - 01:05:01
所以偽造跟盜用的差別在哪裡？

01:05:02 - 01:05:05
偽造指的是你無中生有去做,

01:05:06 - 01:05:06
那個叫偽造。

01:05:07 - 01:05:09
盜用指的是呢,

01:05:09 - 01:05:11
沒有經過他人的同意,

01:05:11 - 01:05:12
蓋上去。

01:05:12 - 01:05:13
那個叫做盜用。

01:05:14 - 01:05:14
兩者不太一樣。

01:05:15 - 01:05:17
那兩者可能會發生的灰色地帶是這樣子。

01:05:18 - 01:05:20
這個是下面的107年度的決議，

01:05:20 - 01:05:21
它的灰色地帶。

01:05:21 - 01:05:22
我們來思考一件事喔。

01:05:24 - 01:05:25
兩種情形。

01:05:26 - 01:05:27
第一種情形是，

01:05:27 - 01:05:29
你的印文蓋在白紙上，

01:05:30 - 01:05:30
然後啊，

01:05:30 - 01:05:32
我用那個剪取的那種筆刀

01:05:33 - 01:05:35
我用筆刀很細心地呢

01:05:35 - 01:05:37
把你蓋上去的紅色印文

01:05:37 - 01:05:40
一筆一筆地把白色的部分割掉

01:05:40 - 01:05:43
我割到只剩紅色的部分

01:05:43 - 01:05:46
再把那個紅色的部分貼到別張契約書上面。

01:05:47 - 01:05:48
這是偽造還是盜用？

01:05:49 - 01:05:50
這是盜用，

01:05:50 - 01:05:50
知道嗎？

01:05:50 - 01:05:51
這個是盜用。

01:05:51 - 01:05:52
這個是盜用影片,

01:05:52 - 01:05:53
因為我沒有改變同一性,

01:05:54 - 01:05:54
我只是把它剪來用,

01:05:55 - 01:05:55
這個叫盜用。

01:05:56 - 01:05:57
那如果是一樣,

01:05:59 - 01:06:00
你把印

01:06:00 - 01:06:00
章蓋在白紙上。

01:06:01 - 01:06:04
我用手機拍下你蓋的印章，然後我用電腦的影像處理軟件把它調色修圖，修完圖之後，我再把這個印章印出來。

01:06:12 - 01:06:13
這個是偽造還是盜用？

01:06:14 - 01:06:14
這是偽造哦。

01:06:15 - 01:06:16
因為同一性改變了，知道嗎？

01:06:17 - 01:06:20
所以單純的剪貼，這個是盜用。

01:06:20 - 01:06:25
但如果有透過電腦處理調色合成，那個同一性改變了，所以那個叫做偽造，食物的說法。

01:06:28 - 01:06:28
好。

01:06:29 - 01:06:30
然後第二點這邊哦。

01:06:31 - 01:06:36
你看哦，217、218的條文，幾乎都有寫足以深刻損害公眾他人。

01:06:37 - 01:06:40
唯獨啊，供應文件的部分。

01:06:40 - 01:06:42
你偽造供應文件。

01:06:42 - 01:06:45
這個條文並沒有額外再寫足以深刻損害。

01:06:45 - 01:06:52
或許立法者覺得說，偽造供應文件本身就已經會有損害了，所以條文並沒有額外這樣的規定。

01:06:53 - 01:06:53
好。

01:06:54 - 01:06:56
那接著下面這個是很討厭的東西。

01:06:57 - 01:07:00
文書、準文書跟署押的區分。

01:07:01 - 01:07:01
這個很煩啊。

01:07:01 - 01:07:03
食物其實沒有什麼道理，這個只能用背的。

01:07:04 - 01:07:05
好，這個在講什麼呢？

01:07:06 - 01:07:11
同樣的簽名，簽名有的時候，它就是純粹的署押。

01:07:12 - 01:07:14
有的時候，它是準文書。

01:07:15 - 01:07:17
而有的時候呢，它卻是文書。

01:07:18 - 01:07:19
這怎麼說呢？

01:07:19 - 01:07:20
我們這樣講哦。

01:07:20 - 01:07:20
我舉個例子，讓各位感受一下。

01:07:22 - 01:07:22
來。

01:07:22 - 01:07:23
比如說哈，我簽名在

01:07:25 - 01:07:28
手機門號的申請書上面。

01:07:29 - 01:07:31
我簽名在手機門號申請書上面喔。

01:07:31 - 01:07:32
這樣的話是什麼？

01:07:33 - 01:07:33
文書。

01:07:34 - 01:07:35
這樣的話是文書，為什麼？

01:07:36 - 01:07:37
因為你可以想一件事喔。

01:07:38 - 01:07:45
手機門號的申請書，技術上來說，有沒有可能全部都是我寫，然後我拿給電信公司看。

01:07:45 - 01:07:47
然後電信公司再蓋章，我再蓋章。

01:07:48 - 01:07:50
技術上不是不行，只是這樣很浪費時間。

01:07:50 - 01:07:52
所以電信公司會做成一份電信化契約。

01:07:53 - 01:07:55
你要就簽名，你不要就不要辦。

01:07:55 - 01:07:56
電信化契約的概念嘛。

01:07:57 - 01:08:00
所以電信化契約最後面的簽名。

01:08:00 - 01:08:01
簽名代表什麼意思？

01:08:01 - 01:08:04
代表這個申請者同意這些條款。

01:08:05 - 01:08:06
代表這份文書是他做的。

01:08:06 - 01:08:08
所以這個叫什麼呢？文書？

01:08:08 - 01:08:10
知道嗎？這個簽名就是文書的意思。

01:08:10 - 01:08:11
好，那反過來，

01:08:14 - 01:08:18
那假設喔，有同學在書店買了我的課本之後，

01:08:18 - 01:08:22
這個同學啊，他就模仿了我的筆跡，

01:08:23 - 01:08:25
在課本的前面簽了我的名字。

01:08:26 - 01:08:28
這個同學想假裝是我送他的，

01:08:29 - 01:08:31
他就假裝我的筆記，簽了我的名字，

01:08:31 - 01:08:33
這時候是什麼？署押而已。

01:08:33 - 01:08:37
為什麼？書本前面的簽名，他沒有證明什麼法律關係嘛。

01:08:37 - 01:08:40
對不對？他只是作者的一個可能藝術的展現啊或什麼的。

01:08:40 - 01:08:44
所以如果行為人冒我的名去簽名的話，

01:08:44 - 01:08:47
如果只是簽在課本的前面，那可能只是一個紀念意義而已。

01:08:47 - 01:08:50
那個就只是什麼而已？署押，因為他不能證明什麼東西。

01:08:50 - 01:08:51
瞭解嗎？

01:08:51 - 01:08:54
所以到底什麼時候簽名是文書，什麼時候是署押，

01:08:54 - 01:08:58
往往看的就是這個簽名，它能不能證明什麼東西。

01:08:58 - 01:08:59
好，通常看著這個。

01:09:40 - 01:09:44
所以我們來看一下，實務上的處理，第一點，光號一這邊。

01:09:45 - 01:09:49
提款單上面的存戶姓名，什麼都不是。

01:09:49 - 01:09:49
為什麼呢？

01:09:50 - 01:09:53
你要知道啊，我不知道同學有沒有臨櫃提款的經驗。

01:09:53 - 01:09:56
當你去做臨櫃提款的時候，

01:09:57 - 01:10:00
你的存戶姓名這邊，

01:10:00 - 01:10:02
票據上面的簽名，這個是私文書，這個沒有疑問。

01:10:02 - 01:10:06
幾種，括號三，信用卡背面的簽名。

01:10:06 - 01:10:09
這個東西也是私文書，請同學標記一下。

01:10:10 - 01:10:13
信用卡背面的簽名，他不會有201之一。

01:10:15 - 01:10:17
201之一，那個叫做偽造變造信用卡罪。

01:10:18 - 01:10:21
信用卡背面的簽名，你冒別人的名去簽。

01:10:21 - 01:10:24
這理論的不是201之一,而是210而已。

01:10:27 - 01:10:29
同學啊,201之一要怎麼樣才會成立?

01:10:31 - 01:10:36
201之一,必須要這個卡片本身的偽造。

01:10:36 - 01:10:43
比如說,我把那個健保IC卡透過電腦技術,讓它變成一張可以簽帳的信用卡。

01:10:44 - 01:10:45
這個叫201之一,知道嗎?

01:10:46 - 01:10:50
那如果我是把一張真實的信用卡撿來，然後在背後簽別人的名字。

01:10:50 - 01:10:57
這個是一般的偽造私文書，因為這裡並不涉及到卡片本身的偽造，所以這裡的話呢，只有偽造私文書而已。

01:10:58 - 01:10:59
好，後面幾個就比較討厭了。

01:11:00 - 01:11:01
這個你是不用背的。

01:11:01 - 01:11:04
送達證書，證明收受的部分簽名，這個是私文書。

01:11:04 - 01:11:09
逮補通知書，證明收受部分簽名呢，這也是私文書。

01:11:09 - 01:11:12
然後啊，逮補通知書，被通知人的簽名，這個是署押。

01:11:13 - 01:11:16
而僅循筆度的決定告訴事項呢，這也是署押。

01:11:17 - 01:11:19
4567，他們都不是公文書。

01:11:19 - 01:11:21
為什麼？因為那個叫收據，知道嗎？那個叫收據。

01:11:22 - 01:11:25
公文書是要公務員職務上所製作的文書。

01:11:26 - 01:11:27
但後面都是什麼？

01:11:27 - 01:11:29
證明收受、證明通知。

01:11:29 - 01:11:30
那本來

01:11:30 - 01:11:32
也就不是公務員製作的部分。

01:11:32 - 01:11:36
所以在那個部分簽名，他就只是私文書或者是署押的偽造而已。

01:11:36 - 01:11:39
至於為什麼有的時候是私文書，有的時候是署押，那個也沒有什麼道理。

01:11:39 - 01:11:41
所以我說這個很討厭，這個你只能用背的。

01:11:44 - 01:11:44
好，接著我們翻過來。

01:11:45 - 01:11:46
190頁。

01:11:47 - 01:11:49
再來括號三，供應跟供應物。

01:11:50 - 01:11:50
這個是218。

01:11:51 - 01:11:54
來各位，如果你有帶實體的法典的話。

01:11:54 - 01:11:55
如果你有帶的話，那請你在實體的法典的218旁邊寫四個字，叫做印信印。

01:12:00 - 01:12:00
條例。

01:12:00 - 01:12:02
印章的印,信用的信,

01:12:02 - 01:12:07
你在218的旁邊寫四個字叫做印信條例。

01:12:28 - 01:12:28
大家好,

01:12:28 - 01:12:32
218旁邊寫四個字叫做印信條例。

01:12:32 - 01:12:39
也就是說啊,218的課題,公印公印文,並不是所有公家機關的印章都算喔,

01:12:40 - 01:12:44
必須這個印章是依照印信條例所頒發的,

01:12:44 - 01:12:47
它才是218所要規範的對象,

01:12:47 - 01:12:49
記得喔，印信條例。

01:12:50 - 01:12:53
所以我舉個例子來講，比如說法院的印章。

01:12:53 - 01:12:55
我不知道同學有沒有看過判決書的正本,

01:12:56 - 01:12:59
判決書的正本的最後會蓋法院的大章,

01:13:00 - 01:13:03
紅色很大顆的臺灣臺北地方法院,

01:13:03 - 01:13:04
看過那個東西吧?

01:13:04 - 01:13:06
那個東西就是印信,不用懷疑,

01:13:06 - 01:13:06
知道嗎?

01:13:06 - 01:13:07
那個就是印信。

01:13:07 - 01:13:09
好，那你說法院的什麼章不算？

01:13:10 - 01:13:12
比如說，收文章。

01:13:12 - 01:13:14
你去法院遞訴狀的時候，

01:13:15 - 01:13:18
收狀的人會在上面蓋一顆圓圓的戳章。

01:13:18 - 01:13:19
有沒有印象？

01:13:19 - 01:13:20
如果你去遞過狀的話，

01:13:20 - 01:13:22
上面會蓋一顆圓圓的戳章，

01:13:22 - 01:13:25
上面會寫收到的日期，還會有一個箭頭指著時間。

01:13:26 - 01:13:28
那個東西就不是印信。

01:13:28 - 01:13:29
知道嗎？那個就不是印信喔。

01:13:30 - 01:13:32
是不是印信，你要依照印信條例去做判斷。

01:13:33 - 01:13:36
所以那個公家機關的那個官章，

01:13:36 - 01:13:39
或者是首長的職章，

01:13:39 - 01:13:41
比如說如果你看過公文的話，

01:13:41 - 01:13:42
你收到市府的公文，

01:13:43 - 01:13:47
上面會蓋一個藍色的章，寫市長蔣萬安，

01:13:47 - 01:13:48
有沒有看過那個東西？

01:13:48 - 01:13:50
那個就是職章，

01:13:50 - 01:13:51
那個也叫做印信。

01:13:51 - 01:13:52
知道嗎？那個也叫印信喔。

01:13:52 - 01:13:54
那個東西才是218喔。

01:13:54 - 01:13:58
所以如果只是一般的那個，那個叫什麼，收文章，

01:13:58 - 01:13:59
那個不算。

01:13:59 - 01:14:00
來，然後還有...

01:14:00 - 01:14:01
一個東西喔。

01:14:01 - 01:14:03
這個東西很容易被誤以為是職章，

01:14:03 - 01:14:04
但它不是。

01:14:05 - 01:14:07
我這樣寫同學應該就有印象。

01:14:27 - 01:14:29
有沒有看過這種東西？

01:14:29 - 01:14:30
黑色的,

01:14:30 - 01:14:31
自帶墨水的,

01:14:31 - 01:14:31
有看過嗎,

01:14:31 - 01:14:32
對不對?

01:14:32 - 01:14:33
上面寫寫圓,

01:14:33 - 01:14:34
某某某,

01:14:34 - 01:14:35
比如說警員陳諸葛,

01:14:35 - 01:14:36
這個印章。

01:14:37 - 01:14:39
這一顆印章通常簡稱叫職章,

01:14:39 - 01:14:42
但它不是印信條例上面的職章。

01:14:42 - 01:14:46
印信條例上面的職章原則上只有當官的人才會有。

01:14:46 - 01:14:48
基層的警員他不會有。

01:14:48 - 01:14:51
基層的警員蓋在筆錄上面的這個章,

01:14:51 - 01:14:53
這個叫做職名章。

01:14:54 - 01:14:55
它不是印信條例的職章,

01:14:55 - 01:14:56
知道嗎？

01:14:56 - 01:14:57
它不是印信條例的職章,

01:14:57 - 01:14:59
這個等一下在題目裡面會看到。

01:15:40 - 01:15:40
好,

01:15:40 - 01:15:41
所以這個東西不是職章喔,

01:15:41 - 01:15:42
這不是印信喔,

01:15:42 - 01:15:43
這只是217的課題而已,

01:15:43 - 01:15:45
這個要請同學注意。

01:15:47 - 01:15:47
好,

01:15:47 - 01:15:49
所以這個是公印跟公印文,

01:15:49 - 01:15:52
所以我們講218呢，要依照印信條例判斷。

01:15:53 - 01:15:56
所以依照印信條例判斷的話，會排除掉什麼呢？

01:15:56 - 01:15:56
好,

01:15:56 - 01:15:58
第一個會排除掉這種職名章。

01:15:58 - 01:16:00
還有排除掉什麼？

01:16:00 - 01:16:00
怎麼,那個不會218,可是請同學注意喔。

01:16:02 - 01:16:05
冒用監管科的名義發公文給民眾,雖然那一招沒有218,但那個公文有沒有211?

01:16:09 - 01:16:09
有,為什麼?

01:16:10 - 01:16:11
我們比較一下喔。

01:16:12 - 01:16:13
211。

01:16:15 - 01:16:17
它不會要求那個公家機關真的存在，為什麼？

01:16:18 - 01:16:23
因為211的考量是，它保護的是人民對國家機關的信賴。

01:16:23 - 01:16:26
所以211來說的話，那個政府機關存不存在，不是重點。

01:16:27 - 01:16:31
可是為什麼218會嚴格的要求那個政府機關要存在？

01:16:31 - 01:16:34
因為218看的是隱性條例。

01:16:35 - 01:16:36
知道吧，這兩者不太一樣。

01:16:36 - 01:16:38
我記得10年前的時候。

01:16:40 - 01:16:41
不對，11年前2014。

01:16:42 - 01:16:44
當時律師考試，就有考到這個部分。

01:16:47 - 01:16:53
當時律師考試考到這個部分，行為人冒用監管科的名義發公文給民眾，我去寫211。

01:16:55 - 01:16:57
然後當時網路上還有人說我寫錯。

01:16:58 - 01:16:59
說我學藝不精寫錯，說那個

01:17:00 - 01:17:02
監管科不存在，怎麼會有211？

01:17:02 - 01:17:05
我那時候很想反嗆對方，說你才學藝不精吧。

01:17:05 - 01:17:09
要求政府機關存在的是218，因為218有印信條例的要求，211又沒有那個要求。

01:17:11 - 01:17:12
但我當時沒有啦。

01:17:12 - 01:17:17
當時沒有去上面跟人家打口水戰，沒有啦，當時看就覺得很無聊，就明明自己寫的是對的，然後被那個自以為是的人批評。

01:17:20 - 01:17:22
剛出道的時候真的是這樣子，所以

01:17:23 - 01:17:26
這個21跟218，兩者不一樣喔。

01:17:27 - 01:17:29
好，接下來我們來看到第三點，競合的部分。

01:17:32 - 01:17:34
這個東西啊，我最後會畫一個表格給各位。

01:17:35 - 01:17:37
我們這邊先大概講喔。

01:17:37 - 01:17:39
同時偽造多份文書的話，

01:17:40 - 01:17:43
我們前面講過喔，偽造文書的罪數我們怎麼認定？

01:17:44 - 01:17:48
我們以被偽造人的人數來認定。

01:17:48 - 01:17:51
而不是用文書的張數去認定。

01:17:52 - 01:17:53
數人頭，知道嗎？

01:17:53 - 01:17:54
很特別喔。

01:17:55 - 01:17:58
國家法益社會法益的犯罪通常是沒有在數人頭的。

01:17:59 - 01:17:59
可是

01:18:00 - 01:18:01
文書的犯罪

01:18:01 - 01:18:02
有價證券的犯罪

01:18:03 - 01:18:04
我們會數人頭

01:18:04 - 01:18:05
所以這個時候呢

01:18:05 - 01:18:06
依然論的是

01:18:07 - 01:18:08
我們依然是怎麼樣？

01:18:08 - 01:18:10
用人數來認定喔？

01:18:10 - 01:18:11
所以用人數來認定。

01:18:12 - 01:18:12
好。

01:18:12 - 01:18:15
那文書這裡我們偽造後行駛的話？

01:18:15 - 01:18:16
這邊論的是行駛,

01:18:16 - 01:18:17
這邊論的是行駛。

01:18:17 - 01:18:18
因為相較於偽造,

01:18:19 - 01:18:20
行駛的法益侵害更嚴重,

01:18:21 - 01:18:22
所以這裡我們論的是行駛。

01:18:23 - 01:18:23
那,

01:18:24 - 01:18:25
第三點,

01:18:25 - 01:18:28
偽造文書跟偽造署押印文,

01:18:28 - 01:18:29
我們記得,

01:18:29 - 01:18:32
署押印文那個叫次要的犯罪。

01:18:33 - 01:18:33
你偽造文書，

01:18:34 - 01:18:38
十之八九都會冒用別人的名字去做簽名或蓋章，

01:18:38 - 01:18:38
對吧？

01:18:38 - 01:18:39
因為文書要求名義性嘛。

01:18:40 - 01:18:40
所以，

01:18:40 - 01:18:41
署押跟印文,

01:18:41 - 01:18:43
那個原本它是一個次要的犯罪。

01:18:43 - 01:18:45
署押印文原則上呢,

01:18:46 - 01:18:47
我們不另論,

01:18:47 - 01:18:48
原則上不另論。

01:18:49 - 01:18:52
當行為人的行為本身已經成立文書偽造時,

01:18:52 - 01:18:53
那署押印文呢,

01:18:53 - 01:18:55
我們原則上不另論,

01:18:55 - 01:18:56
原則上不另論。

01:18:57 - 01:18:57
例外是括號二,

01:18:58 - 01:18:59
特種文書

01:19:40 - 01:19:40
好

01:19:40 - 01:19:41
特種文書

01:19:41 - 01:19:41
來，為什麼呢？

01:19:41 - 01:19:42
這邊請各位來看法條

01:19:43 - 01:19:44
我們一起來看角度。

01:19:46 - 01:19:47
食物會這樣理解，

01:19:47 - 01:19:49
完全就是角度的關係。

01:19:49 - 01:19:50
好，

01:19:50 - 01:19:50
我們看喔。

01:19:53 - 01:19:53
這個問題，

01:19:54 - 01:19:55
主要是反映在212。

01:19:56 - 01:19:57
因為你看，

01:19:57 - 01:19:57
212很輕，

01:19:57 - 01:19:58
對不對？

01:19:58 - 01:19:59
一年以下。

01:20:00 - 01:20:01
證明書。

01:20:01 - 01:20:04
那臺積電的在職證明書本身也是202，沒有錯吧。

01:20:06 - 01:20:08
那上面總要蓋那個臺積電的印章嘛。

01:20:08 - 01:20:09
印章是什麼？

01:20:09 - 01:20:10
217啊。

01:20:10 - 01:20:12
那你看217多重，三年以下。

01:20:13 - 01:20:17
所以你有沒有發現217跟218都比202重。

01:20:18 - 01:20:19
所以這個時候怎麼辦啊？

01:20:20 - 01:20:23
食物一直有一個觀念，說重罪優於輕罪。

01:20:24 - 01:20:25
我一定要提醒你們。

01:20:25 - 01:20:30
重罪優於輕罪，從學理上來說，這絕對不是法理。

01:20:30 - 01:20:30
哪裡？

01:20:31 - 01:20:33
學理上不會有這樣的概念，知道嗎？

01:20:33 - 01:20:38
從以重處斷，我們用重的處斷，那個是想像競合的規則而已。

01:20:39 - 01:20:43
同一個罪章210跟211，211跟218這種。

01:20:44 - 01:20:46
同一個罪章同一個法益，那個叫法條競合。

01:20:47 - 01:20:50
法條競合的規則，沒有一個叫做重罪優先。

01:20:51 - 01:20:51
沒有，知道嗎？

01:20:52 - 01:20:54
重的優先，那個是想像競合。

01:20:54 - 01:20:57
法條競合絕對沒有什麼重罪優先，這個道理沒有。

01:20:58 - 01:21:00
但是學術界就自以為是地說，

01:21:00 - 01:21:01
重罪優於輕罪。

01:21:02 - 01:21:05
我再想一次，在學理的觀點來說，重罪沒有一定要優於輕罪。

01:21:06 - 01:21:08
那個是學術界自己講的而已。

01:21:08 - 01:21:10
知道嗎？食物就自己覺得重罪要優於輕罪。

01:21:10 - 01:21:12
所以食物覺得說，你看嘛，

01:21:12 - 01:21:13
212那麼輕，

01:21:13 - 01:21:15
212搭217的話，217比較重。

01:21:16 - 01:21:19
212搭218的話，又是218比較重。

01:21:19 - 01:21:22
所以這個時候呢,優先論重的217或218。

01:21:22 - 01:21:23
這個是食物的說法。

01:21:23 - 01:21:25
很特別哦,優先論重的。

01:21:26 - 01:21:27
學者當然不會這樣論嘛。

01:21:28 - 01:21:30
因為學者說你重罪優先的話,

01:21:30 - 01:21:32
第一個重罪優先，他本來就不是法理。

01:21:33 - 01:21:33
再來第二個，

01:21:34 - 01:21:38
如果217跟218同時成立，我們都論重的話，

01:21:38 - 01:21:39
那很奇怪啊。

01:21:40 - 01:21:41
那這樣的話212不就被架空了嗎？

01:21:42 - 01:21:43
我就說了嘛,

01:21:44 - 01:21:45
文書上面會不會有別人簽名或蓋章？

01:21:46 - 01:21:47
通常都會，對不對？

01:21:48 - 01:21:50
那通常都會的話，212跟217競合，你論217。

01:21:51 - 01:21:53
212跟218競合，你又論218。

01:21:54 - 01:21:56
這樣212不就被架空了，就不存在了，對不對？

01:21:57 - 01:22:00
所以學者認為說，我們應該回歸法理去論。

01:22:00 - 01:22:02
2022，所以這個東西確實有爭議。

01:22:04 - 01:22:05
好，那192頁，行使偽造文書跟詐欺，這個比較沒有疑問。

01:22:09 - 01:22:11
行使偽造文書跟詐欺啊，比如說，我拿的一份假的借據給陸伯言，我跟他說，光頭啊，你該還我錢了吧，欠錢欠那麼久。

01:22:18 - 01:22:20
陸伯還以為真的，他急得把10萬塊趕快還我，這樣的話，我除了行使偽造文書之外，同時我這裡還會有詐欺的犯罪，同時會有詐欺。

01:22:28 - 01:22:33
那同時有詐欺的話，我們來看喔，192頁第四點這邊，行使偽造文書跟詐欺這裡要怎麼做？

01:22:36 - 01:22:38
想像競合，這裡的話呢，要透過想像競合的規定

01:22:42 - 01:22:43
去處理。

01:22:43 - 01:22:44
想像競合，為什麼？

01:22:45 - 01:22:48
因為一個是社會法益，一個是財產法益嘛，這兩者的法益很明顯是不一樣的。

01:22:50 - 01:22:54
所以實務認為說呢，這兩者要想像競合，從一重處斷。

01:22:55 - 01:22:59
好，下面這個專題研究，這幾年很重要。

01:23:00 - 01:23:02
這個是實務上面的爭議，這幾年很重要。

01:23:03 - 01:23:04
這個問題喔。

01:23:04 - 01:23:07
去年來的國考，我記得已經考了兩次。

01:23:08 - 01:23:11
考的應該不是你們會考的考試。

01:23:11 - 01:23:15
好像那個考的是什麼高考二級吧，還有什麼公務員升官考，考的是弄考試當中。

01:23:18 - 01:23:20
這個問題在臺灣社會越來越常見。

01:23:21 - 01:23:22
它的事實背景是這樣子。

01:23:23 - 01:23:26
也許各位同學，可能你們的親戚或家人也有類似的狀況。

01:23:26 - 01:23:27
就是你想喔。

01:23:29 - 01:23:30
這個。

01:23:30 - 01:23:33
長輩到了晚年的時候啊，如果沒有送長照機構的話，可能就是由家裡面的某一名子女在照顧。

01:23:37 - 01:23:38
所以你們，我們就講這個情境。

01:23:39 - 01:23:44
假設你的阿公，他是一個失能的老人，意識還算清醒，但是呢，他本身已經無法行動了，需要人長期的照顧。

01:23:49 - 01:23:51
那可能你的姑姑沒有結婚。

01:23:51 - 01:23:55
所以你的阿公呢，就由你的姑姑長時期照顧。

01:23:55 - 01:23:58
那麼你阿公生前的時候，就跟你姑姑說：

01:23:59 - 01:23:59
來。

01:23:59 - 01:24:00
你

01:24:00 - 01:24:01
的戶頭,

01:24:01 - 01:24:02
有一些錢。

01:24:02 - 01:24:04
這些錢呢,平常就給你領,

01:24:05 - 01:24:06
反正照顧我的錢嘛,

01:24:06 - 01:24:07
花在我身上嘛,

01:24:07 - 01:24:08
你就領我的帳戶。

01:24:09 - 01:24:11
那等有一天我過世了,要辦喪事,

01:24:11 - 01:24:14
喪事,一樣從我這個戶頭裡,

01:24:14 - 01:24:15
不要花到你們自己的錢。

01:24:16 - 01:24:17
阿公可能會跟姑姑這樣說。

01:24:18 - 01:24:19
後來有一天，阿公真的走了，

01:24:20 - 01:24:22
姑姑就依照阿公生前的遺願，

01:24:23 - 01:24:26
去領走阿公戶頭裡面的錢，

01:24:26 - 01:24:27
拿來辦喪事。

01:24:27 - 01:24:28
好，注意這個時間點。

01:24:28 - 01:24:30
姑姑什麼時候領？

01:24:30 - 01:24:31
阿公死之後去領。

01:24:32 - 01:24:35
阿公死了之後，姑姑可能照著阿公的遺願，

01:24:36 - 01:24:38
林貴領了30萬。

01:24:39 - 01:24:41
領了30萬呢,要來辦阿公的喪事。

01:24:42 - 01:24:45
後來這件事被你爸、被你叔叔、你伯伯知道了,

01:24:46 - 01:24:46
他們覺得很生氣,

01:24:47 - 01:24:49
他們想說這30萬是我們的遺產,

01:24:50 - 01:24:52
啊你怎麼自己領來辦阿公的喪事？

01:24:52 - 01:24:55
30萬是我們大家的啊，你怎麼可以自己領來辦喪事，

01:24:55 - 01:24:56
你不對。

01:24:57 - 01:24:58
所以後來去告你姑姑。

01:24:59 - 01:25:02
這些案例在食物上幾乎都是千篇一律這樣的劇情。

01:25:02 - 01:25:06
所以你的姑姑在林貴領錢的時候，

01:25:06 - 01:25:09
有沒有算是冒用你阿公的名義？

01:25:11 - 01:25:14
對啊，因為林貴領錢要領，要填那個提款單嘛。

01:25:15 - 01:25:19
那你姑姑在你阿公死後，林貴去領錢的時候，

01:25:20 - 01:25:26
他在填那個提款單，算不算是冒用你阿公的名義去做成這個提款單？

01:25:27 - 01:25:29
冒用你阿公的名義去做成文書。

01:25:30 - 01:25:34
我們先講喔，在阿公還活著的時候，姑姑這樣領會不會有問題？

01:25:35 - 01:25:37
不會，為什麼？因為經過阿公授權嘛。

01:25:37 - 01:25:39
經過阿公授權，那個就不叫偽造，對不對？

01:25:40 - 01:25:45
可是阿公已經過世了喔，姑姑還繼續用阿公的名字去領錢，

01:25:46 - 01:25:48
這樣的話還算偽造嗎？

01:25:48 - 01:25:51
我跟你們說，過去的事都算了。

01:25:51 - 01:25:55
因為過去的說法會說，授權關係在人死就消滅。

01:25:56 - 01:25:58
所以人都已經死了，授權關係就沒了。

01:25:58 - 01:26:00
那授權關係

01:26:00 - 01:26:01
沒有的話是不是就偽造？

01:26:01 - 01:26:01
是啊。

01:26:02 - 01:26:03
你說可是阿公死了，還是被偽造的人嗎？

01:26:04 - 01:26:05
當然是啊，我們前面是不是講過，

01:26:05 - 01:26:09
我們法律上的認定，不以被偽造的人生存或存在為必要，

01:26:09 - 01:26:09
對不對？

01:26:10 - 01:26:13
所以過去的食物，這種案例都判偽造文書。

01:26:14 - 01:26:15
真的很多人這樣被告，

01:26:15 - 01:26:19
他覺得被告得莫名其妙，奇怪，長輩生前沒有授權我，

01:26:19 - 01:26:21
怎麼死了之後這個效力無效，我沒學過法律我哪知道。

01:26:22 - 01:26:23
過去確實很多這樣的問題存在。

01:26:24 - 01:26:25
所以我們看，

01:26:26 - 01:26:27
這邊有一個民法條文，

01:26:28 - 01:26:29
我們來看一下。

01:26:31 - 01:26:34
來，我們翻到194頁，我們來看到現在的食物怎麼說的。

01:26:35 - 01:26:37
他說，來550條。

01:26:40 - 01:26:40
民法550。

01:26:41 - 01:26:45
委任契約，因當事人一方的死亡、破產或喪失行為能力而消滅，

01:26:46 - 01:26:51
但契約另有訂定或因委任事務的性質不能消滅者，不在此限。

01:26:52 - 01:26:54
其實關鍵就是這個條文的本文跟但書。

01:26:55 - 01:26:56
過去的食物。

01:26:57 - 01:26:59
看的是民法550的本文。

01:27:00 - 01:27:02
所以進而會說呢，阿公過世了，

01:27:03 - 01:27:07
他生前的授權也會在他過世的那一刻消滅。

01:27:07 - 01:27:11
所以當你阿公過世之後，你姑姑去領你阿公的遺產，

01:27:12 - 01:27:14
就算他的目的用途再怎麼正當，

01:27:14 - 01:27:17
就算這個是經過你阿公生前授權同意的,

01:27:17 - 01:27:18
可是沒有用,

01:27:18 - 01:27:20
你阿公過世了，授權就沒了,

01:27:20 - 01:27:23
所以你姑姑就是冒用你阿公的名義，他就是偽造,

01:27:23 - 01:27:25
知道嗎？過去的食物用的是550的文本。

01:27:26 - 01:27:29
可是後來的食物改用550的但書。

01:27:30 - 01:27:31
你看嘛,但書怎麼說的?

01:27:34 - 01:27:38
契約另有訂定或因委任事務的性質不能消滅者,不在此限。

01:27:39 - 01:27:40
欸,但書,你講但書也沒有錯啊。

01:27:41 - 01:27:43
因為這種劇情都是怎麼樣?

01:27:44 - 01:27:49
阿公跟姑姑講，我過世之後，你就領我的遺產來辦我的喪事。

01:27:50 - 01:27:52
欸，那如果你說這個授權在阿公死後就消滅，

01:27:53 - 01:27:54
那有什麼意義？

01:27:55 - 01:27:57
因為這個授權一定是阿公死之後才會發生作用嘛，

01:27:57 - 01:27:58
對不對？

01:27:58 - 01:28:00
所以後來的食物呢,就改用

01:28:00 - 01:28:01
550的彈簧

01:28:02 - 01:28:03
就說這種情況的話,

01:28:04 - 01:28:05
我們反而要認為說呢,

01:28:05 - 01:28:08
因為這個授權本來就是在本人死後,

01:28:08 - 01:28:09
他才會產生作用。

01:28:10 - 01:28:14
所以應該認為這個性質不能因為這個委任人死亡而消滅，

01:28:14 - 01:28:15
進而會說呢，

01:28:16 - 01:28:17
姑姑在阿公死了之後，

01:28:18 - 01:28:21
去領阿公的遺產作為辦喪事之用。

01:28:21 - 01:28:23
他依然有獲得授權。

01:28:23 - 01:28:24
也就是說，

01:28:24 - 01:28:27
在這種案例事實之下的委任關係，

01:28:28 - 01:28:31
並不會隨著本人的死亡而消滅，

01:28:31 - 01:28:34
所以你的姑姑並沒有偽造文書。

01:28:34 - 01:28:36
他那個授權依然有效存在,

01:28:36 - 01:28:38
並不因為阿公的死掉呢,

01:28:38 - 01:28:39
而歸於消滅。

01:28:39 - 01:28:40
現在是採這樣的看法,

01:28:40 - 01:28:41
知道吧?

01:28:41 - 01:28:42
這個是前幾年的法律座談會。

01:28:43 - 01:28:43
重要啊，

01:28:43 - 01:28:44
這個律師還沒有考上，

01:28:44 - 01:28:45
我覺得這個東西啊，

01:28:46 - 01:28:48
確實有一定的考相。

01:28:48 - 01:28:49
好,

01:28:49 - 01:28:50
所以這個正反意見呢,

01:28:51 - 01:28:53
就要特別請同學留心喔,

01:28:53 - 01:28:55
因為這個近年來已經考好幾次了。

01:28:56 - 01:28:56
來,

01:28:56 - 01:28:57
我們拿出題目本來看一下。

01:29:19 - 01:29:19
好,

01:29:19 - 01:29:22
我們簡單的難的都看,

01:29:22 - 01:29:24
來看到63頁第二題。

01:30:11 - 01:30:15
63頁第二題這個題目啊,在考的就是足以生損害與公眾他人的解釋問題。

01:30:16 - 01:30:18
他在考的是食物鑑定。

01:30:18 - 01:30:23
因為食物鑑定我早上講過,他採的是什麼見解,實質主義的取向。

01:30:23 - 01:30:31
那實質主義是什麼意思,看的就是說,行為人他所製作的內容有沒有符合真實的權利義務關係。

01:30:31 - 01:30:33
所以這題當中來兩個層次,第一個。

01:30:34 - 01:30:38
假用乙的名義,以用假的名義。

01:30:39 - 01:30:42
做成一份完全一樣的契約書。

01:30:42 - 01:30:43
第一個，有沒有偽造？

01:30:44 - 01:30:46
有喔，有偽造喔，這個不用懷疑喔。

01:30:46 - 01:30:49
那麼乙的偽造行為有沒有足以生損害於公眾他人的？

01:30:50 - 01:30:53
前面的四說我們來複習一下，我們來跑一遍。

01:30:54 - 01:30:57
第一說叫做那個，第一說那個叫什麼，林山田老師的看法或李老師那個看法。

01:31:00 - 01:31:03
那一種看法的話，這邊有沒有足生損害？

01:31:03 - 01:31:04
有，對不對？

01:31:04 - 01:31:07
因為那個看法頂多隻能排除掉這種技術拙劣的偽變造嘛。

01:31:07 - 01:31:08
這一題沒有嘛，對不對？

01:31:08 - 01:31:09
所以有損害。

01:31:09 - 01:31:12
那如果照第二種讀老師的看法呢？

01:31:12 - 01:31:13
有沒有損害？

01:31:14 - 01:31:17
有，因為他去時會讓被冒名的人承擔權益無法的關係。

01:31:18 - 01:31:21
那如果照第三種事物見解，實質主義的取向。

01:31:22 - 01:31:24
這邊有沒有產生損害？

01:31:24 - 01:31:25
沒有，對不對？

01:31:25 - 01:31:26
因為那個文書是真的。

01:31:27 - 01:31:28
那那個第三說是這樣用的，知道嗎？

01:31:28 - 01:31:30
那文書是真的，所以沒有損害。

01:31:30 - 01:31:32
那如果照第四點說呢?

01:31:34 - 01:31:36
意圖供行使之用。

01:31:37 - 01:31:39
有沒有打算將來拿來用?

01:31:39 - 01:31:44
嗯,看起來好像,看一下哦。

01:31:45 - 01:31:48
他將來可能想要拿去訴訟哦。

01:31:48 - 01:31:49
所以有，對不對？

01:31:49 - 01:31:50
他可能有行使的意圖。

01:31:51 - 01:31:53
所以這一題的話，除非你採食物。

01:31:54 - 01:31:57
否則照另外三說的話，都是足以生損害。

01:31:58 - 01:32:00
這個就是他典型的考法。

01:32:00 - 01:32:01
好，這種考法考過很多次。

01:32:01 - 01:32:03
像是那個我們翻過來。

01:32:05 - 01:32:09
64頁的第四題一模一樣的考法。

01:32:09 - 01:32:11
完全一樣。

01:32:11 - 01:32:11
完全一樣的考法。

01:32:12 - 01:32:12
好。

01:32:13 - 01:32:18
然後再來的話，64頁的第六題，我們也同時放在課本的195頁。

01:32:20 - 01:32:20
同一題。

01:32:20 - 01:32:23
64頁的第六題呢，就是我們課本195頁這一題。

01:32:24 - 01:32:24
我先跟你們說。

01:32:25 - 01:32:27
這一題很複雜。

01:32:28 - 01:32:30
我不適合在課堂上去講。

01:32:30 - 01:32:32
講完就半個小時過去了。

01:32:33 - 01:32:35
這一題超棒，我只能說這一題超棒。

01:32:35 - 01:32:37
真的棒啦，不是那種諷刺的棒啦。

01:32:38 - 01:32:42
這一題，如果你全部搞懂的話，偽造文書罪章你就過關了。

01:32:43 - 01:32:44
因為這一題考得超透徹。

01:32:45 - 01:32:48
他把偽造文書罪章幾乎所有的問題全部都考了一遍。

01:32:49 - 01:32:51
我這邊只講一個部分。

01:32:51 - 01:32:52
來。

01:32:52 - 01:32:53
你看到題目裡面說。

01:32:56 - 01:32:59
他且貼身分證到刻印章。

01:32:59 - 01:33:05
蓋在自行製作的在職證明跟靠行合約上面。

01:33:06 - 01:33:07
我只挑這個部分來講。

01:33:07 - 01:33:09
其他講完太浪費時間。

01:33:10 - 01:33:12
他蓋在自行製作的什麼呢？

01:33:12 - 01:33:15
在職證明跟靠行合約。

01:33:19 - 01:33:20
這個細節很多人沒有注意。

01:33:21 - 01:33:23
甚至網路上有一些解答也沒有注意到。

01:33:24 - 01:33:26
這個在考你有形跟無形的偽造。

01:33:27 - 01:33:28
同學我們想一件事。

01:33:29 - 01:33:30
在職證明這個東西。

01:33:31 - 01:33:32
是誰做的。

01:33:33 - 01:33:34
是僱主做的，對不對。

01:33:35 - 01:33:38
再來喔，僱主在開出在職證明的時候。

01:33:39 - 01:33:42
那一份在職證明有沒有員工要協助製作的成分？

01:33:43 - 01:33:44
沒有。

01:33:44 - 01:33:44
沒有。

01:33:45 - 01:33:47
在職證明我前幾個月有請補習班幫我開。

01:33:49 - 01:33:50
對，我請補習班幫我開，因為。

01:33:50 - 01:33:52
這裡有說來也很好笑。

01:33:52 - 01:33:59
因為以前我們高中的家政老師找我[redacted]立那個臺北市玉成高中校友會。

01:34:00 - 01:34:01
我是臺北市育成高中畢業的,

01:34:01 - 01:34:02
我不知道我們同學聽過這一間學校,

01:34:02 - 01:34:03
育成高中,

01:34:03 - 01:34:04
我們的校徽是大拇指

01:34:05 - 01:34:05
育成高中

01:34:06 - 01:34:06
校徽是大拇指

01:34:07 - 01:34:07
很low啦

01:34:08 - 01:34:09
像那個大潤發的自有品牌

01:34:09 - 01:34:10
大拇指。

01:34:11 - 01:34:12
對啊就

01:34:13 - 01:34:13
育成校友會，

01:34:14 - 01:34:15
我們，我第二屆嘛，

01:34:15 - 01:34:17
我們育成校友好像已經到20屆了。

01:34:17 - 01:34:19
就他老師說要找我成立校友會

01:34:20 - 01:34:20
我跟幾個同學

01:34:21 - 01:34:22
弄這個東西

01:34:22 - 01:34:24
那因為校友會要登記成人民團體

01:34:24 - 01:34:26
我們是那個地區性的人民團體

01:34:27 - 01:34:27
臺北市的人民團體,

01:34:28 - 01:34:28
那問題是,

01:34:29 - 01:34:31
因為老師找我當副會長啊,

01:34:31 - 01:34:33
那可是我的戶籍不在臺北市啊,

01:34:34 - 01:34:36
那我要當那個人民團體的發起人的話,

01:34:37 - 01:34:38
我必須要跟臺北市有聯繫因素,

01:34:39 - 01:34:40
所以我只能用工作地,

01:34:41 - 01:34:42
工作地嘛,

01:34:42 - 01:34:43
補習班在臺北市嘛,

01:34:43 - 01:34:45
所以我請他們開立在職證明是這個原因。

01:34:46 - 01:34:46
在職證明書

01:34:47 - 01:34:48
那就是補習班做的

01:34:49 - 01:34:50
我不用任何協力

01:34:50 - 01:34:50
不用

01:34:51 - 01:34:52
完全都是補習班做的

01:34:52 - 01:34:53
所以各位,

01:34:54 - 01:34:56
僱主製作不實的在職證明,

01:34:57 - 01:34:58
這是210還是215?

01:34:59 - 01:35:01
欸,這是215喔,

01:35:01 - 01:35:02
知道吧?

01:35:02 - 01:35:05
因為那個本來就是僱主有權製作的東西,

01:35:05 - 01:35:07
僱主在他有權製作的文件上面,

01:35:08 - 01:35:09
做了不實的填載,

01:35:10 - 01:35:11
那個是215喔,

01:35:12 - 01:35:13
你不要去寫210。

01:35:13 - 01:35:13
知道嗎？

01:35:13 - 01:35:14
那是215喔。

01:35:16 - 01:35:16
好，

01:35:16 - 01:35:17
那靠行合約是什麼？

01:35:18 - 01:35:19
就契約嘛。

01:35:19 - 01:35:21
所以契約可不可以僱主自己做？

01:35:21 - 01:35:21
不行啊，

01:35:22 - 01:35:23
契約要員工簽名啊，

01:35:23 - 01:35:24
所以那個是什麼？

01:35:24 - 01:35:25
那個是210。

01:35:26 - 01:35:26
知道嗎？

01:35:27 - 01:35:27
注意這個細節喔！

01:35:28 - 01:35:30
很多同學甚至有些網路上的解答都沒有注意到，

01:35:30 - 01:35:31
小心喔。

01:35:33 - 01:35:33
好。

01:35:33 - 01:35:34
再來我們往下看。

01:35:42 - 01:35:43
來65頁第12題。

01:35:51 - 01:35:53
65頁的12題喔。

01:35:54 - 01:35:55
欸這個我們有沒有講過？

01:35:55 - 01:35:55
12題。

01:35:56 - 01:35:56
沒有，對不對？

01:35:56 - 01:35:57
沒有喔。

01:35:57 - 01:35:57
我們來看一下。

01:35:59 - 01:36:00
市府科員

01:36:00 - 01:36:02
印製名片，假裝自己是科長，收受復文討好商家，未經同意，以市長名義送出章，上面寫一年早逝某市長敬輓。

01:36:08 - 01:36:10
所以這個科員他做了兩件事。

01:36:11 - 01:36:12
第一個是做假名片，第二個是以市長的名義去發文。

01:36:15 - 01:36:17
這邊有沒有偽造文書的相關犯罪，聽我們說。

01:36:18 - 01:36:23
去做名片的部分，會不會有公務員登載不實或業務上登載不實啊？

01:36:24 - 01:36:26
不會，為什麼？因為名片不是文書。

01:36:27 - 01:36:28
知道嗎？名片不是文書。

01:36:29 - 01:36:34
從我們社會經驗來看，名片本身沒有證明性。

01:36:34 - 01:36:36
名片沒有證明性。

01:36:36 - 01:36:39
因為名片這種東西，它本來就是你有錢，你要怎麼印都可以嘛。

01:36:40 - 01:36:42
你要在名片上說你是什麼宇宙大統領。

01:36:43 - 01:36:45
沒有不行啊，只是別人會不會信而已啊。

01:36:45 - 01:36:47
名片你有錢，你要印什麼東西，你就去印啊。

01:36:47 - 01:36:48
沒有人會去查核啊。

01:36:49 - 01:36:50
所以名片他當然什麼都不是，知道嗎？

01:36:50 - 01:36:52
他並沒有任何的證明性。

01:36:53 - 01:36:56
那後面他以市長的名義送出輓聯。

01:36:58 - 01:37:00
上面寫因年早逝。

01:37:01 - 01:37:04
輓聯上面的追悼用語,有沒有證明性?

01:37:05 - 01:37:06
當然沒有。

01:37:06 - 01:37:08
他就只是一個形容而已。

01:37:08 - 01:37:09
他並沒有任何證明。

01:37:10 - 01:37:13
所以以市長的名義送出，晚年這裡也不會有偽造公文書的問題。

01:37:13 - 01:37:14
不會，知道嗎？這裡不會。

01:37:15 - 01:37:17
晚年上面，他並沒有任何證明。

01:37:17 - 01:37:18
他就只是說呢，

01:37:19 - 01:37:20
他就只是一個追悼用語而已。

01:37:20 - 01:37:23
所以這一題呢，什麼犯罪都不會成立。

01:37:24 - 01:37:24
好。

01:37:27 - 01:37:28
OK，幾個題目大概是這樣。

01:37:29 - 01:37:30
然後

01:37:30 - 01:37:31
然後我剛剛說的那個

01:37:33 - 01:37:35
我剛剛說的那個考試考過很多次的。

01:37:35 - 01:37:37
那個是放在詐欺罪，因為那個同時會有詐欺的問題。

01:37:39 - 01:37:40
那個哪裡啊？我看一下。

01:37:48 - 01:37:48
88頁啦。

01:37:49 - 01:37:52
88頁的8跟9這兩題。

01:37:54 - 01:37:55
這個我們不詳細看。

01:37:56 - 01:37:57
因為那個法律爭議我們剛剛都講過。

01:37:58 - 01:37:59
我只帶頭來看說他考出來什麼樣子。

01:38:00 - 01:38:02
88頁的八跟九。

01:38:02 - 01:38:03
對啊都前年考的啊

01:38:03 - 01:38:05
升官跟高考二級啊

01:38:05 - 01:38:06
對啊我沒有記錯啊

01:38:07 - 01:38:08
都在考這個東西啊

01:38:08 - 01:38:09
所以這個

01:38:09 - 01:38:13
我記得我今年帶集訓班的時候，我們思慮集訓班的第一回，

01:38:14 - 01:38:15
我就出這個東西。

01:38:15 - 01:38:16
看今年有沒有機會考。

01:38:16 - 01:38:18
因為我覺得這個在實務上還蠻重要的。

01:38:19 - 01:38:22
好，所以偽造文書我們就看到這邊囉。

01:38:23 - 01:38:27
接下來，197頁，我們來看偽造有價證券罪。

01:38:59 - 01:39:07
我每年在講

01:39:07 - 01:39:17
偽造有價證券罪

01:39:17 - 01:39:26
一開始的時候

01:39:26 - 01:39:37
都會先提醒同學

01:39:37 - 01:39:44
這一件事。

01:39:45 - 01:39:50
這個東西不是羞辱各位的智商，而是我不講的話，你們真的不會寫，很多人都會搞錯。

01:39:50 - 01:39:51
看清楚啊，

01:39:51 - 01:39:53
這個字念券。

01:39:54 - 01:39:55
這個字念券

01:39:56 - 01:39:57
它們的寫法

01:39:58 - 01:39:59
它們的讀音都不一樣。

01:40:00 - 01:40:00
哪一張紙可以去折價，那個叫做折價券。

01:40:03 - 01:40:05
它不叫折價券。

01:40:06 - 01:40:11
所以如果你看到有商家寫折價券，你要嘲笑他，國文沒有學好。

01:40:11 - 01:40:14
知道嗎，券跟卷不要搞錯哈。

01:40:16 - 01:40:17
所以來，我舉個例子哈。

01:40:19 - 01:40:25
違反證券交易法的被告，在審判中行使閱卷權。

01:40:26 - 01:40:32
違反證券交易法的被告，在審判中行使閱卷權。

01:40:32 - 01:40:33
好像國語正音班有沒有？

01:40:33 - 01:40:35
我不講你們真的會寫錯啦，真的啦。

01:40:35 - 01:40:38
這個不是隻有四個同學會寫錯，很多私立的同學都寫錯。

01:40:39 - 01:40:40
不要搞錯，好嗎？

01:40:40 - 01:40:42
這兩個字它真的有點像，記得哈。

01:40:43 - 01:40:45
書類紙張是卷。

01:40:45 - 01:40:48
跟財產交易有關的是券，是券哈。

01:40:51 - 01:40:52
好，所以不要犯這種錯誤哈。

01:40:53 - 01:40:56
呃，我看到券券部分我真的受不了。

01:40:57 - 01:40:58
跟在在部分一樣。

01:40:58 - 01:41:00
在一起的「在」跟再見的「再」。

01:41:00 - 01:41:01
再。

01:41:01 - 01:41:04
我真的覺得為什麼在一起的「在」跟再見的「再」不會分。

01:41:05 - 01:41:08
那兩個「在」除了讀音一樣之外，它們沒有使用情境的差異。

01:41:09 - 01:41:11
不是它們沒有使用情境的重疊。

01:41:12 - 01:41:13
就像我，我會想哈。

01:41:14 - 01:41:15
如果是作文的作。

01:41:16 - 01:41:18
跟另外一個作，跟另外那個那個叫什麼。

01:41:20 - 01:41:21
作家式的作。

01:41:22 - 01:41:24
作文的作跟作家式的作。

01:41:24 - 01:41:27
有些時候使用情境可能會有點模擬兩可。

01:41:27 - 01:41:30
那個會搞錯，我覺得還可以。

01:41:31 - 01:41:33
或者是的跟得，白部的得跟赤部的得。

01:41:35 - 01:41:38
那兩個有些時候使用情境可能會有些重疊，那個我覺得會搞錯。

01:41:39 - 01:41:41
嗯，還好，我有時候可能也會弄錯。

01:41:42 - 01:41:44
可是在一起的「在」跟再見的「再」。

01:41:46 - 01:41:48
它們就是完全不同的意思啊。

01:41:48 - 01:41:50
它們除了讀音一樣之外，它們有什麼共同點？沒有啊。

01:41:50 - 01:41:51
你用英文來講的話，在一起的「在」就是inonat嘛。

01:41:55 - 01:41:56
再見的「再」就是again嘛。

01:41:57 - 01:41:58
那那那怎麼會共通,所以那兩個真的。

01:42:00 - 01:42:01
搞不清楚的人,我不太懂為什麼,這兩個字又不像。

01:42:03 - 01:42:05
券跟卷不要搞錯,不要犯這種低級的錯誤。

01:42:06 - 01:42:08
好,我們來看什麼叫有價證券。

01:42:09 - 01:42:14
我們考私律的同學,你不要把這個東西跟證券交易法混在一起。

01:42:15 - 01:42:18
證券交易法的第一課，也是在講什麼叫有價證券。

01:42:19 - 01:42:23
但我跟你們說刑法的有價證券跟證券交易法的有價證券，完全不一樣。

01:42:25 - 01:42:30
完全不一樣，所以你不要拿證券交易法的這個定義來說，你們刑法怎麼這樣認定。

01:42:30 - 01:42:32
那是不同的東西，好嗎，就不一樣。

01:42:33 - 01:42:35
好，刑法的有價證券兩大要件喔。

01:42:35 - 01:42:38
第一個，表彰財產上的價值。

01:42:39 - 01:42:44
還有第二個呢，權力的行使跟正確的佔有，不可分。

01:42:45 - 01:42:45
兩個要件。

01:42:46 - 01:42:49
第一個要表彰財產上的價值。

01:42:49 - 01:42:54
也就是這張紙，你一看就知道它是值錢的。

01:42:55 - 01:42:57
這個叫做表彰財產上的價值。

01:42:58 - 01:43:03
再來，權力的行使跟正確的佔有不可分。

01:43:04 - 01:43:09
也就是你要行使這個權力，你就必須現實佔有這一張證券。

01:43:10 - 01:43:16
換句話說，如果你這張證券有毀損有滅失的話，你的權力也會隨之而消滅。

01:43:16 - 01:43:19
這個叫做權力的行使跟正確的佔有不可分。

01:43:20 - 01:43:23
所以像我剛剛講的，早餐店的漢堡兌換券。

01:43:24 - 01:43:25
他是不是有價證券？

01:43:25 - 01:43:26
是啊。

01:43:26 - 01:43:28
第一個他表彰財產上的價值嘛。

01:43:28 - 01:43:30
一個漢堡也要三四十塊嘛。

01:43:30 - 01:43:33
啊如果你那張紙丟到水溝的話，你的漢堡就沒了，對不對？

01:43:34 - 01:43:38
所以這個呢，確實就是我們講的，權力的行使跟利益不可分。

01:43:39 - 01:43:41
這是第一個。

01:43:41 - 01:43:42
我們講它的要件。

01:43:42 - 01:43:45
那下面這邊講說需不需要具有流通性。

01:43:45 - 01:43:46
這裡說不用，不用。

01:43:47 - 01:43:51
所以那個一般我們講票據，票據會蓋章禁止背書轉讓。

01:43:52 - 01:43:56
禁止背書轉讓沒有差喔，它依然是有價證券。

01:43:57 - 01:43:59
好，所以我們來翻過來198頁。

01:43:59 - 01:44:00
我們來看哪些東西是有價證券。

01:44:02 - 01:44:03
沒有爭議的類型，我們來看一下。

01:44:04 - 01:44:10
票據、信用狀、載貨證券、外國貨幣、人民幣、彩券、獎券、倉單，

01:44:10 - 01:44:12
這些東西都是有價證券。

01:44:13 - 01:44:14
來，外國貨幣，

01:44:14 - 01:44:15
各位注意一下。

01:44:16 - 01:44:17
外國貨幣

01:44:19 - 01:44:20
它是有價證券喔

01:44:20 - 01:44:21
它不是貨幣喔

01:44:22 - 01:44:26
因為195條的貨幣，它只保護我們中華民國政府所發行的

01:44:27 - 01:44:27
那個才叫貨幣

01:44:28 - 01:44:28
知道嗎?

01:44:28 - 01:44:32
中華民國政府所發行的,那才是貨幣,

01:44:32 - 01:44:36
所以像是那個什麼,美金、日幣、歐元、越南盾那種東西,

01:44:37 - 01:44:39
那個叫做有價證券。

01:44:40 - 01:44:41
好,那人民幣呢?

01:44:42 - 01:44:42
尷尬了,

01:44:42 - 01:44:44
人民幣是不是跟我們同一國啊?

01:44:44 - 01:44:46
甚至是政治問題,很尷尬。

01:44:46 - 01:44:47
來,我講一個說法,

01:44:48 - 01:44:49
中性的說法。

01:44:49 - 01:44:54
這個說法，不管你是綠色、藍色、白色或紅色，

01:44:54 - 01:44:55
我相信你都可以接受。

01:44:56 - 01:44:57
來，很簡單。

01:44:58 - 01:45:11
人民幣不是

01:45:11 - 01:45:41
中華民國政府發行的貨幣

01:45:42 - 01:45:42
沒有錯。

01:45:42 - 01:45:43
對吧？

01:45:43 - 01:45:45
我相信不管你什麼顏色你都可以接受嘛。

01:45:45 - 01:45:46
對啊。

01:45:46 - 01:45:48
人民幣不是中華民國政府所發行的貨幣，

01:45:48 - 01:45:50
所以它不是貨幣。

01:45:50 - 01:45:51
它只是有價證券。

01:45:51 - 01:45:52
就這樣，

01:45:52 - 01:45:52
知道嗎？

01:45:53 - 01:45:55
至於中共政府是不是外國政府，

01:45:55 - 01:45:56
你就不要去管它了。

01:45:56 - 01:45:57
我們就只要記得說，

01:45:57 - 01:46:00
人民幣不是中華民國政府所發行的貨幣，

01:46:00 - 01:46:02
你的不動產所有權就會消滅嗎？

01:46:02 - 01:46:05
不會吧，如果會的話多恐怖啊，一張紙好幾千萬。

01:46:05 - 01:46:06
不可能，對不對？

01:46:06 - 01:46:07
遺失可以補發嗎？

01:46:07 - 01:46:11
所以不動產的權狀，它當然不是有價證券，因為它少了第二個要件喔。

01:46:13 - 01:46:15
好，所以這個是基本認定，我們先看到這邊。

01:46:16 - 01:46:19
OK，我們先休息一下，等一下我們再來看它的爭議類型。

01:46:21 - 01:46:24
好，我們接著來看到這個有價證券的爭議類型。

01:46:24 - 01:46:27
這裡的話，首先第一個，中獎的統一發票。

01:46:28 - 01:46:32
那個中獎的統一發票，在性質上來說，它算是一種有價證券嗎？

01:46:32 - 01:46:33
食物說不是。

01:46:34 - 01:46:37
因為食物說統一發票的目的是為了防止逃漏稅。

01:46:38 - 01:46:41
開獎了，它只是統一發票的附隨目的。

01:46:41 - 01:46:43
他並不是統一發票主要的目的。

01:46:43 - 01:46:48
所以食物認為說中獎的統一發票，它並不是有價證券，食物認為說不是。

01:46:50 - 01:46:56
那當然徐說也有人會認為說他是，像以前劉老師有採納上的看法，認為說他是有價證券。

01:46:57 - 01:46:58
還是有開吧。

01:46:58 - 01:46:59
只是金額小一點而已。

01:46:59 - 01:47:00
是不是？

01:47:00 - 01:47:00
這個比較大。

01:47:01 - 01:47:04
嘿，嘿，那邊的比較小聲，我把你這邊關掉，看那邊。

01:47:04 - 01:47:05
有保留就好，OK，OK，好。

01:47:06 - 01:47:07
現在開26度。

01:47:08 - 01:47:08
好，可以可以，OK。

01:47:09 - 01:47:10
好，OK，嗯。

01:47:11 - 01:47:12
好，所以我們來看喔。

01:47:12 - 01:47:16
那個食物見解，他認為說統一發票不是有價證券。

01:47:16 - 01:47:19
其實學者大部分也認為不是啦。

01:47:19 - 01:47:22
只有以前像林東茂老師會認為說是中獎的統一發票，他是。

01:47:23 - 01:47:23
呃

01:47:24 - 01:47:27
我也會覺得說中獎的統一發票，它應該不是有價證券。

01:47:28 - 01:47:32
雖然它可以拿去兌獎，它有一定財產價值，沒有錯。

01:47:32 - 01:47:37
可是中獎的統一發票，如果你沒有去兌獎的話，它在外觀上是完全看不出來的。

01:47:38 - 01:47:40
所以你要說它有表彰財產上的價值嗎？

01:47:41 - 01:47:42
我覺得會有疑問。

01:47:43 - 01:47:44
它跟支票不一樣嘛。

01:47:44 - 01:47:45
支票是面額寫在上面嘛。

01:47:45 - 01:47:48
但中獎的統一發票，你沒有對，你哪知道它有沒有中，對不對？

01:47:48 - 01:47:52
所以中獎的統一發票呢,食物上說他不是有價證券。

01:47:52 - 01:47:54
結論上來說,我覺得應該還算合理。

01:47:55 - 01:47:56
好,第二個。

01:47:56 - 01:47:59
（二）入場券、門票這種東西。

01:48:00 - 01:48:00
這個東西是不是有價證券？

01:48:02 - 01:48:03
其實照理說它應該是。

01:48:04 - 01:48:05
所以它應該是啊，你想想。

01:48:06 - 01:48:07
如果你去看電影，你買電影票。

01:48:08 - 01:48:09
你買了電影票之後。

01:48:10 - 01:48:17
你上廁所前突然肚子痛，你去拉肚子，拉肚子你要沖水的時候，你不小心把那個電影票也沖到糞坑裡面了。

01:48:17 - 01:48:18
你還能看電影嗎？

01:48:19 - 01:48:23
難道你要跟那個入場的服務生說，我有買，你自己去糞坑挖。

01:48:23 - 01:48:25
他不會理你嘛，沒得就沒得嘛，對不對？

01:48:25 - 01:48:29
所以這個東西呢，當然不是有這個東西喔。

01:48:30 - 01:48:33
理論上來說，它當然應該是有價證券啦，應該要是。

01:48:34 - 01:48:37
只是呢,食物上卻說它不是,說這個東西專供人一時娛樂之需,所以只是私文書。

01:48:41 - 01:48:42
對啊,為什麼?很怪,對不對?很怪。

01:48:44 - 01:48:45
好,再來票據行為喔。

01:48:45 - 01:48:48
票據行為跟有價證券的關係,我跟各位講,它很簡單。

01:48:50 - 01:48:54
我以前大二在學這一段的時候覺得很難,因為大二的時候還沒有學過票據法。

01:48:55 - 01:48:57
那現在我跟各位講很簡單喔。

01:48:57 - 01:48:59
票據行為的偽造。

01:49:00 - 01:49:02
要論偽造有價證券的話，我們就記得兩個前提。

01:49:04 - 01:49:07
第一個要是開票本身的偽造，就是發票行為的偽造。

01:49:09 - 01:49:13
也就是發票以外的其他票，附屬票據行為。

01:49:14 - 01:49:16
背書、保證等等這些。

01:49:17 - 01:49:20
這些東西都不是我們所說的。

01:49:21 - 01:49:22
有價證券的偽造。

01:49:22 - 01:49:23
尤其是背書。

01:49:24 - 01:49:26
背書它只是私文書的偽造。

01:49:27 - 01:49:30
第一個我們講，必須要發票行為本身的偽造才算。

01:49:30 - 01:49:31
這個才算。

01:49:31 - 01:49:33
好，那除了必須要發票行為本身之外，

01:49:34 - 01:49:36
第二個我們要求要是什麼的偽造？

01:49:37 - 01:49:39
還必須要是票據正本的偽造。

01:49:39 - 01:49:44
如果你偽造的是票據的影本,那無關有價證券。

01:49:45 - 01:49:47
知道嗎?影本的話,它無關有價證券。

01:49:48 - 01:49:49
因為同學啊,你要知道。

01:49:49 - 01:49:51
你要行使票據上的權利。

01:49:52 - 01:49:54
你當然要拿正本去行使啊。

01:49:54 - 01:49:56
你拿影本怎麼行使票據上的權利？

01:49:57 - 01:49:59
對不對？你要拿支票去兌現，你拿的是影本。

01:50:00 - 01:50:01
的，那銀行不會理你嘛。

01:50:01 - 01:50:03
銀行會說你要把正本帶來吧。

01:50:03 - 01:50:06
所以票據的影本，它既然不能行使票據上的權利的話，

01:50:07 - 01:50:11
那麼你偽造票據的影本，當然也就不會是偽造有價證券罪。

01:50:12 - 01:50:13
可是同學你要注意喔，

01:50:13 - 01:50:15
影本雖然不能行使票據上權利，

01:50:15 - 01:50:18
雖然它不是有價證券沒有錯，

01:50:18 - 01:50:21
可是影本它終究是不是一個權利義務關係的證明？

01:50:21 - 01:50:22
是嗎,對不對?

01:50:22 - 01:50:23
所以影本的偽造,

01:50:24 - 01:50:24
它不會無罪喔,

01:50:25 - 01:50:26
它還是偽造私文書。

01:50:27 - 01:50:27
同樣的,

01:50:28 - 01:50:30
你冒別人的名在票據的後面做背書,

01:50:31 - 01:50:33
雖然它不叫偽造有價證券,

01:50:33 - 01:50:34
但一樣它不是無罪喔,

01:50:34 - 01:50:36
它會變成是偽造私文書。

01:50:36 - 01:50:38
這個請同學留意。

01:50:39 - 01:50:39
好,

01:50:39 - 01:50:40
最後啊,

01:50:40 - 01:50:42
括號四這邊，我們翻過來200頁。

01:50:42 - 01:50:46
括號四這裡呢，提到了本章之罪的解釋，

01:50:46 - 01:50:50
就是說這個有價證券定義的重新釐清。

01:50:50 - 01:50:53
這個是多年前陳志輝老師的一篇文章。

01:50:53 - 01:50:56
那陳老師在文章當中有提到說，

01:50:56 - 01:50:58
為什麼實務見解

01:50:58 - 01:51:01
他們會用一些奇怪的理由去否定有價證券。

01:51:02 - 01:51:04
比如說中獎的統一發票。

01:51:04 - 01:51:05
說什麼開獎只是附隨目的啦,

01:51:06 - 01:51:07
然後戲院的入場券,

01:51:07 - 01:51:09
他說這個供人一時娛樂之需。

01:51:10 - 01:51:12
這個跟他是不是有價證券沒有關係呀。

01:51:12 - 01:51:17
為什麼實務總是用一些奇怪的理由來否定有價證券的成立呢？

01:51:18 - 01:51:19
陳老師研究之後啊,

01:51:19 - 01:51:20
他覺得是這樣。

01:51:21 - 01:51:22
實務很可能,

01:51:23 - 01:51:26
他背後沒有說的是罪刑相當的考量。

01:51:26 - 01:51:27
為什麼呢?

01:51:27 - 01:51:28
因為你們想喔,

01:51:28 - 01:51:31
如果只要具備兩大要件，它就是有價證券。

01:51:32 - 01:51:33
表彰財產的價值,

01:51:33 - 01:51:36
權利的行使跟證券的佔有不可分。

01:51:36 - 01:51:39
如果這兩個要件一具備，它就是有價證券的話,

01:51:40 - 01:51:40
那我剛剛是不是講

01:51:41 - 01:51:43
早餐店給你的漢堡兌換券

01:51:43 - 01:51:45
它也是有價證券。

01:51:45 - 01:51:46
對，沒有錯。

01:51:46 - 01:51:47
那你們再想喔

01:51:47 - 01:51:50
如果早餐店給你的漢堡兌換券，

01:51:50 - 01:51:52
它也是有價證券，

01:51:52 - 01:51:55
而你去偽造它的話，那個刑度多重啊？

01:51:56 - 01:51:57
201第一項你看了會嚇死。

01:51:58 - 01:51:59
三年以上十年以下。

01:52:00 - 01:52:00
沒錯，山上十項。

01:52:02 - 01:52:06
你偽造一張早餐店的漢堡兌換券，至少要判三年，山上十項。

01:52:07 - 01:52:09
跟強制性交要嚴重。

01:52:09 - 01:52:12
有男同學聽了說，那我還寧可去強制性交。

01:52:12 - 01:52:14
沒有啦，你不能這樣說啦。

01:52:14 - 01:52:16
那個強制性交有被害人的那個，而且你不要覺得強制性交划算。

01:52:18 - 01:52:20
因為那個要強制治療。

01:52:20 - 01:52:22
那個有可能會強制治療，而且性侵犯很難假釋。

01:52:23 - 01:52:24
不要有這種白爛的想法，好不好。

01:52:26 - 01:52:27
就他真的重判。

01:52:27 - 01:52:32
所以為什麼食物會在有些案例否定有價證券，用這種奇怪的理由。

01:52:32 - 01:52:36
因為食物可能覺得說這次才多少錢，判不下去啦。

01:52:36 - 01:52:37
所以採用這種奇怪的理由去否定。

01:52:38 - 01:52:42
那陳老師說，與其你用這種奇怪的理由去否定，還不如提出一個統一的標準。

01:52:43 - 01:52:44
陳老師的研究結果是這樣，他說你看。

01:52:45 - 01:52:47
201條他例示的兩個東西。

01:52:47 - 01:52:50
第一個叫公債票，第二個叫公司股票。

01:52:51 - 01:52:54
那你想，公債票跟公司股票的共同特徵是什麼？

01:52:54 - 01:52:56
投資，對不對，投資。

01:52:56 - 01:53:00
所以陳老師認為說呢，我們201條所謂的其

01:53:00 - 01:53:04
他有價證券，也應該要具有投資的性質才算。

01:53:05 - 01:53:08
所以，那個入場券啦，中獎的統一發票啦。

01:53:10 - 01:53:13
照陳老師的看法，它是不是有價證券？

01:53:13 - 01:53:15
不是，因為它並不具有投資的性質，知道嗎？

01:53:15 - 01:53:16
陳老師的看法，參考給各位。

01:53:17 - 01:53:20
給各位參考,我覺得這看法也還蠻有道理的,就是說呢,嚴格性要有投資的性質,這個才算。

01:53:24 - 01:53:27
好,那後面的幾個條文就相對簡單的,因為他們的概念呢。

01:53:27 - 01:53:30
跟前面的偽造文書幾乎都是一樣的,像201條,偽造有價證券。

01:53:33 - 01:53:39
偽造變造的犯罪,這裡的偽造變造呢,他就是有形的偽造。

01:53:39 - 01:53:40
所以這邊有一個問題。

01:53:41 - 01:53:42
董事長。

01:53:44 - 01:53:45
公司的董事長呢。

01:53:46 - 01:53:49
他自行以公司的名義簽發支票。

01:53:51 - 01:53:55
可是他是用來清償董事長個人的債務。

01:53:55 - 01:53:56
來，我們想一下。

01:53:57 - 01:54:00
公司的董事長啊，他以公司的名義開支票。

01:54:00 - 01:54:00
支票喔，

01:54:01 - 01:54:03
可是這張支票不是用來清償公司的債務喔，

01:54:04 - 01:54:07
而是董事長他自己家裝潢的那個裝潢款。

01:54:07 - 01:54:10
這樣的話董事長有沒有犯偽造有價證券罪？

01:54:10 - 01:54:11
欸沒有,

01:54:11 - 01:54:12
為什麼?

01:54:12 - 01:54:13
因為董事長對外代表公司,

01:54:13 - 01:54:15
他確實有權開這個票。

01:54:16 - 01:54:18
只是他在不該開的情況開。

01:54:18 - 01:54:19
他就沒有偽造啊,

01:54:19 - 01:54:20
他哪有冒用別人名義,

01:54:21 - 01:54:22
他本來就有權製作啊,

01:54:22 - 01:54:22
對不對?

01:54:22 - 01:54:24
所以他如果是不該開票而亂開,

01:54:25 - 01:54:27
那個可能是什麼背信之類的問題,

01:54:27 - 01:54:29
而不是偽造有價證券,

01:54:29 - 01:54:30
實務講的沒有錯。

01:54:31 - 01:54:32
好，那這一條罪什麼叫既遂罪？

01:54:33 - 01:54:34
這個就牽涉到票據法的問題啦。

01:54:35 - 01:54:37
因為票據有一些絕對必要記載事項。

01:54:38 - 01:54:38
聽過吧？

01:54:39 - 01:54:40
大三學票據法應該學過。

01:54:40 - 01:54:42
不要問我啦，

01:54:42 - 01:54:42
我都忘光啦。

01:54:42 - 01:54:43
我以前票據法也學得不好。

01:54:44 - 01:54:48
我覺得大學生學商事法會學得不好很正常。

01:54:49 - 01:54:53
沒開過支票，連支票都沒看過，票據法怎麼會好？

01:54:54 - 01:54:58
公司法也是啊，沒開過公司也沒當過董事監察人，也沒當過股東，公司法怎麼會好？

01:54:58 - 01:54:59
就沒有那個社會經驗。

01:55:00 - 01:55:01
當然就學不懂嘛

01:55:01 - 01:55:02
我覺得我後來想起來就是這樣喔。

01:55:03 - 01:55:06
所以那個票據法它會有一些這個必要記載事項

01:55:06 - 01:55:08
必要記載事項如果沒有完成的話

01:55:08 - 01:55:09
那個票是無效的

01:55:10 - 01:55:11
所以它就不是偽造有價證券,

01:55:12 - 01:55:14
這個跟你們的票據法做連結喔。

01:55:14 - 01:55:16
好,那下面變造也是喔,

01:55:16 - 01:55:19
變造就是無改作權人而改作，這個叫變造,

01:55:19 - 01:55:24
所以偽造跟變造的區別呢,在於說有沒有改變這個票據的本質。

01:55:24 - 01:55:26
這個跟偽文書的部分都是一樣的。

01:55:26 - 01:55:28
好，那麼再來行使喔。

01:55:29 - 01:55:32
行使的這一條罪，它有三種行為態樣。

01:55:32 - 01:55:36
行使、收集，還有交付於人，

01:55:37 - 01:55:38
三種態樣喔。

01:55:38 - 01:55:40
行使就拿去用，大家都可以理解。

01:55:40 - 01:55:43
收集是反覆把這個東西歸於自己持有，

01:55:43 - 01:55:45
這個大家也都可以理解。

01:55:45 - 01:55:50
而這裡有一種比較奇怪的行為態樣叫做交付於人。

01:55:51 - 01:55:52
交付於人喔。

01:55:53 - 01:55:54
交付於人什麼意思？

01:55:55 - 01:55:56
它跟行使不一樣喔。

01:55:57 - 01:56:00
這張支票是假的，我拿去清償

01:56:00 - 01:56:01
貸款，這個叫行使。

01:56:02 - 01:56:11
而我把這個假的支票拿去給我朋友，所以這張是假的，你幫我拿去用，你幫我拿去兌現。

01:56:11 - 01:56:18
這個叫做交付於人，知道嗎，所以要求不一樣喔。

01:56:19 - 01:56:28
這個票本來就是假的，你充作真正使用，也就是你有欺騙的意思，這叫行使。

01:56:29 - 01:56:33
反過來說，那如果這個票他本來就是假的。

01:56:33 - 01:56:37
而你也知道這個是假的，你跟對方說這個是假的。

01:56:37 - 01:56:39
你幫我拿去用，這個叫做交付於人。

01:56:39 - 01:56:42
沒有欺騙的意思，這個叫交付於人喔。

01:56:42 - 01:56:43
這個小地方請同學大概留心一下。

01:56:43 - 01:56:43
好。

01:56:45 - 01:56:46
再來202頁，我們來看喔。

01:56:47 - 01:56:49
第二點，201之一號，偽造、變造、行使、收受。

01:56:51 - 01:56:53
支付工具罪，201之一啊。

01:56:53 - 01:56:56
你來看一下這一條的課題有什麼哈，信用卡、金融卡、儲值卡或其他作為簽帳提款轉帳的支付工具。

01:57:03 - 01:57:08
我跟你們說啦，201之一的這些東西，本質上它根本不是有價證券啦。

01:57:08 - 01:57:09
它根本不是，因為有價證券我們講兩個要件。

01:57:11 - 01:57:14
第一個要表彰財產上的價值，第二個呢，要權力的行使跟正確的佔有不可分。

01:57:18 - 01:57:22
信用卡、簽帳卡、金融卡那些東西，它本質上當然不是有價證券。

01:57:24 - 01:57:25
當然不是，那些卡片。

01:57:26 - 01:57:29
它們只是一個電子的憑證，我先給同學一個觀念。

01:57:30 - 01:57:33
這個觀念我們到詐欺那邊會再講，信用卡絕對不是電子貨幣。

01:57:38 - 01:57:42
它可能在一些金融的觀點來說，會覺得信用卡是電子貨幣。

01:57:42 - 01:57:45
可是從我們的刑法觀點來說，信用卡絕對不是電子貨幣。

01:57:47 - 01:57:49
信用卡的，或者我換一個角度來講。

01:57:53 - 01:57:55
信用卡的刷卡不叫消費。

01:57:58 - 01:58:00
同學你要記住這個觀念喔，信用卡的刷卡不叫消費。

01:58:00 - 01:58:00
是欠帳。

01:58:00 - 01:58:03
因為信用卡刷下去的瞬間，你的錢不會不見。

01:58:05 - 01:58:06
對方也不會拿到錢。

01:58:07 - 01:58:09
信用卡刷下去是什麼模式？

01:58:10 - 01:58:12
信用卡刷下去之後會怎麼樣？

01:58:13 - 01:58:15
會產生一筆消費的紀錄。

01:58:15 - 01:58:17
到下個月的結帳日。

01:58:18 - 01:58:20
發卡銀行會把這筆錢給商家。

01:58:21 - 01:58:24
然後發卡銀行會再跟持卡人討這筆錢。

01:58:24 - 01:58:25
信用卡的模式是這樣。

01:58:26 - 01:58:30
所以我常說信用卡的本質，其實就好像發卡銀行。

01:58:30 - 01:58:31
發給你的一塊狗牌。

01:58:32 - 01:58:33
那一塊狗牌你掛在脖子上。

01:58:33 - 01:58:39
代表說呢，發卡銀行有認證過，你有支付的意願，你也有支付的能力。

01:58:39 - 01:58:41
讓你有暫時賒帳的權利。

01:58:41 - 01:58:43
信用卡是一個這樣的東西。

01:58:43 - 01:58:43
知道嗎？

01:58:43 - 01:58:49
所以我才會講，嚴格來說，信用卡的刷卡，他不叫消費，他叫欠帳。

01:58:49 - 01:58:51
或者講難聽一點，他就叫賒帳。

01:58:52 - 01:58:54
所以他怎麼會是有價證券？

01:58:54 - 01:58:58
對啊，信用卡的交易模式，他跟有價證券根本完全就沒有關係啊。

01:58:58 - 01:59:01
立法者會把它定在有價證券的罪章。

01:59:01 - 01:59:03
他只是為了要加重立法而已。

01:59:03 - 01:59:04
所以就亂定。

01:59:04 - 01:59:05
簡單講是這樣，就亂定。

01:59:07 - 01:59:08
所以我們來看這個條這個課題。

01:59:09 - 01:59:15
信用卡、金融卡、儲值卡，或其他欠帳、轉帳、提款等等之物，這個我就不多說了。

01:59:17 - 01:59:20
再來是202，郵票印花稅票。

01:59:21 - 01:59:23
郵票啊，有價證券喔。

01:59:23 - 01:59:25
你偽造變造它的話，會成立犯罪。

01:59:26 - 01:59:29
現在應該比較不會有人偽造郵票吧，那個才多少錢？

01:59:30 - 01:59:32
偽造那個應該不合成本吧。

01:59:32 - 01:59:34
所以現在來說應該比較不會發生哦。

01:59:35 - 01:59:36
再來是203，客票，這個。

01:59:39 - 01:59:40
往來客票。

01:59:40 - 01:59:40
203。

01:59:41 - 01:59:44
203的話是各種交通工具的票券。

01:59:45 - 01:59:48
車票、船票、飛機票、火車票等等。

01:59:49 - 01:59:50
203。

01:59:50 - 01:59:52
那些票本質上是有價證券喔。

01:59:54 - 01:59:55
票是有價證券喔。

01:59:56 - 01:59:57
像我們想。

01:59:57 - 01:59:59
比如說高鐵票以前還沒有電子化。

02:00:00 - 02:00:02
我現在都用電子票啦,QRcode,

02:00:02 - 02:00:04
可是在以前還沒有電子化的時候,

02:00:04 - 02:00:06
當時都是拿紙本的票。

02:00:07 - 02:00:09
那為什麼說它是有價證券呢？

02:00:09 - 02:00:11
因為你的紙本票如果

02:00:11 - 02:00:12
不見了，

02:00:13 - 02:00:14
你就沒辦法搭車。

02:00:14 - 02:00:16
我跟各位講我以前慘痛的經驗。

02:00:17 - 02:00:17
也沒有啦,

02:00:17 - 02:00:18
也沒有到很慘痛,

02:00:19 - 02:00:21
就是覺得很怎麼說啊,

02:00:21 - 02:00:22
責任能力欠缺的一個經驗,

02:00:23 - 02:00:23
應該這樣說。

02:00:24 - 02:00:26
因為我們補習班都必須要去做，

02:00:26 - 02:00:27
要去做報帳。

02:00:28 - 02:00:29
我們補習班要做報帳，

02:00:29 - 02:00:29
就是說，

02:00:31 - 02:00:32
我們去中南部上課。

02:00:32 - 02:00:35
補習班會給我們車資作為定額。

02:00:36 - 02:00:37
那個車資的話，

02:00:38 - 02:00:39
它給的是定額，

02:00:40 - 02:00:41
所以如果我要搭臺鐵，

02:00:41 - 02:00:42
我想省錢。

02:00:42 - 02:00:42
OK,

02:00:42 - 02:00:43
這個也可以。

02:00:43 - 02:00:45
那如果我有買早鳥票,

02:00:45 - 02:00:45
這個也可以，

02:00:46 - 02:00:47
那個價差是算我的。

02:00:47 - 02:00:49
但是我們要把它票跟繳回去報帳,

02:00:49 - 02:00:51
因為那個會攸關到報稅。

02:00:51 - 02:00:53
就是有沒有記錄我們所得的問題啦。

02:00:54 - 02:00:55
因為像有的時候,

02:00:55 - 02:00:56
每年的狀況不太一樣,

02:00:57 - 02:00:58
但我曾經算過,

02:00:58 - 02:01:00
有的時候我中南部的課多啊,

02:01:01 - 02:01:02
一年那個高鐵費就20幾萬。

02:01:03 - 02:01:03
對,

02:01:03 - 02:01:04
啊一年高鐵費20幾萬的話,

02:01:05 - 02:01:06
你說那個如果記錄我的所得,

02:01:06 - 02:01:07
那個對我不利,

02:01:08 - 02:01:09
因為那個實際上就不是我的所得,

02:01:09 - 02:01:11
那個只是補習班墊給我而已。

02:01:11 - 02:01:11
對啊,

02:01:12 - 02:01:12
那個記錄我的所得的話,

02:01:13 - 02:01:13
我要多繳很多稅,

02:01:14 - 02:01:16
所以補習班會收集我的票根去做報帳,

02:01:17 - 02:01:19
補習班會這樣去處理那個稅的問題。

02:01:20 - 02:01:22
那以前在用紙本票的時候啊,

02:01:24 - 02:01:24
我當時，

02:01:25 - 02:01:27
就是會把紙本票交給客戶。

02:01:27 - 02:01:28
有一次我糊塗，

02:01:29 - 02:01:30
我交錯了。

02:01:30 - 02:01:32
我交到我當天晚上要回臺北的票。

02:01:33 - 02:01:33
對我交錯

02:01:34 - 02:01:36
原本是要把這次來的票給客戶

02:01:36 - 02:01:37
結果我交錯

02:01:37 - 02:01:38
我交到那天要回臺北的票。

02:01:39 - 02:01:40
結果我到補習班掏出票想

02:01:41 - 02:01:41
我的票呢？

02:01:42 - 02:01:43
這樣交出去了啦。

02:01:43 - 02:01:44
我就很著急啊,

02:01:44 - 02:01:44
我就問站務員,

02:01:45 - 02:01:46
說我票放公司忘了帶怎麼辦？

02:01:48 - 02:01:48
我就說

02:01:48 - 02:01:49
啊可是你

02:01:49 - 02:01:50
我給你看簡訊

02:01:50 - 02:01:51
我真的有買

02:01:51 - 02:01:52
你可不可以再開一張給我？

02:01:52 - 02:01:53
他說不行,

02:01:53 - 02:01:54
發了就發了。

02:01:55 - 02:01:55
這沒辦法再給你。

02:01:56 - 02:01:57
他們有變通方式啦。

02:01:57 - 02:01:58
變通方式就是,

02:01:59 - 02:01:59
這個也跟

02:01:59 - 02:02:00
當場是跟你

02:02:00 - 02:02:05
因為我之前我看到有朋友就是，到了高鐵站發現忘了帶票，又搭計程車衝回家拿。

02:02:05 - 02:02:06
不用，不用這麼做。

02:02:07 - 02:02:09
你就跟站務員講說你原票沒有帶。

02:02:10 - 02:02:11
站務員會叫你當場買一張

02:02:12 - 02:02:15
然後在票的背面蓋一顆印章寫「原票未帶」。

02:02:15 - 02:02:17
那你將來如果你有找到原本的票的話

02:02:18 - 02:02:22
你可以帶著你新買的票跟你原本的票去退款

02:02:22 - 02:02:23
他只會扣20塊的手續費。

02:02:24 - 02:02:26
所以不需要搭計程車回家去拿票,

02:02:26 - 02:02:26
不用。

02:02:26 - 02:02:29
但當時我是連，我根本就來不及啊。

02:02:30 - 02:02:33
所以當時的話呢，就只好說蓋那個原票未帶,

02:02:34 - 02:02:34
我還是有損失,

02:02:35 - 02:02:37
因為我那一次回去的是六五折的早鳥票,

02:02:37 - 02:02:38
損失的幾百塊，我還記得，

02:02:39 - 02:02:40
損失的幾百塊，

02:02:40 - 02:02:42
所以後來我改用QRcode之後，再也沒有發生過這種事了。

02:02:43 - 02:02:45
我講這個例子的原因就是因為，你想啊，

02:02:45 - 02:02:50
你要搭高鐵，在紙本票的年代，你是不是要實際佔有那一張紙本你才能搭？

02:02:50 - 02:02:53
紙本不見你那個搭高鐵的權利就沒了嘛，

02:02:53 - 02:02:53
對不對？

02:02:53 - 02:02:56
所以那個東西呢，它本質上當然是一種有價證券，

02:02:57 - 02:02:59
只是你偽造它的話論的是一個比較輕的犯罪喔。

02:02:59 - 02:03:00
203。

02:03:00 - 02:03:02
然後再來我跟各位分享一個常識,

02:03:03 - 02:03:04
各位有沒有看過機票?

02:03:05 - 02:03:06
沒有啦,你們一定沒有看過。

02:03:07 - 02:03:08
真的,你們一定沒有看過。

02:03:09 - 02:03:14
因為我們搭飛機拿的那張紙卡，那個不叫機票，那個叫做登機證。

02:03:14 - 02:03:16
真的那個不是票，那個是登機證。

02:03:16 - 02:03:19
登機證只是記載你的座位而已。

02:03:20 - 02:03:22
它只是記載你的座位跟登機的閘口。

02:03:23 - 02:03:25
真正的機票在30年前。

02:03:26 - 02:03:26
紙本的,

02:03:27 - 02:03:27
有好幾年。

02:03:28 - 02:03:30
現在的機票，電子機票，

02:03:30 - 02:03:33
你要印你也可以印出來，但現在已經不會做實體的發行了。

02:03:34 - 02:03:34
所以，

02:03:35 - 02:03:37
登機證，它不是票喔。

02:03:38 - 02:03:39
登機證不見可不可以搭飛機？

02:03:39 - 02:03:41
可以啊，你請對方再開一張給你就好了啊。

02:03:41 - 02:03:41
對不對？

02:03:42 - 02:03:43
那個東西它不是票的本身。

02:03:43 - 02:03:46
所以203呢,必須要票的本身才算。

02:03:47 - 02:03:48
那以前有人無聊這麼做。

02:03:49 - 02:03:56
以前有人啊,在臺鐵的火車票上面,明明原本是五座,他自己把五座塗掉在上面寫什麼五車13號之類的。

02:03:57 - 02:03:58
那個有沒有,你說是不是很無聊？

02:03:59 - 02:03:59
對,那個有沒有犯法？

02:04:00 - 02:04:00
食物說沒有。

02:04:01 - 02:04:02
因為你寫了也不會有人信啊。

02:04:03 - 02:04:04
寫的沒有用啊，所以這個並不會有203號。

02:04:06 - 02:04:09
好，再來204，實質預備犯。

02:04:11 - 02:04:12
204的話是這樣子。

02:04:12 - 02:04:15
這一條，它的行為態樣很多。

02:04:15 - 02:04:16
我們來看一下條文喔。

02:04:31 - 02:04:40
好，我們來看，204條說意圖供偽造這些東西之用，而製造、交付或收受各項器械、原料、電池、記錄者。

02:04:41 - 02:04:49
204條，它有些行為態樣，可能會跟前面幾條的預備犯發生競合。

02:04:50 - 02:04:50
好，這怎麼說呢？

02:04:52 - 02:04:53
我們知不知道。

02:04:54 - 02:04:58
當你跟銀行說，某一張信用卡，我不想再使用的時候，

02:04:59 - 02:05:00
等於就是所謂的

02:05:00 - 02:05:02
我們俗稱叫剪卡啦，

02:05:02 - 02:05:03
就是停用信用卡。

02:05:03 - 02:05:06
當你跟銀行說我要停用信用卡的時候。

02:05:06 - 02:05:09
銀行通常會叫你把卡片銷毀。

02:05:10 - 02:05:10
會叫你銷毀。

02:05:11 - 02:05:14
那我曾經做過一個很激進的銷毀方式。

02:05:15 - 02:05:16
就是拿噴火槍去烤它。

02:05:17 - 02:05:18
蠻好玩的。

02:05:18 - 02:05:23
拿噴火槍去烤它，就會看到那個塑膠扭曲、變形、萎縮，好玩。

02:05:23 - 02:05:24
但是。

02:05:24 - 02:05:26
我怕失火。

02:05:26 - 02:05:29
所以是在我家的廚房的流理臺那邊，洗手檯啦。

02:05:30 - 02:05:33
在洗手檯那邊烤，萬一火勢一發不可收拾的話，可以馬上開水龍頭把它熄滅。

02:05:33 - 02:05:36
我做這種事，自燒信用卡。

02:05:37 - 02:05:38
你說為什麼我家會有噴火槍？

02:05:38 - 02:05:39
烤鮭魚用的啊，就我在。

02:05:41 - 02:05:46
真的啦，我在那個PC上面買過那個生食級的鮭魚，生食級的幹貝。

02:05:46 - 02:05:48
那個用噴火槍烤一烤很好吃，就日式那種炙燒壽司啊。

02:05:49 - 02:05:50
我做過啊。

02:05:51 - 02:05:54
我以前拿這個噴火槍烤過信用卡。

02:05:54 - 02:05:55
要把它毀損。

02:05:55 - 02:05:56
為什麼要毀損呢？

02:05:56 - 02:06:00
因為銀行擔心說你隨便拿去丟的話，被有心人士撿到。

02:06:00 - 02:06:01
一個人是解鎖，

02:06:01 - 02:06:02
到他破解完之後搞不好又拿去簽帳，

02:06:02 - 02:06:03
有可能喔。

02:06:03 - 02:06:04
所以來，

02:06:04 - 02:06:06
假設我的朋友

02:06:06 - 02:06:08
他想要偽造信用卡

02:06:08 - 02:06:09
而我呢

02:06:10 - 02:06:13
就把一個已經作廢的信用卡交給他。

02:06:14 - 02:06:14
交給他之後

02:06:14 - 02:06:16
我的朋友電腦技術很厲害，

02:06:16 - 02:06:18
所以他把那個原本已經作廢的信用卡，

02:06:18 - 02:06:20
重新用電腦技術破解之後，

02:06:20 - 02:06:23
讓他變成一張重新可以簽帳消費的卡片。

02:06:24 - 02:06:26
這樣的話他犯201之1對不對？

02:06:26 - 02:06:27
那我把作廢的卡給他

02:06:28 - 02:06:29
我給他原料素材

02:06:30 - 02:06:32
我是不是共犯之一的幫助犯？

02:06:33 - 02:06:33
對

02:06:33 - 02:06:33
沒有錯

02:06:34 - 02:06:35
那我可不可以任用

02:06:35 - 02:06:36
你再看一下那個行星太陽。

02:06:40 - 02:06:42
我是不是意圖供這些使用

02:06:43 - 02:06:46
然後交付了原料給別人。

02:06:47 - 02:06:48
是嗎？

02:06:48 - 02:06:48
對不對？

02:06:49 - 02:06:50
所以這一條是不是可以幫助犯禁者？

02:06:50 - 02:06:50
對。

02:06:50 - 02:06:51
沒有錯。

02:06:51 - 02:06:52
所以學者會說：

02:06:53 - 02:06:54
這一條如果跟幫助犯競合的話,

02:06:55 - 02:06:56
我們怎麼理解呢?

02:06:56 - 02:06:58
我們把204當補充規定。

02:06:59 - 02:07:00
也就是有幫助犯,

02:07:00 - 02:07:01
我們優先論幫助犯。

02:07:02 - 02:07:03
204是補充規定,

02:07:03 - 02:07:05
幫助犯論不了的時候,

02:07:06 - 02:07:07
我們才論204。

02:07:08 - 02:07:09
所以喔,

02:07:09 - 02:07:11
我把作廢的信用卡給我的朋友,

02:07:12 - 02:07:13
讓他偽造信用卡

02:07:13 - 02:07:15
如果他成功做出成品

02:07:16 - 02:07:16
那我就是204的

02:07:17 - 02:07:18
我就是201之一的幫助犯

02:07:19 - 02:07:20
那如果我給他之後啊

02:07:20 - 02:07:22
他發現哇賽怎麼破解那麼難,

02:07:22 - 02:07:23
根本做不出來,

02:07:23 - 02:07:25
那我才論204的犯行。

02:07:25 - 02:07:26
瞭解嗎?

02:07:26 - 02:07:27
有成品,

02:07:27 - 02:07:28
共犯可以從屬的話,

02:07:28 - 02:07:29
我們論幫助犯。

02:07:29 - 02:07:30
沒辦法從屬,

02:07:30 - 02:07:32
我們才會回頭去論204喔。

02:07:34 - 02:07:35
好,

02:07:35 - 02:07:36
下面的進合,

02:07:36 - 02:07:37
我們跟貨幣一起講,

02:07:37 - 02:07:39
等一下會畫一個表格給各位。

02:07:41 - 02:07:41
好,

02:07:41 - 02:07:42
然後下面這個經典試題,

02:07:42 - 02:07:43
是正當轉學考,

02:07:43 - 02:07:44
這應該陳志偉老師出的啦。

02:07:45 - 02:07:46
這一題,

02:07:46 - 02:07:48
前面的部分就是說,

02:07:50 - 02:07:50
他去誣告,

02:07:51 - 02:07:52
他去誣告。

02:07:52 - 02:07:53
結果後來呢,

02:07:54 - 02:07:56
就是發現根本沒有這一件事情嘛。

02:07:58 - 02:07:59
先誣告後偽證,

02:07:59 - 02:08:00
怎麼去結合。

02:08:00 - 02:08:01
這個我們前面講過。

02:08:01 - 02:08:04
後面的話就是說那個統一發票是不是有價證券,這個我們剛剛也講過了,所以這題我們不去細看喔。

02:08:08 - 02:08:11
接著來206頁,我們來看到偽造貨幣的犯罪。

02:08:21 - 02:08:22
貨幣這個部分考試很少考啦。

02:08:22 - 02:08:24
通常考貨幣都是考競合，尤其在你們的選擇題，因為選擇題很容易考競合。

02:08:28 - 02:08:28
那我們先來看喔。

02:08:29 - 02:08:32
195條叫做偽造通用貨幣罪。

02:08:33 - 02:08:38
這一條的課題嚴格來說有三個：貨幣、紙幣、銀行券，這三個東西喔。

02:08:39 - 02:08:42
貨幣、紙幣、銀行券。

02:08:43 - 02:08:44
所以差別在哪裡？

02:08:45 - 02:08:47
因為他把貨幣跟紙幣並列，所以貨幣是金屬幣，銅板。

02:08:49 - 02:08:51
紙幣就是紙鈔。

02:08:51 - 02:08:53
那什麼是銀行券？

02:08:55 - 02:08:58
我在猜啦，銀行券會不會也是當初抄日本的時候抄錯的。

02:08:59 - 02:09:01
因為日幣上面就寫日本銀行券啊。

02:09:01 - 02:09:04
對啊，會不會是會不會也是這個烏龍，這個我不確定，我沒有特別去考證。

02:09:06 - 02:09:08
但既然已經抄來我們的條文了，在我們的中文之下，銀行券我們怎麼解釋？

02:09:12 - 02:09:16
就是它是銀行所發行的，但他並不具有國幣的地位。

02:09:17 - 02:09:18
你說這是什麼東西呢？

02:09:19 - 02:09:21
以前有個東西或許可以稱作銀行券，來各位啊，我們新臺幣是哪裡發行的？

02:09:24 - 02:09:25
中央銀行，對不對？

02:09:25 - 02:09:29
但你們知道嗎？西元2000年之前舊版的新臺幣，當時是臺灣銀行發行的。

02:09:32 - 02:09:33
真的哦。

02:09:33 - 02:09:38
像現在的1000塊正面是小朋友玩地球儀，背面是臺灣藍鵲嘛，那個是央行發行的。

02:09:40 - 02:09:42
但是在西元2000年之前，你們可能比較年輕沒有看過。

02:09:44 - 02:09:46
就西元2000年之前的1000塊，它也是藍色。

02:09:47 - 02:09:51
但它的正面是蔣介石，背面是總統府。

02:09:52 - 02:09:53
那個是臺灣銀行發行的。

02:09:54 - 02:09:54
你知道為什麼嗎？

02:09:55 - 02:09:56
或者同學你們想問一件事。

02:09:57 - 02:10:00
為什麼我們的國幣叫做新?

02:10:00 - 02:10:00
臺幣。

02:10:01 - 02:10:02
對啊,為什麼是臺幣?

02:10:02 - 02:10:03
我們的國號叫中華民國,

02:10:04 - 02:10:07
為什麼我們的國幣並不叫做中華民國幣,而叫做臺幣?

02:10:08 - 02:10:09
這個有歷史因素啦。

02:10:10 - 02:10:13
因為當時中華民國政府被打來臺灣之後，

02:10:13 - 02:10:15
當時我們的政府不是想反攻大陸嗎？

02:10:16 - 02:10:19
所以當時他們在臺灣所發行的這個新臺幣，

02:10:20 - 02:10:22
他們是想作為臺灣的地方貨幣。

02:10:22 - 02:10:27
他們是想說以後我們反攻大陸成功之後，再去發行那個正式的貨幣。

02:10:27 - 02:10:28
後來反攻無望嘛，

02:10:28 - 02:10:30
就在臺灣定居下來了嘛，

02:10:30 - 02:10:33
所以那個臺幣就莫名其妙後來就變成了國幣，

02:10:33 - 02:10:34
他是有這樣歷史，知道嗎？

02:10:34 - 02:10:38
所以在以前臺灣銀行發行新臺幣的年代,

02:10:38 - 02:10:42
當時新臺幣可能就只是一個銀行券,

02:10:42 - 02:10:44
因為在更早期新臺幣還不算國幣,

02:10:44 - 02:10:46
後來它才成為國幣。

02:10:46 - 02:10:51
所以以前那個銀行券啊,它指的應該就是那個舊版新臺幣那種東西,

02:10:51 - 02:10:52
但現在沒有。

02:10:53 - 02:10:53
好，那各位，

02:10:54 - 02:10:59
那個消費券或者是以前那個三倍券、五倍券，

02:10:59 - 02:11:01
那個東西是不是貨幣？

02:11:01 - 02:11:02
不是喔。

02:11:02 - 02:11:03
那個是有價證券喔,

02:11:04 - 02:11:04
那個不是貨幣喔。

02:11:05 - 02:11:07
你們想一想，前幾年的三倍券跟五倍券，

02:11:07 - 02:11:09
它們是不是有使用用途的限制？

02:11:10 - 02:11:11
你不能拿那個去繳稅繳罰單，對不對？

02:11:12 - 02:11:14
也不能找零，而且它有使用期間的限制，

02:11:14 - 02:11:17
所以那個東西它只是有價證券，它不是貨幣。

02:11:18 - 02:11:18
好，

02:11:20 - 02:11:22
所以這個是我們講貨幣的概念。

02:11:23 - 02:11:27
那我們講這裡的貨幣呢，要本國政府所發行的才算。

02:11:27 - 02:11:31
如果是外國政府所發行的外幣什麼的，那個不算。

02:11:31 - 02:11:34
好，那有一個東西算不算貨幣，我來給你們看一下。

02:11:35 - 02:11:36
看你們覺得這個東西算不算。

02:11:40 - 02:11:42
剛好手機裡面有圖，給你們看一下。

02:11:42 - 02:11:44
我們看一下這個東西算不算貨幣。

02:11:46 - 02:11:46
來,

02:11:46 - 02:11:47
看得到嗎?

02:11:49 - 02:11:50
這個東西。

02:11:52 - 02:11:56
那個，這樣應該看得到。

02:11:57 - 02:11:59
新臺幣800元的紙鈔。

02:12:00 - 02:12:00
這個肖像啊,

02:12:00 - 02:12:02
是當紅的藝人,

02:12:02 - 02:12:03
豬哥亮。

02:12:03 - 02:12:04
豬哥亮一手比五,

02:12:04 - 02:12:05
一手比三嘛。

02:12:06 - 02:12:07
800元的紙鈔啊,

02:12:07 - 02:12:08
上面是豬哥亮。

02:12:08 - 02:12:10
豬哥亮不是已故的藝人喔,

02:12:10 - 02:12:11
他是當紅的藝人,

02:12:11 - 02:12:11
他還活著。

02:12:11 - 02:12:13
我們應該知道吧。

02:12:13 - 02:12:16
這個豬哥亮他在努力的拍那個大尾鱸鰻，

02:12:16 - 02:12:17
不知道是第三季還是第四季喔。

02:12:18 - 02:12:22
有人說那個大尾鱸鰻的男主角是，

02:12:22 - 02:12:25
男主角是豬哥亮嘛。

02:12:25 - 02:12:30
女主角聽說大S也加入了演員陣容，

02:12:30 - 02:12:31
一直有這個說法。

02:12:31 - 02:12:34
然後說主題曲是由方大同所演唱的，

02:12:34 - 02:12:34
還蠻期待的喔。

02:12:35 - 02:12:35
這個。

02:12:35 - 02:12:37
然後光夫指導是李小龍,

02:12:37 - 02:12:39
導演是齊柏林,

02:12:39 - 02:12:40
網路上有看到這樣的說法。

02:12:41 - 02:12:42
特徵就是,

02:12:42 - 02:12:43
除了豬哥亮之外,

02:12:43 - 02:12:44
其他都死了。

02:12:44 - 02:12:45
沒有錯嘛，

02:12:45 - 02:12:46
只有豬哥亮還活著。

02:12:47 - 02:12:47
好，

02:12:47 - 02:12:51
豬哥亮為肖像的新臺幣800元紙鈔。

02:12:51 - 02:12:53
這個東西是貨幣嗎?

02:12:54 - 02:12:54
不是。

02:12:55 - 02:12:55
好,

02:12:55 - 02:12:55
當然不是。

02:12:56 - 02:12:57
你能拿去用嗎?

02:12:58 - 02:12:59
拿這個去買東西,

02:12:59 - 02:13:00
說老闆八百塊拿去。

02:13:01 - 02:13:01
欸,

02:13:01 - 02:13:02
這個紙鈔上面,

02:13:02 - 02:13:03
你們可能沒有看到啊。

02:13:04 - 02:13:06
它的發行單位寫豬哥銀行欸。

02:13:07 - 02:13:07
對啊,

02:13:07 - 02:13:08
他寫豬哥銀行啊。

02:13:08 - 02:13:10
所以這種東西,

02:13:10 - 02:13:11
它不是貨幣。

02:13:11 - 02:13:12
因為沒有人會信,

02:13:12 - 02:13:13
好嗎？

02:13:13 - 02:13:14
這個沒有人會信喔。

02:13:14 - 02:13:15
這個,

02:13:16 - 02:13:19
所以如果偽造的是顯然不存在的面額,

02:13:19 - 02:13:22
這種東西就不是我們貨幣的課題喔,

02:13:22 - 02:13:24
這個東西不叫貨幣。

02:13:24 - 02:13:25
好,

02:13:25 - 02:13:26
所以這個是195的部分。

02:13:26 - 02:13:27
再來喔,

02:13:27 - 02:13:28
195是集合犯，

02:13:28 - 02:13:29
這個我們等一下會再強調。

02:13:29 - 02:13:30
196是行使，

02:13:30 - 02:13:31
拿去用。

02:13:31 - 02:13:32
你把這個當作貨幣拿去用。

02:13:32 - 02:13:34
你把這個偽造貨幣拿去用的,

02:13:34 - 02:13:35
這個是196。

02:13:36 - 02:13:37
那196也有一個第二項,

02:13:37 - 02:13:40
你收受之後才知道是偽造而行使的話,

02:13:40 - 02:13:42
刑度會瞬間變得低。

02:13:42 - 02:13:44
這個我們前面也帶各位看過喔。

02:13:47 - 02:13:47
好,

02:13:47 - 02:13:48
還有197,

02:13:48 - 02:13:50
減損通用貨幣的份量,

02:13:50 - 02:13:51
這個不重要。

02:13:51 - 02:13:52
199是預備犯,

02:13:52 - 02:13:53
這個重要性也不高。

02:13:54 - 02:13:54
好,

02:13:54 - 02:13:56
其實偽造的犯罪大概就是這一些啦。

02:13:56 - 02:13:57
重點在競合。

02:13:58 - 02:13:59
所以接下來呢，

02:13:59 - 02:14:00
我會畫一個表，

02:14:00 - 02:14:00
來跟各位做講解

02:14:00 - 02:14:03
偽造犯罪該怎麼進行

02:16:19 - 02:16:20
はあ。

02:17:54 - 02:17:54
はあ。

02:18:56 - 02:18:59
黑板上這個表格，請同學務必要熟悉。

02:19:00 - 02:19:02
也就是我希望同學對這個表格的熟悉程度可以，

02:19:03 - 02:19:06
當然現在可能沒辦法一蹴可幾，

02:19:06 - 02:19:10
但是這個表格我會希望同學你可以跟我一樣的熟悉程度。

02:19:10 - 02:19:13
也就是給你一張白紙，你也寫得出來。

02:19:13 - 02:19:17
因為這個表格啊，第一個齁，思慮意識的選擇題大家很喜歡考。

02:19:18 - 02:19:22
因為這種食物見解有標準答案的選擇題喜歡考這種東西。

02:19:22 - 02:19:27
還有呢，不管是考思慮的二式或者是一般的三等考試，

02:19:27 - 02:19:29
這個表格也重要。

02:19:29 - 02:19:30
因為這個就是非常傳統形態的考點，

02:19:30 - 02:19:31
你們一定要會喔。

02:19:32 - 02:19:34
好，這個表格我們很整來看齁。

02:19:34 - 02:19:35
首先我們先看到文書。

02:19:36 - 02:19:39
文書的部分是最簡單最沒有爭議的，這個是法理上我們推得出來的。

02:19:43 - 02:19:44
我們看喔。

02:19:44 - 02:19:48
文書這邊如果行為人先偽造後行使，

02:19:48 - 02:19:50
我們認為是行使，

02:19:50 - 02:19:50
為什麼？

02:19:51 - 02:19:52
你想嗎？

02:19:52 - 02:19:54
我做了一張假的契約，

02:19:54 - 02:19:57
跟我把這張假的契約拿去使用，

02:19:58 - 02:19:59
何者嚴重？

02:19:59 - 02:20:00
當然是行使。

02:20:00 - 02:20:01
行使嚴重，對不對？

02:20:01 - 02:20:05
所以在文書這裡，我們先偽造後行使的話，我們優先論的是行使，這個應該比較不會有疑問。

02:20:07 - 02:20:09
再來，那署押英文呢？

02:20:09 - 02:20:12
我們說過，署押英文，它是一條次要的犯罪。

02:20:13 - 02:20:18
所以如果偽造行為本身已經可以成立偽造文書的犯罪的話，那署押英文的部分，我們不另論，它是一個次要的犯罪。

02:20:23 - 02:20:25
另外的話是212。

02:20:25 - 02:20:26
另外的話是212，為什麼？

02:20:27 - 02:20:30
因為刑壓英文的217跟218，這兩個條文，他們都比212要來得重，都要來得重。

02:20:35 - 02:20:39
所以這個時候呢，我們會優先論217的規定。

02:20:39 - 02:20:43
抱歉，我們會優先論217、218，反而呢，不論212，這個是實務見解。

02:20:44 - 02:20:47
但我有說，也有學說反對嘛，這個我們剛剛都講過了。

02:20:47 - 02:20:52
好，那行使跟詐欺的話，這個時候我們會用想像競合來做處理。

02:20:52 - 02:20:56
因為呢，文書的行使，這裡所涉及的法益是公共信用，而詐欺所侵犯的是財產法益。

02:21:01 - 02:21:04
所以這個時候呢，我們會透過想像競合來處斷。

02:21:04 - 02:21:10
最後來，如果偽造多份的話，我們講了，偽造文書偽造有價證券的罪數，我們是以什麼決定？

02:21:12 - 02:21:15
被偽造人的人數，我們是以被偽造的人數來決定。

02:21:17 - 02:21:20
而不是以文書或證券的張數來決定。

02:21:20 - 02:21:22
所以這個時候我們依照的是人數，依照人數呢，來決定他的罪數。

02:21:25 - 02:21:26
好，所以這個是文書的部分。

02:21:27 - 02:21:30
再來，有價證券跟貨幣，這裡就會有一些疑問了。

02:21:32 - 02:21:33
來，我們看喔。

02:21:33 - 02:21:40
在有價證券跟貨幣這邊,如果行為人先偽造,而後行使的話,看清楚喔。

02:21:41 - 02:21:44
食物在這裡論的是偽造。

02:21:45 - 02:21:45
為什麼?

02:21:47 - 02:21:49
因為食物說偽造的刑度比較重。

02:21:50 - 02:21:51
那就是食物丟不掉的老觀念。

02:21:52 - 02:21:54
食物總說重罪要優於輕罪。

02:21:55 - 02:21:57
雖然學理上可能不會承認這樣的法理。

02:21:57 - 02:21:59
但是食物就一直用到現在嘛,重罪優於輕罪。

02:22:00 - 02:22:00
行使罪

02:22:00 - 02:22:01
所以食物認為說呢,行為人先偽造後行使的情形

02:22:05 - 02:22:06
應該要論比較重的偽造

02:22:07 - 02:22:13
因為在貨幣在有價證券，偽造的刑度都比行使要來得重，知道嗎

02:22:13 - 02:22:14
都比行使要來得重啊

02:22:15 - 02:22:17
所以這裡呢，會優先論偽造的部分

02:22:20 - 02:22:24
當然啦，也有學者認為說我們不應該用刑度來決定

02:22:24 - 02:22:28
所以也有學者認為說這種情形，我們要回歸原本的遊戲規則去論行使

02:22:29 - 02:22:29
有，有這個說法哦

02:22:30 - 02:22:31
我課本內文都有寫

02:22:31 - 02:22:36
但是其實你說有價證券跟貨幣，你先偽造後行使，你要回去論行使

02:22:37 - 02:22:39
法理上是通啦，但這裡也會造成一個隱憂

02:22:40 - 02:22:42
你們看到我以有價證券為例

02:22:42 - 02:22:46
有價證券的偽造，刑度是三年以上十年以下，行使是一年以上七年以下

02:22:47 - 02:22:48
來我們就有價證券為例

02:22:48 - 02:22:53
如果行為人先偽造後行使，這裡也是優先論行使的話

02:22:54 - 02:22:55
會有什麼隱憂呢

02:22:56 - 02:22:58
那對偽造的行為人來講，他會心想

02:22:59 - 02:23:01
偽造比行使重

02:23:01 - 02:23:04
而先偽造後行使，要優先論行使

02:23:04 - 02:23:06
那我偽造完，我要趕快行使

02:23:07 - 02:23:08
免得偽造被判得更重

02:23:09 - 02:23:11
那是不是鼓勵更嚴重的不法行為？

02:23:11 - 02:23:12
會有這個問題，對吧？

02:23:13 - 02:23:17
所以在現行的刑度之下，食物說先偽造後行使論偽造。

02:23:17 - 02:23:19
嗯，好像也不能說他有什麼不對。

02:23:19 - 02:23:22
其實最根本的問題啦，是法定刑安排的[redacted]當，知道嗎？

02:23:22 - 02:23:24
但這個是立法的事了

02:23:24 - 02:23:26
好,再來,屬壓印紋哦

02:23:28 - 02:23:30
這邊我們說不定論,有價

02:23:30 - 02:23:31
證券當然不定論,因為那個是次要的犯罪

02:23:32 - 02:23:34
貨幣打叉叉,因為不會有這個問題

02:23:34 - 02:23:36
貨幣上不會有別人的簽名跟蓋章，不會喔

02:23:36 - 02:23:37
所以貨幣沒這個問題

02:23:38 - 02:23:39
再來是行使跟詐欺

02:23:40 - 02:23:44
有價證券的行使跟詐欺，還有貨幣的行使跟詐欺

02:23:44 - 02:23:45
食物都說呢

02:23:45 - 02:23:47
詐欺不論

02:23:48 - 02:23:54
因為食物認為貨幣跟有價證券的行使，它本質上就包含了詐欺的成分

02:23:55 - 02:23:57
所以說那個詐欺被吸收掉了，不論論

02:23:57 - 02:23:58
這個是食物的說法

02:23:58 - 02:24:00
當然我要強調這個說法裡

02:24:00 - 02:24:00
也有不同的意見，因為也有人認為說你應該回歸原本的遊戲規則想像競合才對，為什麼呢？

02:24:06 - 02:24:07
因為法益就不一樣啦。

02:24:08 - 02:24:11
貨幣跟有價證券的行使，它是公共信用法益，可是詐欺，它卻是財產的法益，它的法益不一樣，而且同學你在想一件事喔。

02:24:17 - 02:24:18
我們以貨幣為例。

02:24:19 - 02:24:24
行使偽造貨幣是經常有詐欺，還是邏輯上一定有詐欺？

02:24:25 - 02:24:26
其實是經常而已。

02:24:27 - 02:24:28
它不是邏輯上的必然。

02:24:29 - 02:24:29
為什麼？

02:24:30 - 02:24:32
好，我們想，第一個來。

02:24:33 - 02:24:33
那個

02:24:35 - 02:24:36
好，我這樣舉例喔。

02:24:38 - 02:24:41
你拿一張假鈔去超商買一條巧克力，有沒有詐欺？

02:24:42 - 02:24:45
有，為什麼？因為假鈔沒有價值，對不對？

02:24:45 - 02:24:47
所以你拿一個沒有價值的東西去換一條巧克力，對，這個是詐欺，沒有錯。

02:24:49 - 02:24:53
可是行使偽造貨幣一定有詐欺嗎？

02:24:53 - 02:24:54
不見得喔。

02:24:55 - 02:25:01
比如說農曆新年的時候，你拿假鈔去包紅包給親戚的小孩。

02:25:02 - 02:25:03
有沒有詐欺？

02:25:03 - 02:25:07
沒有，對不對？因為過年的紅包，那個是單方的贈與，對啊，沒有詐欺啊。

02:25:09 - 02:25:10
其實小孩可能會恨你啦。

02:25:11 - 02:25:15
就給你，給他包超大包，好高興，叔叔阿姨給我那麼大包，然後拿去買玩具，全部都被退，說你是假鈔不能用。

02:25:19 - 02:25:20
會損害小孩對大人的信賴，不要這樣做，但我舉例而已。

02:25:22 - 02:25:24
這樣的行為，它是單方贈與，所以確實是

02:25:27 - 02:25:29
會確實是隻有行使，而沒有詐欺。

02:25:31 - 02:25:32
這就是一個例子嘛，對不對？

02:25:32 - 02:25:33
所以你說行使一定有詐欺嗎？

02:25:33 - 02:25:34
不一定啊。

02:25:35 - 02:25:35
欸

02:25:35 - 02:25:35
我講說

02:25:36 - 02:25:40
拿假鈔去包紅包，只有行使沒有詐欺。

02:25:40 - 02:25:42
我講的是農曆新年的紅包喔。

02:25:43 - 02:25:44
婚禮的紅包不一樣喔。

02:25:45 - 02:25:47
真的啦，婚禮的紅包不一樣。

02:25:47 - 02:25:53
因為你知道嗎？婚禮的紅包跟吃那一頓飯，其實有很強烈的對價關係。

02:25:54 - 02:25:58
雖然婚禮都說叫宴客，但那個就是我們虛偽的文化。

02:25:59 - 02:25:59
真的

02:26:00 - 02:26:03
啦，如果你說真的叫宴客，那為什麼要收紅包？

02:26:04 - 02:26:06
如果真的是宴客，為什麼在意對方給多少紅包？

02:26:07 - 02:26:08
其實他就不是宴客嘛。

02:26:09 - 02:26:13
主辦婚禮的人當然在乎你有沒有給紅包，你的紅包給了多少。

02:26:14 - 02:26:15
當然在乎啊,

02:26:15 - 02:26:16
你不信的話,

02:26:16 - 02:26:19
你看下次有沒有這種交情沒有那麼好的朋友要結婚,

02:26:20 - 02:26:21
你不要挑交情好的喔，這樣你們可能會翻臉喔,

02:26:22 - 02:26:24
就挑那個交情沒有那麼好的朋友。

02:26:25 - 02:26:26
他們如果要結婚,

02:26:27 - 02:26:28
你就報名說你要去。

02:26:29 - 02:26:29
你包600就好,

02:26:30 - 02:26:31
你帶全家人去吃。

02:26:32 - 02:26:34
吃完再拿走喜餅,你看他會不會跟你翻臉。

02:26:34 - 02:26:35
一定會,對不對?

02:26:35 - 02:26:39
所以婚禮的紅包跟吃那頓飯的對價關係超強烈。

02:26:39 - 02:26:43
進而在婚禮當中,如果你用假鈔去包紅包,那個會有詐欺喔,

02:26:43 - 02:26:43
知道喔,

02:26:44 - 02:26:45
所以我舉這麼多例子的意思是說啦,

02:26:47 - 02:26:49
有價證券跟貨幣的情形，

02:26:50 - 02:26:52
他們其實只是經常會有詐欺啦。

02:26:53 - 02:26:54
他們不是說一定會有啦，

02:26:54 - 02:26:55
知道嗎？只是經常喔，

02:26:56 - 02:26:59
所以確實有學者認為說，這兩者的規則，

02:27:00 - 02:27:01
我們應該回歸文書。

02:27:01 - 02:27:02
應該要這樣做，

02:27:02 - 02:27:03
有學者這樣說。

02:27:03 - 02:27:10
好，那麼偽造多份的話，有價證券這邊我們跟文書一樣，都是依照被偽造人的人數來決定份數。

02:27:10 - 02:27:14
那貨幣的話，我們說那個叫做集合犯，它叫做集合犯。

02:27:14 - 02:27:17
因為這個本質，它確實會反覆地去做，一直做。

02:27:17 - 02:27:18
所以這個是集合犯。

02:27:19 - 02:27:21
所以我這邊這樣，我再多畫幾個箭頭。

02:27:24 - 02:27:29
貨幣跟有價證券這邊，先偽造後行使，實務說認為偽造沒有錯。

02:27:30 - 02:27:35
可是也有部分的學者認為呢，我們要回歸文書的遊戲規則。

02:27:36 - 02:27:37
好，那行使跟詐欺的話呢，

02:27:38 - 02:27:40
雖然食物說不定論沒有錯，

02:27:40 - 02:27:43
可是也有部分的學者說呢，我們是不是要回歸，

02:27:44 - 02:27:46
我們是不是要回歸這個文書的遊戲規則，

02:27:46 - 02:27:48
這個是有不同的意見。

02:27:50 - 02:27:53
好，所以這個是這邊的一些爭執，

02:27:53 - 02:27:58
我用一個題目來幫各位做一個總結，因為這個東西考試其實很常出現。

02:28:01 - 02:28:03
我們就看一個經典的考題，我看一下喔。

02:28:11 - 02:28:12
來64頁第九題。

02:28:12 - 02:28:14
我們就用這個題目來操作。

02:30:44 - 02:30:45
好，我們來看喔。

02:30:46 - 02:30:47
這一題的操作，

02:30:47 - 02:30:47
第一個，

02:30:47 - 02:30:51
因為它的行為地是在廣東的深圳，

02:30:51 - 02:30:54
所以這裡會涉及到刑法的空間效力。

02:30:55 - 02:30:55
其實，

02:30:55 - 02:30:57
刑法的空間效力，

02:30:57 - 02:30:58
正確來說啦，

02:30:58 - 02:30:58
標準來說，

02:30:58 - 02:30:59
應該寫哪裡？

02:31:00 - 02:31:03
寫在罪名的下面，進三階論之前。

02:31:03 - 02:31:05
我們前面是不是講過這件事？

02:31:05 - 02:31:07
刑法的空間效力範圍，

02:31:07 - 02:31:14
它標準的寫法，應該是要寫在罪名的下面，也就是進構成要件該當性之前，

02:31:14 - 02:31:21
我們要用假設屬實的方式來判斷說，如果真的是這一條罪的話，那麼這一條罪有沒有我國刑法的適用？

02:31:21 - 02:31:22
這是標準寫法。

02:31:23 - 02:31:24
可是這一題不要這樣寫，

02:31:24 - 02:31:28
因為這一題，你這樣寫很浪費時間，

02:31:28 - 02:31:32
所以這一題我們乾脆怎麼樣？先確認中國大陸是不是我們的領土。

02:31:33 - 02:31:38
因為如果答案是肯定的話，那麼本案全部都會有我國刑法的適用嘛。

02:31:38 - 02:31:39
這就解決了吧，

02:31:39 - 02:31:39
對不對？

02:31:39 - 02:31:40
這就解決啦，對不對？

02:31:40 - 02:31:44
所以這一題當中，我會建議各位用一個比較簡潔的寫法，

02:31:44 - 02:31:49
也就是我們在檢討個別的罪名之前，先確認中國大陸是不是我們的領土。

02:31:49 - 02:31:57
因為如果答案是肯定的話，那麼這一題當中呢，這些犯罪就全部都會有我國刑法的適用囉。

02:31:57 - 02:31:58
好，那我們來看。

02:31:59 - 02:32:00
中國

02:32:00 - 02:32:01
中國大陸是不是我們的？

02:32:01 - 02:32:03
當然有正反不同的意見，這一題當中，我建議各位採肯定的看法。

02:32:08 - 02:32:15
不是跟各位宣揚這一種政治立場，我個人也不認同這個政治立場，但是要說中國大陸是我們的，不然這題你寫不下去。

02:32:16 - 02:32:20
因為如果你說中國大陸不是我們的，那有些犯罪會沒有我國刑法的適用。

02:32:21 - 02:32:22
這一題還有什麼好寫，對不對？

02:32:24 - 02:32:31
就好像比如說，我相信各位以前在大學的時候應該有修過那個國際私法這一門課，涉外民事法律適用法。

02:32:31 - 02:32:32
國私的考題，

02:32:32 - 02:32:35
說什麼臺灣人跟越南人在菲律賓結婚，

02:32:35 - 02:32:38
後來因為那個婚姻的效力產生爭議，

02:32:38 - 02:32:40
那就會問說那本案的話，

02:32:40 - 02:32:42
那個婚姻是否有效，

02:32:42 - 02:32:44
那個法律要適用哪一國法？

02:32:44 - 02:32:45
國司這樣問你。

02:32:45 - 02:32:48
然後後面可能會問你說，那這個法，這個婚姻有沒有效？

02:32:49 - 02:32:52
那國司的答案應該不會是什麼要適用菲律賓法吧。

02:32:52 - 02:32:55
那菲律賓法你不會，出題老師也不會啊，你後面要怎麼寫，對不對？

02:32:55 - 02:32:56
大概就這個意思喔。

02:32:56 - 02:32:58
所以這一題當中的話,

02:32:59 - 02:33:01
我建議各位採主見解，說中國大陸是我們的。

02:33:01 - 02:33:03
那後面的話你才寫得下去。

02:33:03 - 02:33:04
好，論罪比較不會有疑問哈。

02:33:05 - 02:33:06
他先偽造後行使,

02:33:07 - 02:33:09
然後拿去充當薪資

02:33:09 - 02:33:11
所以這裡的話會有201的理想，第二項

02:33:11 - 02:33:12
還有詐欺得利，為什麼是得利？

02:33:14 - 02:33:16
因為他拿假鈔去支付薪資，他並沒有獲得實體的財產。

02:33:19 - 02:33:22
他得到的是什麼好處？不用發真正的薪資了，知道嗎？

02:33:22 - 02:33:23
他獲得的是一個財產利益,所以這裡的話是詐欺得利。

02:33:25 - 02:33:27
這裡有兩套進行處理的方式,

02:33:27 - 02:33:30
黃色是食物見解,藍色是部分學說。

02:33:31 - 02:33:33
藍色是部分學說。

02:33:34 - 02:33:35
是這樣子哈,

02:33:36 - 02:33:38
這一題如果照食物的話，這一題如果照食物，

02:33:40 - 02:33:42
我們會先處理行使跟詐欺。

02:33:43 - 02:33:45
依照食物見解，

02:33:45 - 02:33:47
行使跟詐欺的話，詐欺被吸收，所以這裡只剩行使。

02:33:49 - 02:33:51
那等於先偽造後行使，我們再論什麼？

02:33:51 - 02:33:52
論偽造嘛，對不對？

02:33:52 - 02:33:56
所以這一題呢，照食物見解，只會論一個偽造有價證券罪，而且是論一罪哦。

02:33:58 - 02:34:00
因為他偽造多數。

02:34:00 - 02:34:01
人民幣，那本所邊說的

02:34:02 - 02:34:05
偽造有價證券罪的罪數我們怎麼決定

02:34:05 - 02:34:06
我們用什麼呢？

02:34:07 - 02:34:08
被偽造的人民幣，對不對？

02:34:09 - 02:34:13
那人民幣的被偽造者就是中國人民銀行這個法人嘛。

02:34:14 - 02:34:15
只有一個法人嘛，對不對？

02:34:15 - 02:34:16
所以只有一罪。

02:34:16 - 02:34:21
好,那相對的,當然也有學者認為說這裡要回歸這個法理去論

02:34:21 - 02:34:24
所以回歸法理去論的話會變成是這樣

02:34:26 - 02:34:31
我們在處理競合的時候把握一個原則,先處理不純正競合的關係

02:34:32 - 02:34:38
有些同學會有疑問是說,為什麼黃色的時候你先處理二跟三,那為什麼到了藍色的時候,你卻先處理一跟二

02:34:39 - 02:34:42
因為趙學說來講,一跟二是不純正競合的關係

02:34:43 - 02:34:44
他們是法條競合嗎

02:34:44 - 02:34:47
但三的話跟前者是想像競合的關係

02:34:48 - 02:34:52
我們處理競合論,一定是先處理法條競合跟不法的前後行為

02:34:52 - 02:34:57
一定是先把不純粹的競合處理掉之後,我們才會去處理純正競合

02:34:57 - 02:34:58
為什麼要先處理不純正

02:34:59 - 02:35:02
因為不純正其實那些罪最後只會擇一成立啊

02:35:02 - 02:35:04
我們要先把那些東西排除掉嘛，對不對

02:35:04 - 02:35:09
所以如果你採取部分學說的話，先偽造後行使，我們論行使

02:35:10 - 02:35:13
然後行使跟詐欺呢，我們想像競合

02:35:13 - 02:35:14
這個是部分學說的看法

02:35:15 - 02:35:16
所以這一題的重點

02:35:16 - 02:35:20
其實我相信這一題有一大部分的配分是配在競合上面

02:35:21 - 02:35:24
因為這一題的構成要件程式，它的論罪程式沒有什麼太大的問題啊

02:35:25 - 02:35:27
刑法效力，考說中國老訴是我們的

02:35:28 - 02:35:30
論罪的程式，考說人民幣

02:35:30 - 02:35:33
不是外國，是不是一種貨幣，還是他是有價證券？

02:35:33 - 02:35:34
不是什麼難的考點

02:35:35 - 02:35:38
所以這一題的重點，他會放在競合的部分，競合的部分

02:35:39 - 02:35:41
那我應該有跟同學提醒過

02:35:42 - 02:35:42
嗯

02:35:42 - 02:35:45
我們寫刑法的考題要養成好習慣

02:35:46 - 02:35:47
要會寫競合論

02:35:47 - 02:35:51
就算這一題的競合很簡單，就數罪併罰還是要寫，就養成好習慣

02:35:52 - 02:35:56
因為有些題目的主要配分對象可能就在競合論的部分，像這一題就是

02:35:56 - 02:35:59
這一題如果你沒有寫競合，分數一定很差

02:36:00 - 02:36:01
真的啦，這一題的競合我覺得，假設一題25分的話，他有可能會配到10分左右。

02:36:05 - 02:36:09
所以這一題沒有，這一題如果你沒有寫競合的話，你的最高分就是15分。

02:36:10 - 02:36:11
真的，不騙你。

02:36:11 - 02:36:14
所以養成好習慣，要寫競合論。

02:36:15 - 02:36:17
我常講幾大類的犯罪很容易考競合。

02:36:18 - 02:36:18
放火。

02:36:19 - 02:36:21
交通，再來就是偽造。

02:36:22 - 02:36:26
這幾大類的犯罪，放火的、交通的還有偽造的，都很容易考進相關的考題呢，前面應該有帶同學看過的。

02:36:30 - 02:36:31
這個我們前面應該都有講過了。

02:36:31 - 02:36:34
好，那偽造的犯罪我們就講到這邊囉。

02:36:34 - 02:36:38
好，那我們就中場休息一下，下午兩點，我們再來講這個善良風俗的犯罪。